

DISCLAIMER: The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

સુધારેલ - અહેવાલપાત્ર

ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં

ફોજદારી અપીલીય હકૂમત

પરચૂરણ અરજી નંબર ૧૮૪૯/૨૦૨૧

સ્પેશ્યલ લીવ પિટીશન (ફોજ.) નં. ૫૧૯૧/૨૦૨૧ માંથી ઉદ્ભવેલ

સતેન્દ્ર કુમાર અંતિલઅપીલકર્તા

વિરુદ્ધ

સેન્ટ્રલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન અને અન્ય..... સમાવાળાઓ

સાથે

પરચૂરણ અરજી ડાયરી નંબર ૨૯૧૬૪/૨૦૨૧

સ્પેશ્યલ લીવ પિટીશન (ફોજ.) નં. ૫૧૯૧/૨૦૨૧ માંથી ઉદ્ભવેલ

ચુકાદો

ન્યાયમૂર્તિ એમ. એમ. સુંદ્રેશ

"સ્વતંત્રતા આધુનિક માણસની સૌથી આવશ્યક જરૂરિયાતોમાંની એક છે. તે પરિપક્વ સંસ્કૃતિનું નાજુક ફળ ગણાય છે. તે સભ્ય અસ્તિત્વનો સાર છે અને આધુનિક માણસની આવશ્યક જરૂરિયાત છે."

– "સ્વતંત્રતા અને સતા પર નિબંધો" માં જહોન ઈ. ઈ.ડી.

૧. ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતા (અહીં ટૂંકમાં ‘સંહિતા’ તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે) ની કલમ ૧૭૦ના ખોટા અર્થઘટન પર અંતિમ અહેવાલ દાખલ કર્યા પછી જામીન માંગતા કેસોના સતત પુરવઠાને ધ્યાનમાં રાખીને, આ અદાલતે ભવિષ્યની માર્ગદર્શિકા તરીકે ઉપયોગમાં લેવા માટે ગુનાઓના પ્રકારોને વર્ગીકૃત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વિદ્વાન પરિષ્ઠ વકીલ શ્રી સિદ્ધાર્થ લૂથરા અને વિદ્વાન એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ શ્રી એસ. વી. રાજુ પાસેથી સહાયતા માંગવામાં આવી હતી. હસ્તક્ષેપ માટે અરજી સ્વીકાર્યા પછી ૦૭.૧૦.૨૦૨૧ ના રોજ જરૂરી આદેશ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો. તે નીચે પ્રમાણે પુનરાવર્તિત કરવામાં આવે છે:

"અમને શ્રી એસ. વી. રાજુ, વિદ્વાન એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ અને શ્રી સિદ્ધાર્થ લૂથરા, વિદ્વાન પરિષ્ઠ વકીલ, બંને દ્વારા સહાયતા પૂરી પાડવામાં આવી છે અને વિદ્વાન એ.એસ.જી. દ્વારા આપવામાં આવેલા સૂચનોના સંદર્ભમાં વ્યાપક સર્વસંમતિ છે. સૂચનોના સંદર્ભમાં, ગુનાઓનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે અને સંબંધિત અદાલતોના વિવેકાધિકારને અવરોધિત કર્યા વગર અને કાયદેસર જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં રાખીને, જામીન આપવા માટે માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

અમે માર્ગદર્શિકાઓને સ્વીકારવા અને તેને તાબાની અદાલતોના લાભ માટે કોર્ટના આદેશનો હિસ્સો બનાવવા ઇચ્છીએ છીએ. આ માર્ગદર્શિકાઓ નીચે મુજબ છે:

ગુનાઓની શ્રેણીઓ/પ્રકાર

- ક) બી અને ડી કેટેગરીમાં આવતા ન હોય તેવા અને સાત વર્ષ કે તેથી ઓછી કેદની સજાની જોગવાઈવાળા ગુનાઓ.
- ખ) મોતની સજા, આજીવન કેદ અથવા ૭ વર્ષથી વધુ કેદની સજા પાત્ર ગુનાઓ.
- ગ) એનડીપીએસ (કલમ ૩૭), પીએમએલએ (કલમ ૪૫), યુએપીએ (કલમ ૪૩(ડી)(પ), કંપની અધિનિયમ, કલમ ૨૧૨(૬) વગેરે જામીન માટેની કડક જોગવાઈઓ ધરાવતા વિશેષ અધિનિયમો હેઠળ સજાપાત્ર ગુનાઓ.
- ઘ) આર્થિક ગુનાઓ કે જેમને વિશેષ અધિનિયમો હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા નથી.

જરૂરી શરતો

- ૧) તપાસ દરમિયાન ઘરપકડ કરવામાં આવી નથી.
- ૨) જ્યારે પણ બોલાવવામાં આવે ત્યારે તપાસ અધિકારી સમક્ષ હાજર થવા સહિત સમગ્ર તપાસમાં સહકાર આપ્યો.(આ પ્રકારનાં આરોપીને ચાર્જશીટ સાથે મોકલવાની જરૂર નથી. (સિદ્ધાર્થ વિ. સ્ટેટ ઓફ યુપી, ૨૦૨૧ એસસીસી ઓનલાઈન એસસી ૬૧૫)

શ્રેણી એ

ચાર્જશીટ/ફરિયાદ દાખલ કર્યા પછી, સંજ્ઞાન લેવું

- (ક) પ્રથમ તબક્કે સામાન્ય સમન્સ/વકીલના માધ્યમથી હાજર થવાની મંજૂરી સહિત.
- (ખ) જો સમન્સ મોકલવા છતાં આ પ્રકારના આરોપી હાજર ન થાય તો, રૂબરૂ હાજરી માટે જામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરી શકાશે.
- (ગ) જામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવા છતાં હાજર થવામાં નિષ્ફળતા પર બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ.
- (ઘ) જો સુનાવણીની આગામી તારીખે રૂબરૂ હાજર થવાના આરોપીના વચન પર બિન-જામીનપાત્ર વોરંટના અમલીકરણ પહેલાં આરોપી તરફથી આવી અરજી કરવામાં

આવે તો આરોપીની રૂબરૂ હાજરી પર ભાર મૂક્યા વગર બિન-જામીનપાત્ર વોરંટને રદ કરી શકાય છે અથવા જામીનપાત્ર વોરંટ/સમન્સમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે.

(ચ) આ પ્રકારનાં આરોપીની જામીન અરજીનો નિર્ણય આરોપીને શારીરિક કસ્ટડીમાં લીધા સિવાય અથવા જામીન અરજીનો નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી વચગાળાનાં જામીન આપીને થઈ શકે છે.

શ્રેણી બી/ડી

કોર્ટ દ્વારા કરેલ કાર્યવાહી સંદર્ભે, આરોપી હાજર થાય ત્યારે જામીન અરજીનો નિર્ણય ગુણદોષ ઉપર કરવો.

શ્રેણી સી

એનડીપીએસ કલમ ૩૭, પીએમએલએ કલમ ૪૫, કંપની અધિનિયમ કલમ ૨૧૨(૬), યુએપીએ કલમ ૪૩ડી (૫), પોસ્કો વગેરે હેઠળ જામીનની જોગવાઈઓનું પાલન કરવાની વધારાની શરત સાથે શ્રેણી બી અને ડી ની જેમ જ.”

એ કહેવાની જરૂર નથી કે 'એ' શ્રેણી પોલીસ કેસ અને ફરિયાદ કેસ બંને સાથે સંબંધિત છે.

ટ્રાયલ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટ જામીન અરજીઓ પર વિચાર કરતી વખતે ઉપરોક્ત માર્ગદર્શિકાને ધ્યાનમાં રાખશે. વિદ્વાન એએસજી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી ચેતવણી એ છે કે જ્યાં આરોપીઓએ તપાસમાં સહકાર આપ્યો નથી અને તપાસનીશ અધિકારીઓ સમક્ષ હાજર થયા નથી, કે સમન્સનો જવાબ આપ્યો નથી, જ્યારે અદાલતને લાગે છે કે આરોપીઓની ન્યાયિક કસ્ટડી સુનાવણી પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી છે, જ્યાં સંભવિત કબજો મેળવવા સહિત વધુ તપાસની જરૂર છે, ઉપરોક્ત અભિગમ તેમને લાભ આપી શકતો નથી, જેની સાથે અમે સંમત છીએ.

અમે શ્રી લૂથરા દ્વારા રજૂ કરાયેલા એક પાસાને પણ ધ્યાનમાં લઈએ કે, જામીન પર વિચાર કરવા માટે નોટિસ જારી કરતી વખતે, તપાસ દરમિયાન આરોપીના વર્તનને ધ્યાનમાં રાખીને ટ્રાયલ કોર્ટ વચગાળાના જામીન આપવાથી વંચિત રહેતી નથી. આ પાસા પર પણ, અમે અમારી અમારી સ્પષ્ટતા આપીશું અને સ્વાભાવિક રીતે જામીન અરજી પર છેવટેનો વિચાર કાનૂની જોગવાઈઓ દ્વારા માર્ગદર્શિત થશે.

વિદ્વાન એએસજીના સૂચનો જે અમે અપનાવ્યા છે તેમાં ગુનાઓના એક અલગ ભાગને "આર્થિક ગુનાઓ" તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે, જે વિશેષ કાયદાઓ દ્વારા આવરી લેવામાં આવ્યા નથી. આ સંબંધમાં, શ્રી લૂથરાની રજૂઆત પર કહેવું પૂરતું છે કે સંજય ચંદ્ર વિ. સી. બી. આઈ., [(૨૦૧૨) ૧ એસ. સી. સી. ૪૦] માં આ અદાલતે પરિચ્છેદ ૩૯માં નોંધ્યું છે કે જામીન મંજૂર કરવા માટે બંને પાસાઓને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે:

ક) આરોપની ગંભીરતા અને ખ) સજાની ગંભીરતા.

આમ, એવું નથી કે આર્થિક ગુનાઓને સંપૂર્ણપણે ઉપરોક્ત માર્ગદર્શિકાઓમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે છે, પરંતુ તે ગુનાઓનો એક અલગ પ્રકાર છે અને આ રીતે આરોપોની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લેવી પડશે, પરંતુ સાથે સાથે કાયદા દ્વારા લાદવામાં આવેલી સજાની ગંભીરતા પણ એક પરિબળ હશે.

અમે વિદ્વાન વકીલો દ્વારા આપવામાં આવેલી સહાયતા અને વિદ્વાન એએસજી દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા સકારાત્મક અભિગમની પ્રશંસા કરીએ છીએ.

એસ.એલ.પી.નો નિકાલ કરવામાં આવે છે અને આ બાબતને હવે વધુ લિસ્ટ કરવાની જરૂર

નથી.

આ હુકમની એક નકલ તમામ હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રારને મોકલવામાં આવે જેથી બિનજરૂરી જામીનની બાબતો આ કોર્ટ સુધી ન આવે. જેઓ તેને ટ્રાયલ કોર્ટને મોકલશે.

આ એકમાત્ર હેતુ છે જેના માટે અમે આ માર્ગદર્શિકાઓ જારી કરી છે, પરંતુ તે અદાલતોની સત્તાઓને કોઈપણ રીતે બાંધતી નથી."

૨. વધુ બે અરજીઓ, એમ. એ. નં. ૧૮૪૯/૨૦૨૧ અને એમ. એ. ડાયરી નં. ૨૯૧૬૪/૨૦૨૧, દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં શ્રેણી 'સી'નો સંદર્ભ આપીને સ્પષ્ટતા માંગવામાં આવી હતી, જેમાં અજાણતા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, ૨૦૦૨ની કલમ ૪૫ કે જેને રદ કરવામાં આવી હોવા છતાં, સ્થાન મળ્યું, અને આમ, ૧૬.૧૨.૨૦૨૧ નો હુકમ જારી કર્યો.

"પક્ષકારોના વિદ્વાન વરિષ્ઠ સલાહકારો જણાવે છે કે, તેઓ કેટલીક સારી ટ્યુનિંગ તૈયાર કરવાનો પ્રયાસ કરશે જે ૦૭.૧૦.૨૦૨૧ ના અમારા આદેશના હેતુને અર્થ આપવા માટે જરૂરી છે.

અમે સ્પષ્ટ કરી દઈએ છીએ કે અમારો ઈરાદો જામીનની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવાનો હતો અને તેને મર્યાદિત કરવાનો નહોતો. આ આદેશ, કોઈપણ રીતે, વધારાની બેડીઓ લાદતો નથી, પરંતુ જામીનનો વ્યાપ વધારવા માટે ન્યાયિક વિચારધારાને આગળ ધપાવતો આદેશ છે.

આ તબક્કે, અમારા માટે એ કહેવું પૂરતું છે કે ‘સી’ શ્રેણીનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે અજાણતા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) ની કલમ ૪૫નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેને આ અદાલતે રદ કરી દીધી છે. વિદ્વાન એ.એસ.જી. જણાવે છે કે એ સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો અને તે આ અદાલત સમક્ષ એક અલગ ખંડપીઠ સમક્ષ પડકારાયેલ છે. જે તે ખંડપીઠ દ્વારા વિચારણા કરવાનો વિષય રહેશે.

અમે એવી પણ ચેતવણી આપી રહ્યા છીએ કે, કેટલાક ચોક્કસ ગુનાઓને આર્થિક ગુનાઓ તરીકે વર્ગીકૃત કરવાનો અર્થ એ નથી કે, અમારા આદેશનો કોઈ અલગ અર્થ કાઢવો પડશે.

અમે એ પણ સ્પષ્ટ કરી શકીએ છીએ કે, જો તપાસ દરમિયાન, આરોપીની ઘરપકડ કરવાનું કોઈ કારણ ન હોય, માત્ર ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હોવાના કારણે, અરજદારની ઘરપકડ કરવાનું આપમેળે કારણ ન હોઈ શકે, જે એક પાસાને અમે સામાન્ય રીતે તારીખ ૧૬.૦૮.૨૦૨૧ ની ફોજદારી અપીલ નંબર ૮૩૮/૨૦૨૧ – સિદ્ધાર્થ વિરુદ્ધ ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય અને અન્યમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે."

૩. જામીન મંજૂર કરવાના અન્ય પાસાઓ પર વિચાર કરવા માટે આ અદાલતને પ્રભાવિત કરતી વખતે ચોક્કસ નિર્દેશો/સ્પષ્ટીકરણની માંગણી કરતી કેટલીક વધુ અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી છે. અમે શ્રી અમિત દેસાઈ, વિદ્વાન પરિષ્ઠ વકીલ,

શ્રી સિદ્ધાર્થ લૂથરા, વિદ્વાન વરિષ્ઠ વકીલ અને શ્રી એસ. વી. રાજુ, વિદ્વાન એડિશનલ સોલિસિટર જનરલને સાંભળ્યા છે.

૪. સમયાંતરે વિવિધ દિશાનિર્દેશો બહાર પાડવામાં આવ્યા હોવા છતાં, જુદાં જુદાં ગુનાઓને લગતી વિશેષ રજા અરજીઓ, ખાસ કરીને જામીન અરજીઓ નામંજૂર થવાને કારણે, આ અદાલત સમક્ષ દાખલ કરવામાં આવી રહી હોવાનું જાણવા મળતાં, અમે આ ક્વાયત હાથ ધરવાનું યોગ્ય માનીએ છીએ. અમે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે દિશાનિર્દેશો સાથેની અમારી તમામ ચર્ચા માર્ગદર્શિકા તરીકે કામ કરવા માટે છે, કારણ કે જામીન અરજીને લગતા દરેક કેસનો નિર્ણય તેના પોતાના ગુણદોષ પર જ કરવાનો છે.

વર્તમાન સ્થિતિ

૫. ભારતની જેલો કાચા કામના કેદીઓથી ભરેલી છે. અમારી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલા આંકડાઓ દર્શાવે છે કે જેલના ૨/૩ કરતાં વધુ કેદીઓ કાચા કામના કેદીઓ છે. આ શ્રેણીના કેદીઓમાંથી, મોટા ભાગના કેદીઓ કે જેમના પર સાત વર્ષ કે તેથી ઓછી સજાપાત્ર ગુનાઓનો આરોપ મૂકવામાં આવેલ છે તેમની સામે

નિગૃહણીય ગુનાની નોંધણી હોવા છતાં ઘરપકડ કરવાની જરૂર ન હતી. તેઓ માત્ર ગરીબ અને અભણ નથી પરંતુ તેમાં મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.આમ, તેમાંના ઘણાને વારસામાં અપરાધની સંસ્કૃતિ મળી છે. આ અદાલતે નોંધ્યું છે તેમ, તે ચોક્કસપણે તપાસ એજન્સીની તરફથી ઔપનિવેશિક ભારતની માનસિકતાને પ્રદર્શિત કરે છે, તેમ છતાં, ઘરપકડ એક કઠોર પગલું છે જેના પરિણામે સ્વતંત્રતામાં ઘટાડો થાય છે અને તેથી, તેનો ભાગ્યે જ ઉપયોગ થવો જોઈએ. લોકશાહીમાં એવું ક્યારેય બની શકે નહીં કે આ પોલીસ રાજ્ય છે, કારણ કે બંને વિચારસરણી એકબીજાથી વિપરીત છે.

ઇન્સાઈ કાર્યવાહીની વ્યાખ્યા

૬. સંહિતા હેઠળ 'ટ્રાયલ' શબ્દને સમજાવવામાં આવ્યો નથી અને વ્યાખ્યા કરવામાં આવી નથી. જમીન પર છોડવાના હેતુ માટે આ શબ્દનો વિસ્તૃત અર્થ આપવો પડશે, જેમાં તપાસના તબક્કાનો અને ત્યારબાદના તબક્કાનો સમાવેશ થાય. દેખીતી રીતે, આ બે તબક્કા વચ્ચે પ્રાથમિક વિચારણાઓ અલગ હશે. અગાઉના તબક્કામાં, ઘરપકડ પછી પોલીસ કસ્ટડી સંપૂર્ણ તપાસ માટે જરૂરી હોઈ શકે છે, જ્યારે પછીના તબક્કામાં નોંધપાત્ર રીતે મહત્વની બાબત ઇન્સાઈ કાર્યવાહી

રૂપમાં કોર્ટ સમક્ષની કાર્યવાહી છે. જો આપણે ઉપરોક્ત તફાવતને ધ્યાનમાં લઈએ તો, અન્ય પરિબલોની સાથે સાથે, જ્યારે તપાસ પુરી થઈ ગઈ છે ત્યારે જમીન પર મુક્ત કરવાની વધુ તરફેણમાં વિચારણા માટે નિષ્કર્ષ તારવી શકાય છે.

૭. એ જ રીતે, સજ્જના મુલતવી રાખવા પર જમીનની વિચારણાની વાત આવે છે ત્યારે અપીલ અથવા ફેરતપાસને પણ ઇન્સાફી કાર્યવાહીના એક પાસા તરીકે જોવામાં આવશે.

જમીનની વ્યાખ્યા

૮. સંહિતામાં ઘણીવાર ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે છતાં જમીન શબ્દની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી નથી. જમીન બીજું કંઈ નહીં પરંતુ આરોપી તરફથી ખાત્રી જેમાં વ્યક્તિગત બોન્ડની જમીનગીરી સમાવિષ્ટ છે. આનો અર્થ એ થાય કે અદાલતના આદેશ પર અથવા તો પોલીસ દ્વારા અથવા તપાસ એજન્સી દ્વારા આરોપી વ્યક્તિને મુક્ત કરવામાં આવે.

૯. તે ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં કોઈપણ પ્રકારની દખલગીરીને સક્ષમ બનાવતી વખતે

શંકાસ્પદ વ્યક્તિ પર પૂર્વ-ટ્રાયલ પ્રતિબંધોનો સમૂહ છે. આમ, તે શંકાસ્પદ વ્યક્તિ દ્વારા તપાસ અને ઇન્સાફી કાર્યવાહી બંનેમાં સહકાર આપવાના ગંભીર વચન પર શરતી મુક્તિ છે. ‘જામીન’ શબ્દને બ્લેક્સ લો ડિક્શનરી, ૯મી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૬૦માં આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યો છે: – “સુરક્ષા જેવી કે રોકડ અથવા બોન્ડ અને ખાસ કરીને કેદીને મુક્ત કરવા માટે કોર્ટ દ્વારા જરૂરી સુરક્ષા, જેણે ભવિષ્યમાં કોર્ટમાં હાજર થવું પડશે.”

૧૦. વોર્ટન લૉ લેક્સિકોન, ૧૪મી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૦૫, જામીનને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે: "ઘરપકડ કરાયેલી અથવા કેદ કરાયેલી વ્યક્તિને મુક્ત કરવા માટે ચોક્કસ દિવસે અને ચોક્કસ સ્થળે તેની હાજરી માટે લેવામાં આવતી સુરક્ષા જેને જામીન કહેવામાં આવે છે, કારણ કે ઘરપકડ કરાયેલ અથવા કેદ કરાયેલ પક્ષને તે લોકોના હાથમાં સોંપવામાં આવે છે જેઓ પોતાને બાંધે છે અથવા જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે તેમની હાજરી માટે જામીન બની જાય છે, જેથી કરીને તેને જેલમાંથી સલામત રીતે બચાવી શકાય, જેમાં જો તેમને છટકી જવાનો ભય હોય તો, તેને સોંપવાની કાનૂની સત્તા.

જામીન એ નિયમ છે

૧૧. જામીન નિયમ છે અને જેલ અપવાદ છે તે સિદ્ધાંતને આ અદાલતના વારંવાર ચુકાદાઓથી સારી રીતે માન્યતા આપવામાં આવી છે. આ ફરી એક વાર ભારતના બંધારણની અનુચ્છેદ ૨૧ની કસોટી પર છે. આ અદાલતે નિકેશ તારાચંદ શાહ વિ. યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા, (૨૦૧૮) ૧૧ એસસીસી ૧ માં ઠરાવ્યું હતું કે:

"૧૯. ગુરબખ્શ સિંહ સિબિયા વિરુદ્ધ પંજાબ રાજ્ય [ગુરબખ્શ સિંહ સિબિયા વિરુદ્ધ પંજાબ રાજ્ય, (૧૯૮૦) ૨ SCC ૫૬૫ : ૧૯૮૦ SCC (ફોજ.) ૪૬૫], જામીન આપવાનો હેતુ નીચે મુજબ મહાન આનંદ સાથે દર્શાવવામાં આવ્યો છે: (SCC પાન નંબર ૫૮૬-૮૮, ફકરો ૨૭-૩૦)

"૨૭. સામાન્ય જામીનના અધિકાર સાથે સંબંધિત નિર્ણયોનો સંદર્ભ લેવાની જરૂર નથી કારણ કે તે અધિકાર આગોતરા જામીનના અધિકારને બરાબર સમાંતર પ્રદાન કરતો નથી. જોકે, એ રસપ્રદ બાબત છે કે, લાંબા સમય પહેલાં ૧૯૨૪માં કલકત્તાની ઉચ્ચ અદાલતે નગેન્દ્ર નાથ ચક્રવર્તી [૧૯૨૩ SCC Online Cal ૩૧૮ : AIR ૧૯૨૪ Cal ૪૭૬ : ૧૯૨૪ C.L.J. ૭૩૨] ના કેસમાં આ ઠરાવ્યું હતું કે જામીન આપવાનો હેતુ ઈન્સાફી કાર્યવાહી દરમિયાન આરોપીની હાજરી સુનિશ્ચિત કરવાનો છે, જામીન આપવો જોઈએ કે ન આપવો જોઈએ તે પ્રશ્નના ઉકેલમાં લાગુ પાડવાની યોગ્ય કસોટી એ છે કે, શું તે સંભવિત છે કે પક્ષકાર તેની સામેની ઈન્સાફી કાર્યવાહી માટે હાજર રહેશે, અને તે નિર્વિવાદ છે કે સજા તરીકે જામીન રોકી શકાય નહીં. અન્ય બે કેસોમાં, જે નોંધપાત્ર રીતે મેરઠ ષડયંત્રના કેસો છે, જામીન મેળવવાના અધિકાર સંબંધિત અવલોકનો જોવા મળે છે, જે ખાસ

નોંધપાત્ર છે. કે.એન.જોગલેકર વિરુદ્ધ સમ્રાટ [કે. એન. જોગલેકર વિરુદ્ધ એમ્પરર, ૧૯૩૧ SCC OnLine All ૬૦ : AIR ૧૯૩૧ All ૫૦૪ : ૧૯૩૨ C.L.J. ૯૪] ના કેસમાં સંહિતાની વર્તમાન કલમ ૪૩૯ને અનુરૂપ કલમ ૪૯૮ સાથે કામ કરતી વખતે, એવું અવલોકન કરવામાં આવ્યું હતું કે તે સેશન્સ ૪૪ અથવા ઉચ્ચ અદાલતને જામીન આપવાની વિશાળ સત્તાઓ પ્રદાન કરી હતી, જે અગાઉની કલમ ૪૯૭ માંના નિયંત્રણો દ્વારા અશક્ત ન હતી જે હાલની કલમ ૪૩૭ ને અનુરૂપ છે. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, કલમ ૪૯૮ દ્વારા આપવામાં આવેલા વિવેકાધિકારના ઉપયોગને નિયંત્રિત કરવા માટે કોઈ કડક નિયમ અને અપરિવર્તનીય સિદ્ધાંત નથી અને એકમાત્ર સિદ્ધાંત એ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો કે વિવેકાધિકારનો ઉપયોગ વિવેકપૂર્ણ રીતે કરવો જોઈએ. હચિન્સન [એમ્પરર વી. એચ. એલ. હચિન્સન, ૧૯૩૧ એસસીસી ઓનલાઇન ઓલ ૧૪: એઆઈઆર ૧૯૩૧ ઓલ ૩૫૬ : ૧૯૩૧ ક્લિમિનલ લો જર્નલ ૧૨૭૧], એઆઈઆરના પૃષ્ઠ ૩૫૮ પર એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે વિધાનસભાએ પોતે જ અદાલતની વિવેકબુદ્ધિને નિરંકુશ છોડી દીધી છે તે હકીકતને ધ્યાનમાં રાખીને, કોઈ પણ ચોક્કસ નિયમો ઘડવાનો પ્રયાસ કરવો ખૂબ જ મૂર્ખતાપૂર્ણ છે, જે ઉચ્ચ અદાલતને બાધ્ય રાખે. ઉચ્ચ અદાલતના જણાવ્યા અનુસાર, સમયાંતરે ઊભા થતા વિવિધ કેસોને સલામત રીતે વર્ગીકૃત કરી શકાશે નહીં અને કેસોને વર્ગીકૃત કરવાનો પ્રયાસ કરવો અને કહેવું જોખમી છે કે ખાસ વર્ગોમાં જામીન મંજૂર કરી શકાય છે પરંતુ અન્ય વર્ગોમાં નહીં. એવું અવલોકન કરવામાં આવ્યું હતું કે, ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતાની વિવિધ કલમોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલો સિદ્ધાંત એ હતો કે, જામીનની મંજૂરી આપવી એ નિયમ છે અને ઈનકાર એ અપવાદ છે. જે આરોપી વ્યક્તિ સ્વતંત્રતાનો આનંદ માણે છે તે તેના કેસની દેખરેખ રાખવા અને કસ્ટડીમાં હોય તેના કરતાં પોતાનો યોગ્ય બચાવ કરવા માટે વધુ સારી સ્થિતિમાં હોય છે. એક સંભવિત નિર્દોષ વ્યક્તિ તરીકે, તેથી તે સ્વતંત્રતા અને પોતાના કેસની

દેખરેખ કરવાની દરેક તક મેળવવાનો હકદાર છે. કદાચ નિર્દોષ વ્યક્તિને તેની નિર્દોષતા સાબિત કરવા માટે તેની સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ.

૨૮. મુખ્ય મુદ્દા પર આવીને ન્યાયમૂર્તિ ક્રિષ્ના ઐયરે *ગુડીકાંતિ નરસિંહુલુ વિરુદ્ધ રાજ્ય* [ગુડીકાંતિ નરસિંહુલુ વિરુદ્ધ રાજ્ય, (૧૯૭૮) ૧ એસસીસી ૨૪૦ :૧૯૭૮ એસ. સી. સી. (કી.) (એસસીસી પેજ ૨૪૨, પેરા ૧) માં અવલોકન કર્યું છે કે '૧..... [જામીનનો] મુદ્દો સ્વતંત્રતા, ન્યાય, જાહેર સલામતી અને જાહેર તિજોરીના બોજનો છે, જે તમામ ભારપૂર્વક જણાવે છે કે જામીનનો વિકસિત ન્યાયશાસ્ત્ર સામાજિક રીતે સંવેદનશીલ ન્યાયિક પ્રક્રિયાનો અભિન્ન ભાગ છે. ... છેવટે, આરોપી અથવા દોષિતની વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા મૂળભૂત છે, જે ફક્ત "કાયદા દ્વારા સ્થાપિત પ્રક્રિયા" ના સંદર્ભમાં કાયદેસર ગ્રહણનો ભોગ બને છે. અનુચ્છેદ ૨૧ ના છેલ્લા ચાર શબ્દો એ માનવ અધિકારનું જીવન છે.'

૨૯. ગુરચરણ સિંહ વિરુદ્ધ રાજ્ય (દિલ્લી કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ) [ગુરચરણ સિંહ વિરુદ્ધ રાજ્ય (દિલ્લી કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ), (૧૯૭૮) ૧ એસસીસી ૧૧૮ :૧૯૭૮ એસ. સી. સી. (કી.) ૪૧) ન્યાયમૂર્તિ ગોસ્વામીએ નોંધ્યું હતું કે, (એસસીસી પાન ૧૨૯, પેરા ૨૯)

'૨૯... જામીન આપવાની બાબતમાં અયોગ્ય ફોર્મ્યુલા હોઈ શકે નહીં. દરેક કેસના તથ્યો અને સંજોગો જામીન આપવા અથવા રદ કરવામાં ન્યાયિક વિવેકબુદ્ધિના ઉપયોગને સંચાલિત કરશે.'

૩૦. અમેરિકન ન્યાયશાસ્ત્રમાં (બીજું, ખંડ ૮ , પૃ. ૮૦૬, પેરા ૩૯), તે જણાવવામાં આવ્યું છે:

'જ્યાં જામીન આપવાનું કોર્ટની મુનસફીમાં રહેલું છે, ત્યાં દરેક ચોક્કસ કેસની હકીકતો અને સંજોગો દ્વારા મહદ્ અંશે મંજૂર કરવા અથવા નકારવાનું નિયમન

કરવામાં આવે છે. આરોપીની અટકાયત અથવા કેદનો હેતુ તેની હાજરી સુનિશ્ચિત કરવાનો અને કોર્ટના અધિકાર ક્ષેત્ર અને ચુકાદા સમક્ષ રજૂ કરવાનો હોવાથી, પ્રાથમિક તપાસ એ છે કે કોઈ માન્યતા અથવા બોન્ડ તે અંત સુધી અસર કરશે કે નહીં.'

આમ એ સ્પષ્ટ છે કે જામીન આપવા કે નહીં તે પ્રશ્નનો જવાબ વિવિધ સંજોગો પર આધાર રાખે છે, જેની સંચિત અસર ન્યાયિક ચુકાદામાં થવી જ જોઈએ. કોઈપણ એક જ સંજોગોને સાર્વત્રિક માન્યતા તરીકે અથવા જામીનની મંજૂરી અથવા ઈન્કારને આવશ્યકપણે ન્યાયી ઠેરવી શકાય નહીં."

XXX

XXX

XXX

૨૪. બંધારણના મૂળભૂત અધિકાર પ્રકરણની વાત છે ત્યાં સુધી અનુચ્છેદ ૨૧ એ કરારનું હાર્દ છે. તે ભારતના નાગરિકો અને અન્ય વ્યક્તિઓના જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના અધિકારોથી ઓછું પવિત્ર નથી. મૂળભૂત અધિકારોના પ્રકરણમાં (અનુચ્છેદ ૨૦ સાથે) આ એકમાત્ર કલમ છે જેને કટોકટીની સ્થિતિમાં પણ સ્થગિત કરી શકાતી નથી [બંધારણની કલમ ૩૫૯ (૧) જુઓ]. વર્તમાન સમયમાં, અનુચ્છેદ ૨૧ *મેનકા ગાંધી વિરુદ્ધ ભારત સંઘ* [મેનકા ગાંધી વિરુદ્ધ ભારત સંઘ, (૧૯૭૮) ૧ એસસીસી ૨૪૮] પછી સંખ્યાબંધ મૂળભૂત અને પ્રક્રિયાગત અધિકારોનો ભંડાર છે."

૧૨. વધુમાં સંજય ચંદ્રા વિ. સીબીઆઈ (૨૦૧૨) ૧ એસસીસી ૪૦ માં આ

અદાલતે અવલોકન કર્યું છે કે:

"૨૧. જામીન અરજીઓમાં, સામાન્ય રીતે, પહેલાથી જ એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે જામીન આપવાનો હેતુ આરોપી વ્યક્તિને તેના કેસની સુનાવણીમાં હાજર રહેવા માટે

વાજબી રકમના જમીન આપવાનો છે. જમીન આપવાનો હેતુ ન તો દંડાત્મક છે અને ન તો નિવારક છે. સ્વતંત્રતાથી વંચિત રાખવાને સજા તરીકે ગણવી આવશ્યક છે, સિવાય કે તે સુનિશ્ચિત કરવું જરૂરી હોય કે આરોપી વ્યક્તિ જ્યારે બોલાવવામાં આવે ત્યારે તેની સુનાવણીમાં ઉભા રહેશે. અદાલતો એ સિદ્ધાંત માટે મૌખિક આદર કરતાં વધુ ઋણી છે કે દોષિત હેરવ્યા પછી સજા શરૂ થાય છે, અને જ્યાં સુધી યોગ્ય રીતે પ્રયાસ કરવામાં ન આવે અને યોગ્ય રીતે દોષિત ન ઠરે ત્યાં સુધી દરેક માણસ નિર્દોષ હોવાનું માનવામાં આવે છે.

૨૨. પ્રારંભિક સમયથી, તે પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી કે કેસની સુનાવણી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી કસ્ટડીમાં અટકાયત કરવી એ ભારે મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. સમયાંતરે, આવશ્યકતા માંગ કરે છે કે કેટલાક બિન-દોષિત વ્યક્તિઓને ટ્રાયલમાં તેમની હાજરી સુરક્ષિત કરવા માટે સુનાવણી બાકી હોય ત્યાં સુધી કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવે, પરંતુ આવા કિસ્સાઓમાં, "આવશ્યકતા" એ મહત્વની કસોટી છે. આ દેશમાં, તે બંધારણમાં સમાવિષ્ટ વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના ખ્યાલથી તદ્દન વિરુદ્ધ હશે કે કોઈપણ વ્યક્તિને કોઈપણ બાબતમાં સજા થવી જોઈએ, જેના પર, તેને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો ન હોય અથવા કોઈ પણ સંજોગોમાં તેને વંચિત રાખવામાં આવે. તેની સ્વતંત્રતા માત્ર એવી માન્યતા પર છે કે જો તે સ્વતંત્રતા પર છોડી દેવામાં આવે તો સૌથી અસાધારણ સંજોગોમાં પણ તે સાક્ષીઓ સાથે ચેડા કરશે.

૨૩. જામીનના ઇનકારનો ઉદ્દેશ્ય હોવાના નિવારણના પ્રશ્ન ઉપરાંત, કોઈએ એ હકીકતને ભૂલવી જોઈએ નહીં કે દોષિત ઠર્યા પહેલાની કોઈપણ કેદમાં નોંધપાત્ર શિક્ષાત્મક સામગ્રી હોય છે અને કોઈપણ અદાલત માટે ભૂતપૂર્વના નામંજૂરના ચિહ્ન તરીકે જામીનનો ઇનકાર કરવો અયોગ્ય હશે. આરોપીને તેના માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો છે કે નહીં અથવા તેને પાઠ તરીકે જેલની સજાનો સ્વાદ આપવાના હેતુથી

દોષિત ઠરેલા વ્યક્તિને જામીન આપવાનો ઇનકાર કરવો."

"નિર્દોષતાની ધારણા"

૧૩. ગુનામાં દોષિત વ્યક્તિ નિર્દોષ હોવાની ધારણા કાયદેસર કાલ્પનિક કથાના માધ્યમથી કરવામાં આવે છે, જેથી કોર્ટ સમક્ષ ગુનાને સાબિત કરવાની ફરજ ફરિયાદી પર પડે છે. આમ, તે એજન્સીએ અદાલતને સંતુષ્ટ કરવી જોઈએ કે ઘરપકડ જરૂરી હતી અને જામીન પર વિસ્તરણ કરવાનો ઇનકાર કરવો જોઈએ.

૧૪. નિર્દોષતાની ધારણાને સમગ્ર વિશ્વમાં સ્વીકારવામાં આવી છે.નાગરિક અને રાજકીય અધિકારોના આંતરરાષ્ટ્રીય કરાર, ૧૯૬૬ની કલમ ૧૪ (૨) અને માનવ અધિકારોની સાર્વત્રિક જાહેરાતની કલમ ૧૧ મુજબ જ્યાં સુધી વ્યક્તિ દોષિત સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી કાયદાના મુખ્ય સિદ્ધાંત તરીકે નિર્દોષની ધારણાને સ્વીકારે છે.

૧૫. ઓસ્ટ્રેલિયા અને કેનેડા એમ બંનેમાં, વાજબી જામીનનો પ્રથમ દ્રષ્ટિએ અધિકાર અપરાધની ગંભીરતાને આધારે માન્ય છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં, જામીન માટે રોકડ થાપણ હોવી એ એક સામાન્ય પ્રથા છે.યુનાઇટેડ કિંગડમમાં, જામીનમાં

પ્રતિબંધોના સમૂહનો સમાવેશ થવાની સંભાવના વધારે છે.

૧૬. કેનેડાની સર્વોચ્ચ અદાલતે કોરી લી જેમ્સ માયર્સ વિ. હર મેજેસ્ટી ઘ ક્વીન, ૨૦૧ એસસીસી ૧૮માં ચુકાદો આપ્યો હતો કે, જામીન સ્વીકાર્ય કાનૂની માપદંડો પર ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. આ રીતે તે અદાલતને જામીન પર વિસ્તરણ પર વિચાર કરવા માટે પર્યાપ્ત વિવેકાધિકાર આપે છે, જેમાંનું એક કારણ બિનજરૂરી વિલંબ પણ છે. મહારાણી વિરુદ્ધ કેવિન એન્ટિક અને અન્ય, ૨૦૧૭ એસ.સી.સી. ૨૭:

"યોગ્ય કારણ વગર વાજબી જામીન ન આપવાનો અધિકાર એ પ્રબુદ્ધ ગુનાહિત ન્યાય વ્યવસ્થાનું આવશ્યક તત્વ છે. તે ફોજદારી ટ્રાયલ પ્રક્રિયાના પૂર્વ-અજમાયશના તબક્કે નિર્દોષતાની ધારણાની અસરને પ્રવેશ આપે છે અને આરોપી વ્યક્તિઓની સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરે છે. આ અધિકારના બે પાસાં છે: ગુના માટે આરોપિત વ્યક્તિ પાસે કારણ વગર જામીન નકારવાનો અને વ્યાજબી જામીન મેળવવાનો અધિકાર છે.

પ્રથમ પાસા હેઠળ, જોગવાઈ "ન્યાયી કારણ" વિના જામીનનો ઇનકાર કરી શકતી નથી, જો ઇનકાર સંકુચિત સંજોગોમાં થાય છે, અને જામીન પ્રણાલીની યોગ્ય કામગીરીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઇનકાર જરૂરી છે અને તે સિસ્ટમની બહારના કોઈપણ હેતુ માટે હાથ ધરવામાં આવ્યો ન હોય તો જ જામીન નામંજૂર કરવાનું યોગ્ય કારણ છે. બીજો પાસા, વાજબી જામીન મેળવવાનો અધિકાર જામીનની શરતો સાથે સંબંધિત છે, જેમાં

કોઈ પણ નાણાકીય ઘટકની માત્રા અને મુક્ત સમયગાળા માટે આરોપી પર લાદવામાં આવેલા અન્ય નિયંત્રણો સામેલ છે. તે આરોપી વ્યક્તિઓને મુક્ત કરવાની અયોગ્ય શરતો અને સ્વરૂપોથી બચાવે છે.

જ્યારે જામીનની સુનાવણી એક ઝડપી પ્રક્રિયા છે, ત્યારે જામીનની જોગવાઈઓ સંઘીય કાયદો છે અને તે તમામ પ્રાંતો અને પ્રદેશોમાં સતત અને ન્યાયી રીતે લાગુ થવી આવશ્યક છે. કેનેડાના જામીનના કાયદાનો મધ્યસ્થ ભાગ સીડી સિદ્ધાંત અને મુક્તિના અધિકૃત સ્વરૂપોનો સમાવેશ કરે છે, જે ફોજદારી સંહિતાની કલમ ૫૧૫ (૧) થી (૩)માં જોવા મળે છે. અપવાદો સિવાય, જ્યારે છૂટકારો આપે છે ત્યારે બાંહેધરી પર બિનશરતી મુક્તિ એ મૂળભૂત સ્થિતિ છે. છૂટછાટના વૈકલ્પિક સ્વરૂપો સીડી સિદ્ધાંતને અનુરૂપ લાગુ કરવા પડશે, જેનું ચુસ્ત પાલન થવું જોઈએ. શક્ય તેટલી વહેલી તકે અને ઓછામાં ઓછા અઘરા કારણોસર મુક્ત કરવાની તરફેણ કરવામાં આવી છે. જો રાજ્ય મુક્તિના વૈકલ્પિક સ્વરૂપની દરખાસ્ત કરે છે, તો આ સ્વરૂપ શા માટે જરૂરી છે તે દર્શાવવું જોઈએ. સીડીના દરેક સ્તરને વ્યક્તિગત રીતે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ અને વધુ પ્રતિબંધાત્મક સ્વરૂપમાં છૂટકારો મેળવવા આગળ વધતા પહેલા તેને નકારી કાઢવી જોઈએ. જ્યાં પક્ષકારો મુક્તિના સ્વરૂપ પર અસંમત હોય છે, ત્યાં ન્યાયાધીશ માટે ઓછા ભારે સ્વરૂપોને નકારી કાઢવાના નિર્ણયને ન્યાયી ઠેરવ્યા વિના વધુ પ્રતિબંધિત સ્વરૂપનો આદેશ આપવો એ કાયદાની ભૂલ છે. જામીનગીરી સાથેની ઓળખ એ મુક્તિના સૌથી મુશ્કેલ સ્વરૂપોમાંથી એક છે, અને જ્યાં સુધી તમામ ઓછા ભાર્યુક્ત સ્વરૂપોને અયોગ્ય ગણવામાં ન આવે અને નકારી ન દેવામાં આવે ત્યાં સુધી તેને લાદવી જોઈએ નહીં. જો આરોપીઓ કે તેમની જામીનદારો પાસે વાજબી

રીતે વસૂલી શકાય તેવી મિલકતો હોય અને તેઓ અદાલતની સંતુષ્ટિ અનુસાર તે મિલકતોને ગિરવી રાખવા સક્ષમ હોય તો આરોપીઓ પર રોકડ જામીન લાદવાની જરૂર નથી. માન્યતા એ કાર્યકારી રીતે રોકડ જામીન જેટલી જ હોય છે અને તેની પણ એટલી જ દંડાત્મક અસર હોય છે. અપવાદરૂપ સંજોગોમાં જ રોકડ જામીન પર આધાર રાખવો જોઈએ, જેમાં જામીન સાથે માન્યતા પર મુક્તિ ઉપલબ્ધ ન હોય. જ્યારે રોકડ જામીન આપવાનો આદેશ આપવામાં આવે છે, ત્યારે રકમ એટલી ઊંચી ન હોવી જોઈએ કે તે અસરકારક રીતે અટકાયત આદેશ સમાન હોય, જેનો અર્થ એ થાય છે કે આ રકમ જરૂરિયાત કરતાં વધુ ન હોવી જોઈએ જે અન્યથા અટકાયત અને આરોપીના સાધનો અને કેસના સંજોગોને અનુરૂપ હોય. આરોપીને ચૂકવણી કરવાની ક્ષમતાની તપાસ કરવાની ન્યાયાધીશ હકારાત્મક જવાબદારી ધરાવે છે. હેઠળ મુક્તિની શરતો કલમ ૫૧૫ (જ) ની જોગવાઈ હેઠળ મુક્તિની શરતો એટલી જ હોવી જોઈએ કે તે અટકાયતના કાયદેસર માપદંડ સાથે સંબંધિત ચિંતાઓ દૂર કરવા માટે અને આરોપીઓને મુક્ત કરવા માટે જરૂરી હોય. તેને આરોપી વ્યક્તિના વર્તનને બદલવા અથવા આરોપી વ્યક્તિને સજા આપવા માટે લાદવી જોઈએ નહીં. જ્યાં જામીન સમીક્ષાની વિનંતી કરવામાં આવે છે, ત્યાં અદાલતોએ આર. વી. સેન્ટ ક્લાઉડ, ૨૦૧૫ એસસીસી ૨૭, [૨૦૧૫] ૨ એસસીઆર ૩૨૮. ને અનુસરવું".

૧૭. આપણે માત્ર એટલું જ કહી શકીએ કે જામીન પર વિસ્તરણ માટેની વિચારણાને સંચાલિત કરતા ઘણા દેશોમાં વિશેષ જોગવાઈઓ હોવા છતાં, અદાલતોએ હંમેશાં નિર્દોષતાની ધારણાના સ્વીકૃત સિદ્ધાંત પર તેનું અર્થઘટન કર્યું છે

અને આરોપીની તરફેણમાં રાખ્યું છે.

૧૮. ભારતમાં પણ સ્થિતિ અલગ નથી. આ કોર્ટ સહિતની અદાલતોનું સાતત્યપૂર્ણ વલણ રહ્યું છે કે નિર્દોષતાની ધારણા, અનુચ્છેદ ૨૧ નું એક પાસું હોવાને કારણે, આરોપીના લાભ માટે પ્રેરિત કરશે. પરિણામે અદાલતમાં આરોપ સાબિત કરવા માટે ફરિયાદ પક્ષ પર ભાર મૂકવામાં આવે છે. પુરાવાના ભારણનું મૂલ્યાંકન વાજબી શંકા વગરના સિદ્ધાંતના આધારે થવું જોઈએ.

ગુનાહિત પ્રક્રિયા સંહિતાની જોગવાઈઓ

" એક અનિયંત્રિત શક્તિ સ્વતંત્રતાનો કુદરતી દુશ્મન છે "

– હેરોલ્ડ લાસ્કી ‘લિબર્ટી ઇન ધ મોડર્ન સ્ટેટ’માં

૧૯. ફોજદારી કાર્યવાહીની સંહિતા, એક પ્રક્રિયાગત કાયદો હોવા છતાં, ભારતના બંધારણની કલમ ૨૧ અને ૨૨ હેઠળ સમાવિષ્ટ અવિશ્વસનીય અધિકાર પર ઘડવામાં આવેલો છે. ઉપરોક્ત જોગવાઈઓ સ્પષ્ટ રીતે સંસદની ઈચ્છા દર્શાવે છે.

૨૦. "જામીન" શબ્દને ઉપરોક્ત રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યો નથી, તેમ

છતાં, કલમ ૨૨એ જામીનપાત્ર અને બિન-જામીનપાત્ર ગુનાને વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

બિન-જામીનપાત્ર ગુનો એ એક સંજ્ઞાનને પાત્ર અપરાધ છે જે પોલીસ અધિકારીને

વોરંટ વગર ઘરપકડ કરવા માટે સક્ષમ બનાવે છે.ઉપરોક્ત સત્તાનો ઉપયોગ કરવા

માટે, સંહિતા બંધી સ્વરુપે કેટલાક પ્રતિબંધો લાગુ કરે છે.

સંહિતાની કલમ ૪૧,૪૧ એ અને ૬૦ એ

પ્રકરણ ૫ – વ્યક્તિઓની ઘરપકડ

૪૧. ક્યારે પોલીસ વોરંટ વગર ઘરપકડ કરી શકે.

(૧) કોઈપણ પોલીસ અધિકારી મેજિસ્ટ્રેટનો આદેશ લીધા વિના અથવા વોરંટ લીધા વિના કોઈપણ વ્યક્તિની ઘરપકડ કરી શકશે.

(ક) જે કોઈ, પોલીસ અધિકારીની હાજરીમાં, પોલીસ અધિકારનો અપરાધ કરે

(ખ) જેની સામે કોઈ વાજબી ફરિયાદ કરવામાં આવી હોય અથવા વિશ્વસનીય માહિતી મળી હોય અથવા એવી વાજબી શંકા હોય કે તેણે પોલીસ અધિકારનો સાત વર્ષથી ઓછી કેદની સજા અથવા દંડ સાથે કે દંડ વિના સાત વર્ષ સુધી લંબાવવામાં આવી હોય, જો નીચેની શરતો સંતોષવામાં આવે તો --

(i) પોલીસ અધિકારી પાસે આવી ફરિયાદ, માહિતી અથવા શંકાના આધારે એવું માનવાનું કારણ હોય કે આવી વ્યક્તિએ કથિત ગુનો કર્યો છે.

(ii) પોલીસ અધિકારીને સંતોષ છે કે આવી ઘરપકડ જરૂરી છે--

(ક) એવી વ્યક્તિને વધુ કોઈ ગુનો કરવાથી અટકાવવા માટે, અથવા

(ખ) ગુનાની યોગ્ય તપાસ માટે, અથવા

(ગ) કોઈ પણ રીતે ગુનાનો પુરાવો ગાયબ થવા કે તેની સાથે છેડછાડ કરતી અટકાવવા, અથવા

(ઘ) એવી વ્યક્તિને કેસની હકીકતો જાણતી કોઈ વ્યક્તિને કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રલોભન, ઘમકી અથવા વચન આપવાથી અટકાવવા માટે, જેથી તેને કોર્ટ સમક્ષ અથવા પોલીસ અધિકારી સમક્ષ આવી હકીકતો જાહેર કરવાથી અટકાવી શકાય, અથવા

(ચ) જ્યાં સુધી એવી વ્યક્તિની ઘરપકડ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી, જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે તેની અદાલતમાં હાજરી સુનિશ્ચિત કરી શકાશે નહિ,

અને પોલીસ અધિકારી આવી ઘરપકડ કરતી વખતે પોતાનાં કારણો લેખિત રીતે લખી લેશે:

પરંતુ આ પેટાકલમની જોગવાઈઓ હેઠળ કોઈ વ્યક્તિની ઘરપકડ કરવાની જરૂર ન હોય તેવા તમામ કિસ્સાઓમાં પોલીસ અધિકારી ઘરપકડ ન કરવા માટેના કારણો લેખિત રીતે નોંધીને રાખશે.

(ખઅ) જેમની સામે વિશ્વસનીય માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે કે તેણે પોલીસ અધિકારનો ગુનો કર્યો છે જે દંડ સાથે અથવા દંડ વિનાનો અથવા મૃત્યુદંડની સજા સાથે સાત વર્ષથી વધુની કેદની સજાને પાત્ર છે અને પોલીસ અધિકારી પાસે તે માહિતીના આધારે માનવાનું કારણ છે કે આવી વ્યક્તિએ ઉપરોક્ત ગુનો કર્યો છે;

(ગ) જે આ સંહિતા હેઠળ અથવા રાજ્ય સરકારના આદેશ દ્વારા અપરાધી તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો હોય, અથવા

(ઘ) જેમની પાસે ચોરીની મિલકત હોવાની વાજબી શંકા હોય અને જેમણે આવી મિલકતના સંદર્ભમાં ગુનો કર્યો હોવાની વાજબી શંકા હોય, અથવા

(ચ) જેમણે કોઈ પોલીસ અધિકારીને તેની ફરજ નિભાવતી વખતે અવરોધ ઊભો કર્યો હોય અથવા જે કાયદેસર કસ્ટડીમાંથી ભાગી છૂટવાનો પ્રયાસ કર્યો હોય, અથવા

(છ) જે યુનિયનના કોઈ પણ સશસ્ત્ર દળોમાંથી ભાગેડુ હોવાની વાજબી શંકા ધરાવતો હોય, અથવા

(જ) જેની સામે વાજબી ફરિયાદ કરવામાં આવી હોય અથવા જેને ભારતની બહારના કોઈ પણ સ્થળે કરેલા કોઈ કૃત્યમાં તેની સંકળાયેલા હોવાની વિશ્વસનીય માહિતી મળી હોય અથવા વાજબી શંકા હોય, અને જે જો ભારતમાં કરવામાં આવ્યું હોત, તો તે અપરાધ તરીકે દંડનીય હોત, અને જેના માટે તે પ્રત્યાર્પણને લગતા કોઈ કાયદા હેઠળ, અથવા, અન્યથા, ભારતમાં ઝડપાયેલો અથવા કસ્ટડીમાં લેવામાં આવતો હોય,

(ઝ) જે છોડી મુકવામાં આવેલ ગુનેગાર હોવાને કારણે કલમ ૩૫૬ ની પેટા-કલમ (૫) હેઠળ બનાવેલા કોઈ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરે, અથવા

(ટ) જેમની ઘરપકડ માટે અન્ય પોલીસ અધિકારી તરફથી લેખિત કે મૌખિક કોઈ પણ માગણી પ્રાપ્ત થઈ હોય, શરત એ છે કે આ માગણીમાં ઘરપકડ કરાયેલી વ્યક્તિ અને ગુના કે અન્ય કારણ કે જેના માટે ઘરપકડ કરવાની હોય તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે અને તેના પરથી એવું જણાય છે કે જે અધિકારીએ માંગણી કરી હોય તેના વોરંટ વિના તે વ્યક્તિની કાયદેસર રીતે ઘરપકડ કરવામાં આવી શકે છે,

(૨) કલમ ૪૨ની જોગવાઈઓને અધીન રહીને, પોલીસ અધિકાર વિનાના ગુનામાં સંકળાયેલી અથવા જેની સામે ફરિયાદ કરવામાં આવી હોય અથવા વિશ્વસનીય માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય અથવા તેના સંબંધિત હોવાની વાજબી શંકા હોય તેવી કોઈપણ વ્યક્તિની ઘરપકડ મેજિસ્ટ્રેટના વોરંટ અથવા ઓર્ડર સિવાય કરી શકાશે નહીં.

૪૧ અ પોલીસ અધિકારી સમક્ષ હાજર થવા માટેની નોટિસ.—

(૧) [પોલીસ અધિકારી], એવા તમામ કિસ્સાઓમાં કે જ્યાં કલમ ૪૧ ની પેટા-કલમ

- (૧)ની જોગવાઈઓ હેઠળ કોઈ વ્યક્તિની ઘરપકડ જરૂરી ન હોય, તે વ્યક્તિ કે જેની સામે વાજબી ફરિયાદ કરવામાં આવી હોય, અથવા વિશ્વસનીય માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય, અથવા તેણે પોલીસ અધિકારનો ગુનો કર્યો હોય તેવી વાજબી શંકા પ્રવર્તે છે, તેને નિર્દેશિત કરતી નોટિસ જારી કરવી જોઈએ, તેની સમક્ષ અથવા નોટિસમાં સ્પષ્ટ કરી શકાય તેવા અન્ય સ્થળે હાજર થવું.
- (૨) કોઈ વ્યક્તિને આવી નોટિસ આપવામાં આવે તો તે વ્યક્તિની ફરજ રહેશે કે તે નોટિસની શરતોનું પાલન કરે.
- (૩) જો આવી વ્યક્તિ નોટિસનું પાલન કરે છે અને તેનું પાલન કરવાનું ચાલુ રાખે છે, ત્યાં નોટિસમાં ઉલ્લેખિત ગુના અંગે તેની ઘરપકડ કરી શકાશે નહીં, સિવાય કે, નોંધાયેલા કારણોસર, પોલીસ અધિકારીને એવું લાગતું હોય કે તેની ઘરપકડ કરવી જોઈએ.
- (૪) આવી વ્યક્તિ, કોઈ પણ સમયે, નોટિસની શરતોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જાય અથવા પોતાની ઓળખ આપવા તૈયાર ન હોય, તો પોલીસ અધિકારી, આ વતી સક્ષમ કોર્ટ દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલા આવા આદેશોને આધિન, નોટિસમાં ઉલ્લેખિત ગુના માટે તેની ઘરપકડ કરી શકે છે

xxx

xxx

xxx

૬૦ અ. આચારસંહિતા અનુસાર કડક રીતે ઘરપકડ કરવી.-

આ સંહિતાની જોગવાઈઓ અથવા તત્કાલિન અમલમાં હોય તેવા અન્ય કોઈ કાયદાની જોગવાઈઓ જેમાં ઘરપકડની જોગવાઈ છે તે સિવાય કોઈ ઘરપકડ કરી શકાશે નહીં."

૨૧. સંહિતાના પ્રકરણ ૫ હેઠળ કલમ ૪૧ વ્યક્તિઓની ઘરપકડ સાથે સંબંધિત છે.કોન્ઝિઝેબલ ગુના માટે પણ, ઘરપકડ ફરજિયાત નથી, જે આ

જોગવાઈના આદેશ પરથી જોઈ શકાય છે. જો અધિકારીને સંતોષ થાય કે કોઈ વ્યક્તિએ કોગ્નિઝેબલ અપરાધ કર્યો છે, જે સાત વર્ષથી ઓછી અથવા તે મુદત સુધીની કેદની સજાની પાત્ર છે, અથવા જે દંડ સાથે કે વિના, તો ઘરપકડ ત્યારે જ થઈ શકે છે જ્યારે તે સંતુષ્ટ થાય કે કથિત વ્યક્તિએ ગુનો કર્યો છે અથવા ગુનો કર્યાની શંકા છે અને તેની ઘરપકડ કરવાની જરૂર છે. આ પ્રકારની જરૂરિયાત કોઈ પણ પ્રકારનો વધુ અપરાધ થતો અટકાવવા, અને તેને/તેણીને ક્યાં તો ચોગ્ય તપાસ માટે, અને પુરાવા સાથે છેડછાડ કે ગાયબ થવાથી અટકાવવા માટે દોરવામાં આવે છે. આ વ્યક્તિને કોઈપણ વ્યક્તિને કોઈપણ પ્રકારનું પ્રલોભન આપવાથી, ઘમકી આપવાથી અથવા હકીકત અનુસાર વચનો આપવાથી રોકવા જેથી તેને કોર્ટ અથવા પોલીસ અધિકારી સમક્ષ કથિત હકીકતો જાહેર કરવાથી અટકાવી શકાય માટે પણ ઘરપકડ કરી શકાય છે. એક વધુ આધાર જેના પર ઘરપકડ જરૂરી હોઈ શકે છે તે છે જ્યારે ઘરપકડ પછી કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવા માટે તેની/તેણીની હાજરી જરૂરી છે અને તેની ખાતરી આપી શકાતી નથી.

૨૨. આ જોગવાઈ પોલીસ અધિકારીને ઘરપકડ કરતી વખતે તેના કારણો લેખિતમાં રેકૉર્ડ કરવા ફરજિયાત બનાવે છે. આમ, પોલીસ અધિકારીની ફરજ છે કે તેઓ

ઘરપકડ માટેના કારણો લેખિત રીતે નોંધે.એ જ રીતે, જ્યારે તે/તેણી ઘરપકડ ન કરવાનું પસંદ કરે ત્યારે પણ પોલીસ અધિકારીએ કારણ નોંધવાના રહેશે. અન્ય કારણોની સાથે, જ્યારે આરોપ સાત વર્ષથી વધારે હોય, ત્યારે ઉપરોક્ત પ્રક્રિયાની કોઈ જરૂર નથી.

૨૩. કલમ ૪૧ નું પાલન ન કરવાના પરિણામો ચોક્કસપણે ગુના માટે શંકાસ્પદ વ્યક્તિના લાભમાં રહેશે.પરિણામે, જામીન પર મુક્ત કરવા માટેની અરજીઓ પર વિચાર કરતી વખતે અદાલતોએ આ જોગવાઈના યોગ્ય પાલનની સંતુષ્ટિ કરવાની રહેશે. કોઈપણ પ્રકારે જો આ જોગવાઈઓનું પાલન ન કરવામાં આવ્યું હોય, તો આરોપીને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવશે.

૨૪. કલમ ૪૧-એ પોલીસ અધિકારી સમક્ષ હાજર થવા માટેની પ્રક્રિયા સાથે સંબંધિત છે, જેમના દ્વારા નોટિસ જારી થવાની જરૂરિયાત ઉભી થઈ છે કે, જેની સામે યોગ્ય ફરિયાદ કરવામાં આવી છે, અથવા વિશ્વસનીય માહિતી મળી છે અથવા વાજબી શંકાનું અસ્તિત્વ છે કે તેણે કોઈ ગુનો કર્યો છે અને કલમ ૪૧(૧) હેઠળ ઘરપકડ કરવાની જરૂર નથી. કલમ ૪૧-બી અધિકારી દ્વારા ફરજિયાત ઘરપકડ

કરવાની પ્રક્રિયા સાથે સંબંધિત છે.

૨૫. કલમ ૪૧ અને ૪૧-એ નાં ઉદ્દેશ અને વ્યાપ બાબતે, એ સ્પષ્ટ છે કે, આ બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૧ નાં પાસા છે. અર્નેશ કુમાર વિરુદ્ધ બિહાર રાજ્ય, (૨૦૧૪) ૮ એસસીસી ૨૭૩ ના ચુકાદાના અનુસંધાને આ બાબતે વધુ સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર નથી.

"૭.૧ ઉપરોક્ત જોગવાઈને સામાન્ય રીતે વાંચવાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, સાત વર્ષથી ઓછી કેદની સજા અથવા દંડ સાથે કે દંડ વિના સાત વર્ષ સુધી લંબાવવામાં આવી શકે તેવા ગુના માટે આરોપીને, પોલીસ અધિકારી દ્વારા માત્ર તેની સંતુષ્ટિ ને આધારે ધરપકડ કરી શકશે નહીં કે આવી વ્યક્તિએ ઉપરોક્ત મુજબ દંડનીય ગુનો કર્યો છે.આ પ્રકારનાં કેસોમાં, ધરપકડ પહેલાં પોલીસ અધિકારીને ખાતરી થવી જરૂરી છે કે, આ પ્રકારની ધરપકડ- એવી વ્યક્તિને વધુ કોઈ ગુનો કરવાથી રોકવા માટે, અથવા કેસની યોગ્ય તપાસ કરવા માટે અથવા, આરોપીને પુરાવા ગુમ કરવાથી રોકવા માટે અથવા ગુનાના પુરાવા સાથે કોઈ પણ રીતે છેડછાડ કરવાથી રોકવા માટે અથવા, અદાલત કે પોલીસ અધિકારી સમક્ષ હકીકત જાહેર કરવાથી રોકવા, આરોપી દ્વારા સાહેદને પ્રલોભન, ધમકી કે વચન આપતા રોકવા માટે, અથવા જો આરોપીની ધરપકડ કરવામાં ન આવી તો, જરૂર વખતે અદાલતમાં તેની હાજરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, જરૂરી છે.આ એવા તારણો છે, જે કોઈ પણ વ્યક્તિ, તથ્યોના આધારે મેળવી શકે છે.

૭.૨ કાયદો પોલીસ અધિકારીને લેખિત રીતે હકીકતો જણાવવાનો અને કારણ નોંધવાની ફરજ પાડે છે, જેના લીધે તેઓ આ પ્રકારની ઘરપકડ કરતી વખતે ઉપરોક્ત કોઈપણ જોગવાઈઓ દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલા નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા હતા. કાયદામાં પોલીસ અધિકારીઓને ઘરપકડ ન કરવાના કારણો લેખિત રીતે નોંધવાની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

૭.૩ આવશ્યક રીતે, ઘરપકડ પહેલા પોલીસ અધિકારીએ પોતાની જાતને સવાલ પૂછવો જોઈએ કે, શા માટે ઘરપકડ કરવામાં આવી રહી છે? શું તે ખરેખર જરૂરી છે? તેનાથી કયો હેતુ સર થશે? તેનાથી શું ઉદ્દેશ્ય સિદ્ધ થશે? આ પ્રશ્નો ઉકેલવામાં આવ્યા પછી અને ઉપર જણાવ્યા અનુસાર એક કે બીજી શરતો પૂર્ણ થયા પછી જ ઘરપકડ કરવાની સત્તાનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. બીજી રીતે કહીએ તો, ઘરપકડ પહેલાં પોલીસ અધિકારીઓને માહિતી અને સામગ્રીના આધારે માનવાનું કારણ હોવું જોઈએ કે આરોપીએ ગુનો કર્યો છે. આ ઉપરાંત પોલીસ અધિકારીને એ વાતનો પણ ખાતરી હોવી જોઈએ કે સીઆરપીસીની કલમ ૪૧ ની કલમ (૧) ની પેટાકલમ (એ) થી (ઇ) માં ઉલ્લેખિત એક કે વધુ હેતુઓ માટે ઘરપકડ જરૂરી છે.

૮. પોલીસ દ્વારા વોરન્ટ વગર ઘરપકડ કરાયેલા આરોપીને સીઆરપીસીની કલમ ૫૭ અને ભારતના બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૨(૨) હેઠળ બંધારણીય અધિકાર છે જે અંતર્ગત બિનજરૂરી વિલંબ વિના અને કોઈપણ સંજોગોમાં, મુસાફરીના સમયને બાકાત કરતાં, ૨૪ કલાકમાં મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ થવાનો અધિકાર છે:

૮.૧ કેસની તપાસ દરમિયાન, જો સીઆરપીસીની કલમ ૧૬૭ હેઠળ મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા અધિકૃત કરવામાં આવે, ત્યારે જ આરોપીને ૨૪ કલાકથી વધુ સમય માટે અટકાયતમાં રાખી શકાય છે. અટકાયતને અધિકૃત કરવાની સત્તા ખૂબ જ પ્રામાણિક કાર્ય છે. તે નાગરિકોની સ્વતંત્રતાને અસર કરે છે અને તેનો ઉપયોગ ખૂબ કાળજી અને સાવચેતી સાથે કરવાની જરૂર છે. અમારો અનુભવ છે કે, તેમાં જરૂર જેટલી ગંભીરતા દાખવવામાં આવતી નથી. ઘણા કિસ્સાઓમાં, અટકાયતને નિયમિત, કેબ્યુઅલ અને કેવેલિયર રીતે અધિકૃત કરવામાં આવે છે.

૮.૨ મેજિસ્ટ્રેટ સીઆરપીસીની કલમ ૧૬૭ હેઠળ અટકાયતને અધિકૃત કરે તે પહેલાં, તેમણે પહેલા ખાતરી કરવાની રહેશે કે ઘરપકડ કાયદેસર છે અને કાયદા અનુસાર કરવામાં આવી છે અને ઘરપકડ કરવામાં આવેલી વ્યક્તિના તમામ બંધારણીય અધિકારો સંતુષ્ટ થાય છે. જો પોલીસ અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવેલી ઘરપકડ, સંહિતાની કલમ ૪૧ ની જરૂરિયાતોને સંતોષતી ન હોય, તો મેજિસ્ટ્રેટની ફરજ છે કે વધુ સમય માટે તેની અટકાયતને અધિકૃત ન કરે અને આરોપીને મુક્ત કરે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જ્યારે કોઈ આરોપીને મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ઘરપકડ કરનાર પોલીસ અધિકારીએ મેજિસ્ટ્રેટને ઘરપકડ માટે હકીકતો, કારણો અને તેના તારણો રજૂ કરવા પડે છે અને મેજિસ્ટ્રેટને સંતોષ થાય કે, સીઆરપીસીની કલમ ૪૧ હેઠળ ઘરપકડ માટેની પૂર્વ શરત પૂર્ણ થઈ છે અને તે પછી જ તે આરોપીની અટકાયતને અધિકૃત કરશે.

૮.૩ અટકાયતને અધિકૃત કરતા પહેલા મેજિસ્ટ્રેટ પોતાની ખાતરીની નોંધ કરવી જોઈએ, જે ટૂંકમાં હોઈ શકે છે પરંતુ આ ખાતરી તેમના

આદેશમાં પ્રતિબિંબિત થવી જોઈએ. તે ક્યારેય પોલીસ અધિકારીના અનુમાન પર આધારિત ન હોવું જોઈએ, ઉદાહરણ તરીકે, જો પોલીસ અધિકારી એ વ્યક્તિને વધુ કોઈ ગુનો કરવાથી અટકાવવા અથવા કેસની યોગ્ય તપાસ માટે અથવા પુરાવા સાથે ચેડાં કરવાથી અથવા પ્રલોભન આપતો રોકવા વગેરે માટે જરૂરી સમજે છે, તો તે પોલીસ અધિકારી મેજિસ્ટ્રેટને હકીકતો, કારણો અને સામગ્રી રજૂ કરશે, જેના આધારે પોલીસ અધિકારી તેના નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યો હતો.તેની તપાસ મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા અટકાયતને અધિકૃત કરતી વખતે કરવામાં આવશે અને લેખિત રીતે સંતોષ વ્યક્ત કર્યા પછી જ મેજિસ્ટ્રેટ આરોપીની અટકાયતને અધિકૃત કરશે.

૮.૪ બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જ્યારે શંકાસ્પદ વ્યક્તિ ની ઘરપકડ કરવામાં આવે છે અને અટકાયતને અધિકૃત કરવા માટે મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે છે, ત્યારે મેજિસ્ટ્રેટ આ પ્રશ્ન પર ધ્યાન આપવાનું રહેશે કે, શું ઘરપકડ માટે ચોક્કસ કારણો નોંધવામાં આવ્યા છે અને જો એમ હોય તો પ્રથમ દ્રષ્ટિએ તે કારણો સુસંગત છે અને બીજું, ઉપરોક્ત કોઈ શરતો લાગુ પડે છે તેવા વાજબી નિષ્કર્ષ પર પોલીસ અધિકારી પહોંચ્યા છે.આ મર્યાદિત સીમા સુધી મેજિસ્ટ્રેટ ન્યાયિક તપાસ કરશે.

૯... ઉપરોક્ત જોગવાઈ સ્પષ્ટ કરે છે કે તમામ કિસ્સાઓમાં જ્યાં સીઆરપીસીની કલમ ૪૧ (૧) હેઠળ વ્યક્તિની ઘરપકડ કરવાની જરૂર નથી, ત્યાં પોલીસ અધિકારીએ આરોપીને ચોક્કસ સ્થળ અને સમયે હાજર થવા નોટિસ જારી કરવાની જરૂર છે.કાયદો આવા આરોપીને પોલીસ અધિકારી સમક્ષ હાજર થવાની ફરજ પાડે છે

અને તે વધુમાં ફરજિયાત બનાવે છે કે જો આ પ્રકારનો આરોપી નોટિસની શરતોનું પાલન કરે છે તો તેની ઘરપકડ નહીં થાય, સિવાય કે પોલીસ અધિકારીનો અભિપ્રાય છે ઘરપકડ કરવી જરૂરી છે જેના કારણે નોંધવાના રહેશે. આ તબક્કે પણ સીઆરપીસીની કલમ ૪૧ હેઠળ ઘરપકડ માટે પૂર્વવર્તી શરતોનું પાલન કરવું પડશે અને મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા ઉપરોક્ત મુજબ જ તપાસ કરવામાં આવશે.

૧૦. અમારો મત છે કે જો સીઆરપીસીની કલમ ૪૧ની જોગવાઈઓ કે જે પોલીસ અધિકારીને મેજિસ્ટ્રેટના આદેશ વિના અને વોરન્ટ વિના આરોપીની ઘરપકડ કરવા માટે અધિકૃત કરે છે, નિષ્ઠાપૂર્વક લાગુ કરવામાં આવે, તો પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા ઇરાદાપૂર્વક અથવા અજાણતા કરેલી ખોટી બાબતોને સુધારી શકાય અને આગોતરા જામીન આપવા માટે અદાલતમાં આવતા કેસોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય. અમે એ બાબત પર ભાર મૂકીએ છીએ કે કેસ ડાયરીમાં ઘરપકડ કરવા માટે સીઆરપીસીની કલમ ૪૧ માં સમાવિષ્ટ તમામ અથવા મોટાભાગના કારણો યાંત્રિક રીતે પુનઃપ્રસ્તુત કરવાની પ્રથા ને વેગ ન આપવામાં આવે અને બંધ કરવામાં આવે.

૧૧. આ ચુકાદામાં અમારો પ્રયાસ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે પોલીસ અધિકારીઓ, આરોપીની બિનજરૂરી ઘરપકડ ન કરે અને મેજિસ્ટ્રેટ કેઝ્યુઅલ રીતે અને યાંત્રિક રીતે અટકાયતને અધિકૃત ન કરે. ઉપર જે નોંધ્યું, તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, અમે નીચે મુજબના દિશાનિર્દેશ આપીએ છીએ:

૧૧.૧ તમામ રાજ્ય સરકારોએ આઈપીસીની કલમ ૪૮૮-એ હેઠળ જ્યારે કોઈ કેસ નોંધવામાં આવે ત્યારે તેમના પોલીસ અધિકારીઓને આપમેળે ઘરપકડ ન કરવાની સૂચના આપવી જોઈએ, પરંતુ સીઆરપીસીની કલમ

જી૧ માંથી ઉપર દર્શાવેલા માપદંડો હેઠળ ઘરપકડ કરવાની જરૂરિયાત વિશે અધિકારીઓએ ખાતરી કરવી જોઈએ;

૧૧.૨ તમામ પોલીસ અધિકારીઓને કલમ જી૧ (૧) (બી) (ii) હેઠળ ચોક્કસ પેટાકલમો ધરાવતી ચેક લિસ્ટ આપવાની રહેશે;

૧૧.૩ આરોપીને વધુ અટકાયત માટે મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરતી વખતે, પોલીસ અધિકારી યોગ્ય રીતે ભરેલી ચેક લિસ્ટ ફોરવર્ડ કરશે અને તે કારણો અને સામગ્રી રજૂ કરશે, જેના કારણે ઘરપકડ કરવાની જરૂર પડી હતી;

૧૧.૪ આરોપીની અટકાયતને અધિકૃત કરતી વખતે મેજિસ્ટ્રેટ ઉપરોક્ત શરતો મુજબ પોલીસ અધિકારી દ્વારા રજૂ કરાયેલા અહેવાલનો અભ્યાસ કરશે અને તેનો સંતોષ નોંધ્યા પછી જ મેજિસ્ટ્રેટ તેમની અટકાયતને અધિકૃત કરશે;

૧૧.૫ આરોપીની ઘરપકડ ન કરવાનો નિર્ણય કેસ શરૂ થયાની તારીખથી બે અઠવાડિયાની અંદર મેજિસ્ટ્રેટને મોકલવામાં આવશે અને તેમાં જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા લેખિત રીતે નોંધવામાં આવનાર કારણોની નકલ સામેલ હશે;

૧૧.૬ સીઆરપીસીની કલમ જી૧-એ પ્રમાણે, આરોપી પર કેસ શરૂ થયાની તારીખથી બે અઠવાડિયાની અંદર હાજર રહેવાની નોટિસ આપવાની રહેશે, જેને જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા લેખિત કારણોસર લંબાવવામાં આવી શકે છે;

૧૧.૭ ઉપરોક્ત નિર્દેશોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા બદલ સંબંધિત પોલીસ

અધિકારીઓને વિભાગીય કાર્યવાહી માટે જવાબદાર બનાવવા ઉપરાંત,
તેઓ પ્રાદેશિક હકૂમત ધરાવતી ઉચ્ચ અદાલત સમક્ષ અદાલતની
અવગણના માટે પણ દંડિત કરવામાં આવશે;

૧૧.૮ સંબંધિત જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા ઉપરોક્ત કારણો નોંધ્યા વગર
અટકાયતને અધિકૃત કરવી તે જે તે ઉચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા વિભાગીય
કાર્યવાહી માટે જવાબદાર હશે.

૧૨. અમે ઉમેરીએ છીએ કે ઉપરોક્ત નિર્દેશો માત્ર ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૪૯૮-એ
અથવા દહેજ પ્રતિબંધક કાયદાની કલમ ૪ હેઠળના કેસોને જ નહીં, પરંતુ એવા
કેસોમાં પણ લાગુ પડશે જે ગુના કે જેમાં, દંડ સાથે કે વગર, સાત વર્ષથી ઓછી કેદની
સજા અથવા સાત વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઈ હોય."

૨૬. અમે માત્ર એ વાત પર ભાર મૂકીએ છીએ કે ઉપરોક્ત નિર્દેશોનું પાલન તપાસ
અને ફરિયાદી એજન્સીઓ દ્વારા અક્ષરશઃ તેમજ તેનો હાર્દ સચવાય તે રીતે કરવું
જોઈએ, જ્યારે કલમ ૪૧નું પાલન ન કરવા અંગે અમે વ્યક્ત કરેલા વિચારો અને
તેમાંથી નીકળતા પરિણામોને અદાલતે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ, જે આદેશોમાં
પ્રતિબિંબિત થવાની અપેક્ષા છે.

૨૭. અર્નેશ કુમાર (સુપ્રા) કેસમાં આ અદાલતના પ્રસ્થાપિત સિદ્ધાંતો હોવા છતાં,

સંહિતાની કલમ ૪૧-એ ના આદેશનું પાલન કરવા માટે કોઈ નક્કર પગલું લેવામાં આવ્યું નથી.બીજી બાબતો સાથે, આ અદાલતે કલમ ૪૧ (૧) (બી) (i) અને (ii) નું સ્પષ્ટપણે અર્થઘટન કર્યું છે અને નોંધ્યું છે કે પોલીસ અધિકારીને માનવાનું કારણ હોવા છતાં, ઘરપકડ કરવાની જરૂરિયાત રહેલી હોવી જોઈએ.આમ, કલમ ૪૧ ની પેટાકલમ (૧) (બી) (i) ને પેટાકલમ (ii) ની સાથે વાંચવી રહી અને તેથી ‘વિશ્વાસ કરવા માટેના કારણ’ અને ‘ઘરપકડ પર સંતોષ’ એમ બંને તત્વો ફરજિયાત છે અને તે મુજબ પોલીસ અધિકારી દ્વારા નોંધ કરવાની રહેશે.

૨૮. અમારા ધ્યાનમાં એ પણ આવ્યું છે કે, સંહિતાની કલમ ૪૧-એ ના ફરજિયાત અનુપાલનના સંબંધમાં કોઈ ચોક્કસ માર્ગદર્શિકા નથી.દિલ્લી ઉચ્ચ અદાલતે ૦૭/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ રિટ પિટીશન (C) નં. ૭૬૦૮/૨૦૧૭ નો નિર્ણય કરતી વખતે એક પ્રયાસ કર્યો હતો, ત્યારબાદ કન્ટેમ્પ્ટ કેસ (સી) નં. ૪૮૦/૨૦૨૦ અને સીએમ એપ્લિકેશન નં. ૨૫૦૫૪/૨૦૨૦ માં ૨૮/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ આપવામાં આવેલા આદેશની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેમાં માત્ર માર્ગદર્શિકાની જરૂરિયાત જ નહીં, પરંતુ સંબંધિત અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી ન કરવાની અસરની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.અમે એ હકીકતની

પણ નોંધ લઈએ છીએ કે, દિલ્હી પોલીસ દ્વારા સ્ટેન્ડિંગ ઓર્ડર નંબર ૧૦૮/૨૦૨૦ પસાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા નોટિસ અથવા ઓર્ડર ઇશ્યૂ કરવા પ્રક્રિયાનાં સ્વરૂપમાં માર્ગદર્શિકાનો સેટ આપવામાં આવ્યો છે.ઉપરોક્ત પગલાંને ધ્યાનમાં રાખીને દિલ્હી ઉચ્ચ અદાલતે ૦૭/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ રીટ પિટીશન (સી) નં.૭૬૦૮/૨૦૧૭ માં પસાર કરેલા આદેશનું યોગ્ય પાલન કરીને આ અદાલતે ૧૦/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ રીટ પિટીશન (કિ) ૪૨૦/૨૦૨૧ માં એક આદેશ પણ પારિત કર્યો છે, જેમાં બિહાર સરકારને કલમ ૪૧-એ ના આદેશને લાગુ કરવા માટે યોગ્ય સુધારાના સદર ઉક્ત પર ધ્યાન આપવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.તાજેતરમાં ઝારખંડની ઉચ્ચ અદાલતે ૧૬/૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ કિ.એમ.પી.નં.૧૨૯૧/૨૦૨૧માં પણ આ જ પ્રકારે ચુકાદો આપ્યો છે.

૨૯. એટલે અમે ઉચિત સમજીએ છીએ કે તમામ રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા સ્ટેન્ડિંગ ઓર્ડર ૧૦૮/૨૦૨૨ ને ધ્યાનમાં રાખીને કલમ ૪૧-એ ના આદેશનું પાલન કરવા સ્થાયી ઓર્ડરની સુવિધા પૂરી પાડવા માટે નિર્દેશો આપવામાં આવે.અમને એવું લાગે છે કે આનાથી માત્ર બિનજરૂરી ઘરપકડ જ નહીં, પરંતુ વિવિધ અદાલતો સમક્ષ જામીનની

અરજીઓનો ભરાવો પણ દૂર થશે, કારણ કે સાત વર્ષ સુધીની સજાના અપરાધો માટે તેની જરૂર પણ નહીં પડે.

૩૦. અમે એવી પણ અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે અદાલતો કલમ ૪૧ અને કલમ ૪૧-એ નું યોગ્ય પાલન કર્યા વગર ઘરપકડ કરતા અધિકારીઓ પર સખત કાર્યવાહી કરશે.અમે આશા વ્યક્ત કરીએ છીએ કે તપાસ એજન્સીઓ **અર્નેશ કુમાર (સુપ્રા)** માં નિર્ધારિત કાયદાને ધ્યાનમાં રાખશે તેમજ નિર્દોષપણાની ધારણા પર વિવેકબુદ્ધિ અને કલમ ૪૧ હેઠળ પ્રદાન કરવામાં આવેલા સુરક્ષા પગલાંને ધ્યાનમાં રાખશે, જેમાં ઘરપકડ ફરજિયાત ન હોય.જો આવી ઘરપકડ કરવા માટે વિવેકાધિકારનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય, તો પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું જોઈએ.અમારું મંતવ્ય સંહિતાની કલમ ૬૦-એ હેઠળ ચોક્કસ જોગવાઈના અર્થઘટન દ્વારા પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે, જે સંબંધિત અધિકારીને સંહિતાને અનુરૂપ ઘરપકડ કરવાની ફરજ પાડે છે.

સંહિતાની કલમ ૮૭ અને ૮૮

"૮૭. સમન્સની જગ્યાએ અથવા સમન્સ ઉપરાંત વોરંટ જારી કરવું.-

કોઈ પણ કેસમાં આ સંહિતાએ તેને કોઈપણ વ્યક્તિની હાજરી માટે સમન્સ ઇશ્યૂ

કરવાની સત્તા આપી હોય તો કોર્ટ તેની ધરપકડ માટે લેખિત કારણ નોંધીને વોરંટ ઇશ્યૂ કરી શકશે.

(ક) જો, આવા સમન્સ જારી કરવામાં આવે તે પહેલાં, અથવા સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યા પછી, પરંતુ તેની હાજર કરવા માટે નક્કી કરેલા સમય પહેલાં, તે વ્યક્તિ ભાગી ગયો છે અથવા સમન્સનું પાલન કરશે નહીં તેવું માનવાનું ન્યાયાલય કારણ જુએ તો, અથવા

(ખ) જો આવા સમયે તે હાજર રહેવામાં નિષ્ફળ જાય, અને સમન્સની સમયસર બજવણી થઈ હોવાનું પુરવાર થયું હોય, અને આવી નિષ્ફળતા માટે કોઈ વાજબી કારણ આપવામાં આવ્યું ન હોય.

૮૮. હાજરી માટે બોન્ડ લેવાની સત્તા-

કોઈ અદાલતમાં જેની હાજરી અથવા ધરપકડ માટે, અધ્યક્ષસ્થાને રહેલા અધિકારીને સમન્સ કે વોરંટ ઇશ્યૂ કરવાની સત્તા આપવામાં આવી હોય, તેવી કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે આવી અદાલતમાં હાજર હોય, ત્યારે આવા અધિકારી, તે અદાલતમાં અથવા કેસ ટ્રાયલ માટે સ્થળાંતરિત થઈ શકે તેવી અન્ય અદાલતમાં હાજરી આપવા માટે, જામીનગીરી સાથે કે જામીનગીરી વગર, બોન્ડ ઇશ્યૂ કરવાની સત્તા ધરાવે છે."

૩૧. જ્યારે અદાલતો કોઈ વ્યક્તિની હાજરી ઈચ્છે છે, ત્યારે કેસની પ્રકૃતિ અને હકીકતોને આધારે સમન્સ અથવા વોરંટ ઇશ્યૂ કરવામાં આવે છે. કલમ ૮૭ અદાલતને સમન્સના બદલે અથવા તેની ઉપરાંત, વોરંટ ઇશ્યૂ કરવાનો અધિકાર

આપે છે. ઉપરોક્ત સત્તાનો ઉપયોગ કારણો નોંધ્યા પછી જ કરી શકાય છે. વોરંટ જામીનપાત્ર અથવા બિન-જામીનપાત્ર હોઈ શકે છે. સંહિતાની કલમ ૮૮ અદાલતને જામીનગીરી સાથે અથવા જામીનગીરી વગર વ્યક્તિની હાજરી માટે બોન્ડ લેવાની સત્તા આપે છે.

૩૨. ઉપરોક્ત બંને જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં રાખીને અદાલતોએ પહેલા સમન્સ ઇશ્યૂ કરવાની પ્રક્રિયા અપનાવવાની રહેશે, ત્યારબાદ જામીનપાત્ર વોરંટ ઇશ્યૂ કરવાનું રહેશે અને પછી જરૂર જણાય તો બિનજામીનપાત્ર વોરંટ ઇશ્યૂ કરી શકાશે, જે આ અદાલતે **ઈન્દર મોહન ગોસ્વામી વિરુદ્ધ ઉત્તરાંચલ રાજ્ય, (૨૦૦૭) ૧૨ એસસીસી ૧ ના કેસ** માં ઠરાવ્યું છે. ઉપરોક્ત સિદ્ધાંત સ્થાપિત હોવા છતાં, અમે અવલોકન કર્યું છે કે બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ સમજદારી વિના અને જોગવાઈના સમયગાળાની વિરુદ્ધ જારી કરવામાં આવે છે, જેમાં લેશમાત્ર વિવેકાધિકારનું તત્વ જોવા મળે છે, અને ખાસ કરીને બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૧ હેઠળ સ્થાપિત સ્વતંત્રતાના પરિપ્રેક્ષ્યમાં આ વિવેકાધિકારનો ઉપયોગ સ્પષ્ટપણે તે વ્યક્તિના પક્ષમાં કરવો જોઈએ, જેને હાજર કરવાનો હોય છે. જેથી આવી વ્યક્તિની તરફેણમાં વિવેકાધિકારનો ઉપયોગ ન કરવા માટે યોગ્ય કારણ આપવું પડશે. આ અદાલતે

ઈન્દર મોહન ગોસ્વામી વિરુદ્ધ ઉત્તરાંચલ રાજ્ય, (૨૦૦૭) ૧૨ એસસીસી ૧

ના કેસમાં ચુકાદો આપ્યો છે કે:

"૫૦. સભ્ય દેશોએ સ્વીકાર્યું છે કે તમામ માનવ અધિકારોમાં સ્વતંત્રતા સૌથી મૂલ્યવાન છે. ધી અમેરિકન ડેક્લેરેશન ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્સ, ૧૭૭૬, ફ્રેન્ચ ડેક્લેરેશન ઓફ મેન એન્ડ ધી સીટીઝન, ૧૭૮૯, યુનિવર્સલ ડેક્લેરેશન ઓફ હ્યુમન રાઈટ્સ એન્ડ ધી ઇન્ટરનેશનલ કોવેનન્ટ ઓફ પોલિટીકલ રાઈટ્સ, ૧૯૬૬ – તમામ એક અવાજે બોલે છે – સ્વતંત્રતા દરેક માનવીનો કુદરતી અને અવિભાજ્ય અધિકાર છે. એ જ રીતે, આપણા બંધારણના અનુચ્છેદ-૨૧ માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કાયદાકીય પ્રક્રિયા સિવાય કોઈપણ વ્યક્તિને તેની સ્વતંત્રતાથી વંચિત રાખવામાં આવશે નહીં.

૫૧. બિન-જમીનપાત્ર વોરંટ ઇશ્યૂ કરવામાં વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતામાં હસ્તક્ષેપ કરવો તે સામેલ છે. ઘરપકડ અને કેદનો અર્થ વ્યક્તિના સૌથી મૂલ્યવાન અધિકારથી વંચિત રહેવું પડે તે થાય છે. આથી અદાલતોએ બિન-જમીનપાત્ર વોરંટ કાઢતાં પહેલા ખૂબ જ સાવચેતી રાખવી પડશે.

૫૨. જેમ એક વ્યક્તિ માટે સ્વતંત્રતા મૂલ્યવાન છે, તેવી જ રીતે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની કાર્યવાહીમાં રહેલું સમાજનું હિત પણ મૂલ્યવાન છે. બંને બાબત સભ્ય સમાજના અસ્તિત્વ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. કેટલીકવાર, જનતા અને રાજ્યનાં વ્યાપક હિતમાં ચોક્કસ સમયગાળા માટે જ્યારે વ્યક્તિની આઝાદી પર કાપ મૂકવો અત્યંત આવશ્યક બની જાય ત્યારે જ બિન-જમીનપાત્ર વોરંટ ઇશ્યૂ કરવા જોઈએ.

ક્યારે બિન-જમીનપાત્ર વોરંટ કાઢવું જોઈએ

૫૩. જ્યારે સમન્સ અથવા જામીનપાત્ર વોરંટ ઈરિછત પરિણામ લાવી શકે તેવી શક્યતા ન હોય ત્યારે વ્યક્તિને અદાલતમાં લાવવા માટે બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ કાઢવું જોઈએ. આ કિસ્સામાં, જ્યારે:

- તે માનવું વાજબી હોય કે વ્યક્તિ સ્વૈચ્છિક રીતે અદાલતમાં હાજર થશે નહીં; અથવા
- પોલીસ અધિકારીઓ સમન્સ બજવણી કરવા માટે વ્યક્તિને શોધી શકતા નથી; અથવા
- જ્યારે એવું માનવામાં આવે કે જો તે વ્યક્તિને તાત્કાલિક કસ્ટડીમાં રાખવામાં નહિ આવે તો તે બીજા કોઈ વ્યક્તિને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

૫૪. જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી, જો અદાલતનો મત હોય કે અદાલતમાં આરોપીને હાજર કરવા માટે "સમન" પૂરતું રહેશે, તો સમન અથવા જામીનપાત્ર વોરંટ પસંદ કરવું જોઈએ. જામીનપાત્ર અથવા બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ ક્યારેય પણ તથ્યોની યોગ્ય ચકાસણી કર્યા વગર અને સંપૂર્ણ રીતે વિચારણા કર્યા વગર કાઢવા ન જોઈએ, કારણ કે વોરંટ કાઢવાથી અત્યંત ગંભીર અને વિપરિત પરિણામો આવે છે. કોર્ટે ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવી જોઈએ કે શું ફોજદારી ફરિયાદ અથવા એફઆઈઆર કોઈ અપ્રત્યક્ષ હેતુ સાથે દાખલ કરવામાં આવી નથી ને.

૫૫. પ્રથમ તબક્કે, ફરિયાદના કેસોમાં, અદાલતે ફરિયાદની નકલ સાથે સમન્સની તામીલ કરવાનો નિર્દેશ આપવો જોઈએ. જો આરોપી સમન્સને ટાળી રહ્યો છે તેમ જણાય તો બીજા તબક્કામાં કોર્ટે જામીનપાત્ર વોરંટ ઇશ્યૂ કરવું જોઈએ. ત્રીજા તબક્કામાં, જ્યારે કોર્ટે સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ હોય કે આરોપી અદાલતની કાર્યવાહીને જાણી જોઈને ટાળી રહ્યો છે, ત્યારે બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ કાઢવાની પ્રક્રિયાનો આશરો લેવો જોઈએ. વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા સર્વોપરી છે, તેથી અમે પ્રથમ અને બીજા તબક્કે અદાલતોને બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ ઇશ્યૂ કરવાથી બચવાની ચેતવણી આપીએ છીએ.

૫૬. સત્તા વિવેકાધીન હોવાના કારણે આ સત્તાનો ઉપયોગ અત્યંત કાળજી અને સાવચેતી સાથે કરવો જોઈએ. કોર્ટે વોરંટ ઇશ્યૂ કરતા પહેલા વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા અને સામાજિક હિત બંનેનું યોગ્ય રીતે સંતુલન જાળવવું જોઈએ. વોરંટ કાઢવા માટે કોઈ "સ્ટ્રેટજેકેટ ફોર્મ્યુલા" ન હોઈ શકે, પરંતુ એક સામાન્ય નિયમ તરીકે જ્યાં સુધી કોઈ આરોપીને જઘન્ય ગુના માટે દોષિત ઠેરવવામાં ન આવે અને એવો ડર ન હોય કે તે પુરાવા સાથે છેડછાડ કરી શકશે અથવા કાયદાની પ્રક્રિયાથી બચી જશે, ત્યાં સુધી બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ કાઢવાથી બચવું જોઈએ.

૫૭. કોર્ટે બિનજામીનપાત્ર વોરંટ કાઢતી વખતે વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા અને જાહેર જનતા અને રાજ્યના હિત વચ્ચે યોગ્ય સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ."

૩૩. કલમ-૮૮ હેઠળ વિવેકાધિકારનો ઉપયોગ કરવા પર, આ અદાલતે

પંકજ જૈન વિરુદ્ધ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા (૨૦૧૮) ૫ એસસીસી ૭૪૩, કેસમાં

ચુકાદો આપ્યો છે કે:

"૧૨. વર્તમાન અપીલમાં જેનો જવાબ આપવાની જરૂર છે તે મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે શું તપાસ દરમિયાન અપીલકર્તાની ઘરપકડ કરવામાં આવી ન હોવાના આધાર પર સીઆરપીસીની કલમ-૮૮ હેઠળ બોન્ડ સ્વીકારીને તેને મુક્ત કરવાનું કોર્ટ માટે ફરજિયાત હતું કે નહીં અથવા કોર્ટે સીઆરપીસીની કલમ-૮૮ હેઠળ બોન્ડ સ્વીકારીને મુક્તિ માટે અરજદાર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીને નકારી કાઢીને કલમ-૮૮ હેઠળ અધિકાર ક્ષેત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે કે નહીં.

૧૩. સીઆરપીસીની કલમ-૮૮ એક એવી જોગવાઈ છે, જે ફોજદારી કાર્યરિતિ સંહિતા, ૧૯૭૩ ના પ્રકરણ-૬ માં સામેલ છે. પ્રકરણ-૬ ને ચાર વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે-(એ) સમન્સ અને ડાયરી (બી) ઘરપકડ વોરન્ટ (સી) ઉદઘોષણા અને જમી (ડી) પ્રક્રિયાઓ સંબંધિત અન્ય નિયમો. કલમ-૮૮ ની જોગવાઈ નીચે મુજબ છે:

"૮૮. હાજર થવા માટે બોન્ડ લેવાની સત્તા.--

જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કે જેની હાજરી અથવા ઘરપકડ માટે, કોઈ કોર્ટના અધ્યક્ષ અધિકારીને સમન્સ કે વોરન્ટ કાઢવાની સત્તા આપવામાં આવી હોય, ત્યારે તેવા અધિકારી એવી વ્યક્તિને એવી કોર્ટમાં અથવા બીજી કોઈ કોર્ટમાં કે જ્યાં ઇન્સાફી કાર્યવાહી માટે કેસને તબદીલ કરવામાં આવે ત્યાં તેની હાજરી માટે, જામીનો સહિત અથવા વિના બોન્ડ લખી આપવાનું ફરમાવી શકશે."

૧૪. કલમ-૮૮માં ઉપયોગમાં લેવાયેલા ‘કદાચ’ (મે) શબ્દનો અર્થ શું છે તે અંગે આપણે સૌપ્રથમ વિચારવું પડશે.

xxx xxx xxx

૨૨. સીઆરપીસીની કલમ-૮૮ અદાલતમાં હાજર હોય તેવી કોઈપણ વ્યક્તિને કોઈ અધિકાર આપતી નથી.અદાલતને આપવામાં આવેલી વિવેકાધીન સત્તા એ વ્યક્તિની તે અદાલતમાં અથવા અન્ય કોઈ અદાલતમાં હાજરી સુનિશ્ચિત કરવાના હેતુ અને ઉદ્દેશ માટે આપવામાં આવી છે, જ્યાં કેસ ટ્રાયલ માટે સ્થાનાંતરિત થઈ શકે છે.અદાલતને કલમ-૮૮ હેઠળ આપવામાં આવેલી વિવેકાધીન સત્તા અદાલતમાં હાજર હોય તેવી વ્યક્તિને કોઈ અધિકાર પ્રદાન કરતી નથી, પરંતુ તે અદાલતને તેમની હાજરીને શક્ય બનાવવા માટે આપવામાં આવેલી શક્તિ છે, જે સ્પષ્ટ રીતે સૂચવે છે કે, ‘કદાચ (મે)’ શબ્દનો ઉપયોગ વિવેકાધીન છે અને જ્યારે પણ પરિસ્થિતિની આવી માંગ હોય ત્યારે અદાલતને પોતાના વિવેકાધિકારનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર છે.અહીં એ પણ નોંધવું જરૂરી છે કે, કલમ-૮૮ માં ઉપયોગમાં લેવાયેલા ‘કોઈપણ

વ્યક્તિ'ના શબ્દનો એવો વ્યાપક અર્થ કાઢવો જરૂરી છે જેમાં એવા લોકો સામેલ થઈ શકે છે કે જેઓ કોઈ કેસમાં આરોપી પણ નથી અને સાક્ષી તરીકે હાજર થયા હોય. "

સંહિતાની કલમ ૧૭૭ (૨)

૧૬૭. જ્યારે ઓવીસ ક્લાકમાં તપાસ પૂર્ણ ન થઈ શકે ત્યારે હાથ ધરવાની કાર્યવાહી. --

(۹) XXX XXX XXX

(૨) જે મેજિસ્ટ્રેટને આ કલમ હેઠળ કોઈ આરોપી વ્યક્તિ મોકલી આપવામાં આવે છે તે મેજિસ્ટ્રેટ, તેની પાસે કેસની સુનાવણી કરવાની હકૂમત હોય કે ન હોય, સમયાંતરે, આવા મેજિસ્ટ્રેટ યોગ્ય સમજે તે કસ્ટડીમાં આરોપીની કુલ ૧૫ દિવસથી વધુ ન હોય તેવી મુદત માટે અટકાયતને અધિકૃત કરી શકશે અને જો તેની પાસે કેસની સુનાવણી કરવા અથવા તેની સુનાવણી કરવા માટે "કમીટ" કરવા માટે હકૂમત ન હોય અને તે વધુ અટકાયતને બિનજરૂરી ગણતા હોય, તો તે મેજિસ્ટ્રેટ આરોપીને આવી હકૂમત ધરાવતા મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ મોકલી શકશે:

પરંતુશરત છે કે -

(ક) જો મેજિસ્ટ્રેટને એવું માનવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં આધાર હોવાની ખાતરી થાય તો, મેજિસ્ટ્રેટ પોલીસ કસ્ટડી સિવાયની કસ્ટડી માટે પંદર દિવસની મુદત પછી પણ આરોપી વ્યક્તિની અટકાયતને અધિકૃત કરી શકશે, પણ કોઈ મેજિસ્ટ્રેટ આ પરિચ્છેદ હેઠળ નીચે મુજબની કુલ મુદત કરતાં વધુ સમય સુધી અટકાયતમાં રાખવાને અધિકૃત કરી શકશે નહિ,

(૧) નેપું દિવસ સુધી, જ્યાં તપાસ મૃત્યુ, આજીવન કેદ કે ઓછામાં ઓછી દસ વર્ષની કેદ જેવા દંડનીય ગુના સાથે સંબંધિત હોય,

(૨) સાઠ દિવસ સુધી, જ્યાં તપાસ કોઈ અન્ય ગુના સાથે સંબંધિત હોય

અને સદરહુ ૯૦ દિવસ કે ૬૦ દિવસનો ગાળો પૂરો થયા પછી, જો આરોપી વ્યક્તિ જામીન આપવા તૈયાર હોય અને આપે, તો તેને જામીન ઉપર મુક્ત કરવામાં આવશે અને આ પેટા-કલમ હેઠળ જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવેલી દરેક વ્યક્તિને તે પ્રકરણના હેતુઓ માટે પ્રકરણ ૨૩ ની જોગવાઈઓ હેઠળ મુક્ત કરવામાં આવી હોવાનું ગણાશે.

- (ખ) કોઈ મેજિસ્ટ્રેટ આ કલમ હેઠળ પોલીસની કસ્ટડીમાં આરોપીની અટકાયતને અધિકૃત કરી શકશે નહિ, સિવાય કે આરોપીને તેની સામે પહેલી વાર રુબરુમાં અને તે પછી દરેક વખતે આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાં રહે ત્યાં સુધી તેને હાજર કરવામાં આવેલ હોય, પરંતુ મેજિસ્ટ્રેટ આરોપીને રુબરુમાં અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક વીડિયો લિન્કેજ મારફતે રજૂ કરવાથી પણ તેની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં રાખવાની વધુ અટકાયત લંબાવી શકશે.
- (ગ) બીજી શ્રેણીના કોઈ મેજિસ્ટ્રેટ કે જેને ઉચ્ચ અદાલતે આ અર્થે ખાસ કરીને સત્તા આપી ન હોય, તે પોલીસની કસ્ટડીમાં અટકાયતને અધિકૃત કરી શકશે નહિ.

સ્પષ્ટીકરણ ૧- શંકાઓને દૂર કરવા માટે, આથી એવું જાહેર કરવામાં આવે છે કે, પરિચ્છેદ (ક) માં નિર્દિષ્ટ કરેલી મુદત પૂરી થાય તે છતાં, જ્યાં સુધી આરોપી જામીન ન ભરે ત્યાં સુધી તેને કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવશે.

સ્પષ્ટીકરણ ૨- જો કોઈ પ્રશ્ન ઊભો થાય કે શું કોઈ આરોપી વ્યક્તિને ખંડ (ખ) હેઠળ જરૂરી હોય તે મુજબ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી હોય, તો આરોપી વ્યક્તિને તેની અટકાયતને અધિકૃત કરતા આદેશ પર કરવામાં આવેલ હસ્તાક્ષરથી અથવા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક વીડિયો લિન્કેજના માધ્યમથી આરોપી વ્યક્તિને રજૂ કરવા માટે પ્રમાણિત કરેલા આદેશ પરના તેના હસ્તાક્ષરથી રજૂ કરી શકાશે.

વધુમાં, ૧૮ વર્ષથી ઓછી ઉંમરની મહિલાના કેસમાં, અટકાયતને રિમાન્ડ હોમની કસ્ટડી રાખવા માટે અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત સામાજિક સંસ્થાની કસ્ટડીમાં રાખવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવશે. "

૩૪. આ કાયદાની કલમ ૧૬૭(૨) વર્ષ ૧૯૭૮માં રજૂ કરવામાં આવી હતી કે જેમાં તપાસ પૂર્ણ કરવા માટેના મહત્તમ સમયગાળા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.આ જોગવાઈ પાછળ એક પ્રશંસનીય ઉદ્દેશ્ય છે કે જે ઝડપપૂર્વકની તપાસ અને નિષ્પક્ષ સુનાવણી સુનિશ્ચિત કરે છે અને જે સમાજના ગરીબ વર્ગોના હિતોના રક્ષણ કરે તેવી સમતાપૂર્વકની કાર્યવાહિની સ્થાપિત કરે છે.આ પણ અનુચ્છેદ ૨૧નો એક ભાગ છે.આ જોગવાઈમાં નિર્દોષ હોવાની ધારણા પણ સામેલ છે.તપાસ એજન્સીએ તપાસની પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવી પડશે, કારણ કે શંકાસ્પદ વ્યક્તિ જેલવાસની સજા ભોગવી રહ્યો છે.આ રીતે એજન્સીને નિર્ધારિત સમયની અંદર તપાસ પૂર્ણ કરવાની ફરજ પડી છે અને જો તે નિષ્ફળ જાય તો આરોપીને મુક્ત કરવામાં મદદ મળશે.સ્થાપિત અધિકાર સંપૂર્ણ અને અજેય છે, જે શંકાસ્પદોના લાભની ખાતરી આપે છે. આ અદાલત દ્વારા એમ. રવિન્દ્રન વિરુદ્ધ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યૂ ઇન્ટેલિજન્સ, (૨૦૨૧) ૨ એસસીસી ૪૮૫માં ઠરાવ્યા મુજબ, હમણાં જ આવેલી

મહામારી જેવા અગાઉથી અંદાજિત ન હોય તેવા સંજોગોમા પણ આવો અધિકાર

છિનવી શકાય નહિ:

"(II) કલમ ૧૬૭ (૨) અને જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાનો મૂળભૂત અધિકાર

૧૭. આ અદાલતના વિવિધ નિર્ણયો દ્વારા સમજાવવામાં આવેલા કલમ ૧૬૭ (૨) હેઠળના ફિક્સેડ જામીનના અધિકારના માપદંડોનું વિસ્તરણ કરવા માટે આગળ વધતા પહેલા, આપણે ઉદય મોહનલાલ આચાર્ય [ઉદય મોહનલાલ આચાર્ય વિરુદ્ધ મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય, (૨૦૦૧) ૫ એસસીસી ૪૫૩ : ૨૦૦૧ એસ.સી.સી. (ક્રિમિનલ) ૭૬૦)] માં વ્યક્તિની વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના મૂળભૂત અધિકાર અને તેનાથી વંચિત રહેવાની અસરો પર આ અદાલતે કરેલા અવલોકનોની નોંધ લેવી યોગ્ય લાગે છે:

"૧૩.....અંગત સ્વતંત્રતા ભારતીય બંધારણનો એક મહત્વનો ઉદ્દેશ છે અને બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૧ હેઠળ નિર્ધારિત કાયદાને અનુરૂપ અને તેની જોગવાઈઓને અનુરૂપ જ તેનાથી વંચિત રાખવામાં આવે છે. જ્યારે કાયદામાં એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે મેજિસ્ટ્રેટ, કલમ ૧૬૭ ની પેટા કલમ (૨) ની જોગવાઈમાં દર્શાવ્યા અનુસાર, મહત્તમ સમયગાળા સુધી આરોપીઓની અટકાયતને અધિકૃત કરી શકે છે, ત્યારે તપાસ એજન્સી દ્વારા ચલાવેલા દાખલ કર્યા વિના રાખવામાં આવેલી મુદત કરતાં વધુ મુદત માટેની કોઈ પણ પ્રકારની અટકાયત એ એક છળ ગણાશે કે જે કાયદાને અનુરૂપ અને ફોજદારી કાર્યરિતિ સંહિતાની જોગવાઈઓ અનુસાર નહીં હોય અને આ રીતે બંધારણના અનુચ્છેદ-૨૧ ના ઉદ્દેશન સમાન છે."

૧૭.૧ ભારતના બંધારણના અનુચ્છેદ-૨૧ માં એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે, કાયદાથી સ્થાપિત પ્રક્રિયા સિવાય કોઈપણ વ્યક્તિને તેના જીવન અથવા વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાથી વંચિત કરી શકાશે નહીં. આ અદાલતની બંધારણીય ખંડપીઠ દ્વારા મેનકા ગાંધી વિરુદ્ધ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા [મેનકા ગાંધી વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા, (૧૯૭૮) ૧ એસસીસી ૨૪૮] માં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે, આવી પ્રક્રિયા મનસ્વી, અન્યાયી કે અતાર્કિક ન હોઈ શકે. સીઆરપીસીની કલમ ૧૬૭ (૨) ના અધિનિયમનો ઇતિહાસ અને તેની જોગવાઈમાં સામેલ ‘ડિફોલ્ટ જામીન’નું રક્ષણ મૂળભૂત રીતે અનુચ્છેદ-૨૧ સાથે જોડાયેલું છે અને તે બંધારણીય સુરક્ષાની કાયદેસર વ્યાખ્યા સિવાય બીજું કંઈ નથી.

૧૭.૨. ફોજદારી કાર્યરિતિ સંહિતા, ૧૮૮૮ (૧૮૮૮ની સંહિતા) ની કલમ ૧૬૭ હેઠળ, કે જે સીઆરપીસી અમલમાં આવ્યા પહેલા અમલમાં હતી, આરોપીને મહત્તમ ૧૫ દિવસ માટે પોલીસ અથવા ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી શકાતા હતા. જોકે, ૧૫ દિવસની અંદર જટીલ તપાસ પૂર્ણ કરવી ઘણી વખત અશક્ય હોવાના કારણે એક એવી પ્રથા ઊભી થઈ હતી કે જેમાં તપાસ અધિકારીઓ રિમાન્ડનો સમયગાળો પૂરો થયા પછી "પ્રારંભિક ચાર્જશીટ" દાખલ કરતા હતા. ત્યારબાદ રાજ્ય દ્વારા મેજિસ્ટ્રેટને સુનાવણીની શરૂઆત કરવાનું મુલતવી રાખવા વિનંતી કરતા અને ૧૮૮૮ ની સંહિતાની કલમ ૩૪૪ હેઠળ આરોપીઓના વધુ રિમાન્ડને તપાસ પૂર્ણ થાય અને અંતિમ ચાર્જશીટ દાખલ થાય ત્યાં સુધી અધિકૃત કરવા વિનંતી કરતા, ભારતના કાયદા પંચે ન્યાયિક વહીવટીતંત્રના સુધારા (વોલ્યુમ ૨, ૧૯૪૮, પાના ૭૫૮-૭૬૦) પરના અહેવાલ નંબર ૧૪ માં જણાવ્યું હતું કે ઘણા કેસોમાં આરોપીઓ અદાલતોમાં કોઈ અંતિમ અહેવાલ દાખલ કર્યા વિના ઘણા મહિનાઓથી કસ્ટડીમાં હતા. એ બાબત પર પણ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હતું કે,

જો ૧૫ દિવસની અંદર પોલીસ રિપોર્ટ દાખલ કરવામાં ન આવે તો મેજિસ્ટ્રેટ આરોપીને મુક્ત કરવા માટે બંધાયેલા છે કે નહીં અને તે બાબતે ન્યાયિક અભિપ્રાય વિરોધાભાસી છે.

૧૭.૩ આથી, કાયદા પંચે અહેવાલ નં.૧૪માં ૧૫ દિવસની મુદત પૂરી થયા પછી પણ સતત રિમાન્ડ માટે યોગ્ય જોગવાઈ કરવાની જરૂર હોવાની ભલામણ કરી છે, જેથી ગંભીર ગુનાઓના કિસ્સાઓમાં સંપૂર્ણ અને યોગ્ય તપાસની જરૂરિયાતો પૂર્ણ થવાની સાથે પણ વ્યક્તિની સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ થાય.વધુમાં, કાયદા દ્વારા એક મહત્તમ સમયગાળો નિર્ધારિત કરવો જોઈએ કે જે પસાર થયા પછી, મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ પોલીસ અહેવાલ દાખલ કર્યા વગર કોઈ પણ આરોપીને અટકાયતમાં રાખી શકાશે નહીં. એવું પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ઈંગ્લેન્ડમાં દેશદ્રોહ જેવા ગંભીર અપરાધોના આરોપી વ્યક્તિને પણ સુનાવણીની શરૂઆત થાય ત્યાં સુધી અનિશ્ચિત સમય સુધી જેલમાં અટકાયતમાં રાખી શકાતી નથી.

૧૭.૪ અહેવાલ નં.૧૪માં દર્શાવેલ સૂચનને લો કમિશન દ્વારા ફોજદારી કાર્યરિતિ સંહિતા, ૧૮૯૮ (વોલ્યુમ-૧, ૧૯૬૯, પાના ૭૬-૭૭) પરના અહેવાલ નં.૧૪માં ફરીવાર પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું હતું. કાયદા પંચે ૧૮૯૮ની સંહિતાની કલમ ૩૪૪નો દુરુપયોગ ન થાય તે માટે કલમ ૧૬૭ હેઠળ નિર્ધારિત કાયદેસર સમયગાળાથી વધુના સમય માટે આરોપીઓને રિમાન્ડ કરવા માટે “પ્રારંભિક અહેવાલો” દાખલ કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.આ બાબત પર ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હતું કે, આનાથી ગંભીર દુર્વ્યવહાર થઈ શકે છે, જેમાં ધરપકડ કરાયેલી વ્યક્તિને આ રીતે અનિશ્ચિત સમય સુધી કસ્ટડીમાં રાખી શકાય છે, અને તપાસ હળવાશથી આગળ વધી શકે છે.આથી, પંચે રિમાન્ડ માટે મહત્તમ ૬૦ દિવસની સમયમર્યાદા નક્કી કરવાની ભલામણ કરી હતી.પંચે અહેવાલ નંબર ૩૭માં અગાઉ વ્યક્ત કરવામાં આવેલી અનામતને ધ્યાનમાં લીધી હતી કે આ પ્રકારની સમયમર્યાદાની v

વૃદ્ધિને પરિણામે ૬૦ દિવસનો ગાળો નિયમિત બની શકે છે. જો કે, એવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો કે ઉપલી અદાલતો દ્વારા યોગ્ય નિગરાની તેને હલ કરવામાં મદદ કરશે.

૧૭.૫ રિપોર્ટ નંબર ૪૧માં આપવામાં આવેલા સૂચનો પર કેન્દ્ર સરકારે ધ્યાન આપ્યું હતું અને ૧૯૭૦માં ફોજદારી કાર્યરિતિ સંહિતાના ખરડાનો મુસદ્દો તૈયાર કરતી વખતે તેનો સમાવેશ કર્યો હતો. છેવટે, ૧૮૯૮ની સંહિતાના સ્થાને વર્તમાન સીઆરપીસીનો અમલ કરવામાં આવ્યો હતો. સીઆરપીસીનાં "ઉદ્દેશો અને કારણોનાં વિધાન"માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સરકારે કાયદા પંચની ભલામણોનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે નીચેની મહત્વપૂર્ણ બાબતોને ધ્યાનમાં લીધી હતી:

"૩. સરકારે નીચેની મૂળભૂત બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને પંચની ભલામણોની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરી હતી:

- (i) પ્રાકૃતિક ન્યાયના સ્વીકૃત સિદ્ધાંતો અનુસાર આરોપી વ્યક્તિની નિષ્પક્ષ સુનાવણી થવી જોઈએ;
- (ii) તપાસ અને સુનાવણીમાં વિલંબ કે જે માત્ર સામેલ વ્યક્તિઓ માટે જ નહિ પરંતુ સમાજ માટે પણ નુકસાનકારક છે, તેને ટાળવા માટે તમામ પ્રયાસો કરવા જોઈએ;
- (iii) આ પ્રક્રિયા જટીલ ન હોવી જોઈએ અને, શક્ય હોય ત્યાં સુધી, સમાજનાં ગરીબ વર્ગો માટે વાજબી વ્યવહાર સુનિશ્ચિત કરે તેવી હોવી જોઈએ. "

૧૭.૬ આ પૃષ્ઠભૂમિમાં વર્તમાન સમયમાં સીઆરપીસીની કલમ ૧૬૭ (૨) લાગુ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ગુનાની ગંભીરતાના પ્રમાણમાં આરોપીના રિમાન્ડની મુદત પર સમયમર્યાદા પ્રદાન કરવામાં આવી હતી, જે ન થવાથી આરોપીને જામીન મેળવવાનો અજેય અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. કાયદા પંચે કરેલી ઉપરોક્ત

ભલામણોમાંથી એવું સ્પષ્ટ થાય છે કે, વિધાનમંડળનો આશય તપાસ પૂર્ણ કરવા માટે પૂરતા સમયની જરૂરિયાત અને આરોપીઓની નાગરિક સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરવાની જરૂરિયાત વચ્ચે સંતુલન સાધવાનો હતો. કલમ ૧૬૭ (૨) એવો સ્પષ્ટ જનાદેશ પ્રદાન કરે છે કે તપાસ એજન્સીએ નિર્ધારિત સમયગાળાની અંદર જરૂરી પુરાવા એકત્ર કરવા જોઈએ, નહીં તો આરોપીને ત્યારપછી લાંબા સમય માટે અટકાયતમાં રાખી શકાશે નહીં. આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે તપાસ અધિકારીઓને વધુ રિમાન્ડની સંભાવનાનો દુરુપયોગ કર્યા વગર ઝડપથી અને અસરકારક રીતે કામ કરવા માટે મજબૂર કરવામાં આવે છે. આ બાબત એ બાબતની પણ ખાતરી આપે છે કે ગુનાઓની માહિતી આપવાની તારીખથી કોઈ પણ પ્રકારનાં બિનજરૂરી વિલંબ વગર કોર્ટ કેસની નોંધ લેશે, જેથી તે સમાજમાં વ્યાપક રીતે વિશ્વાસ ગુમાવશે નહીં અને ગુનાહિત ન્યાય વ્યવસ્થા પ્રત્યે નિરાશાવાદ વિકસશે નહીં.

૧૭.૭ આથી, ઉપર જણાવ્યા અનુસાર કલમ ૧૬૭ (૨) એ અનુચ્છેદ ૨૧ હેઠળ જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાને મનમાની અને ગેરકાયદેસર રીતે કરેલી અટકાયત સામે રક્ષણ આપવાનું વચન આપતી બંધારણીય પ્રતિબદ્ધતા સાથે સંકળાયેલી છે અને તેનો આ હેતુ પૂર્ણ કરે તેવી રીતે અર્થઘટન થવું જોઈએ. આ સંબંધમાં અમે રાકેશ કુમાર પૌલ વિરુદ્ધ આસામ રાજ્ય, (૨૦૧૭) ૧૫ એસસીસી ૬૭: (૨૦૧૮) ૧ એસસીસી (સીઆરઆઈ) ૪૦૧ ની જોગવાઈમાં સીઆરપીસીની કલમ ૧૬૭ (૨) ના અર્થઘટન માટે કેટલાક મૂળભૂત સિદ્ધાંતો નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા છે, જોકે તેમાં સામેલ કાયદાના પ્રશ્નો વર્તમાન કેસથી થોડાં અલગ છે. રાકેશ કુમાર પૌલ (રાકેશ કુમાર પૌલ વિરુદ્ધ આસામ રાજ્ય, (૨૦૧૭) ૧૫ એસસીસી ૬૭: (૨૦૧૮) ૧ એસસીસી (સીઆરઆઈ) ૪૦૧) ના કેસમાં ત્રણ ન્યાયાધીશોની ખંડપીઠ સમક્ષ મુકાયેલા પ્રશ્નો એવા હતા કે – શું કલમ ૧૬૭ (૨) (એ) (૧) હેઠળ ૯૦ દિવસની રિમાન્ડ મુદત વધારવાની જોગવાઈ એવા

અપરાધોના સંબંધમાં લાગુ થશે કે જેમાં મહત્તમ કેદનો ગાળો ૧૦ વર્ષ હતો, પણ લઘુત્તમ ગાળો ૧૦ વર્ષથી ઓછો હતો. બીજું, શું આરોપી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી જામીન માટેની અરજીને કલમ ૧૬૭ (૨) હેઠળ કાયદેસર સમયગાળો પૂરો થયો ન હોવા છતાં પણ ડિફેલ્ટ જામીન માટેની અરજી તરીકે અર્થઘટન કરી શકાય તેમ છે. બહુમતીનો અભિપ્રાય એવો હતો કે ૭૦ દિવસની મર્યાદા ફક્ત એવા અપરાધોના સંબંધમાં ઉપલબ્ધ છે જેમાં ઓછામાં ઓછા ૧૦ વર્ષની કેદની સજા નક્કી કરવામાં આવી છે અને આરોપીના વકીલ દ્વારા ઉચ્ચ અદાલતમાં લેખિત અરજીના બદલામાં ડિફેલ્ટ જામીન માટે મૌખિક દલીલો કરવામાં આવી છે. આ બાબત એવા તર્ક પર આધારિત હતી કે, વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાની બાબતોમાં અદાલતે વધારે ટેકનિકલ ન બનવું જોઈએ. ન્યાયમૂર્તિ મદન બી. લોકુર દ્વારા તેમના બહુમતી અભિપ્રાયમાં નીચે મુજબ નોંધવામાં આવ્યું છે: (એસ.સી.સી. પી.પી. ૯૫-૯૬ અને ૯૯, ફકરા ૨૯, ૩૨ અને ૪૧)

"૨૯. આમ છતાં, ૨૪ કલાકની અંદર અને અન્યથા સમયમર્યાદાની અંદર તપાસ પૂર્ણ કરવાનો મૂળભૂત કાયદાકીય ઇરાદો બદલાયો નથી, જોકે તે સમયગાળો વર્ષો જતા લંબાવવામાં આવ્યો છે. આ એક એવો સંકેત છે કે તપાસ પૂર્ણ કરવા માટે પર્યાપ્ત સમય આપવા ઉપરાંત, વિધાનમંડળે વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાને પણ મહત્વ આપ્યું છે અને હંમેશા એવું અનુભવ્યું છે કે, આરોપીને લાંબા સમય સુધી અથવા અનિશ્ચિત સમયગાળા માટે કસ્ટડીમાં રાખવો તે અનુચિત રહેશે. આ જ કારણોસર અને તપાસ એજન્સીને જવાબદાર ઠેરવવા માટે વિધાનસભાએ સમયમર્યાદા નક્કી કરી છે....."

XXXX

XXXX

XXX

XXX

૩૨. ઘણાં લાંબા સમયથી, એક સદીથી વધુ સમયથી, આવા વિચારો અને મંતવ્યોથી અધિનિયમને તપાસના ઝડપી સમાપન સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યો છે, જેથી આરોપી વ્યક્તિ લાંબા સમય સુધી કસ્ટડીમાં રહેવાથી તેની વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાથી બિનજરૂરી રીતે વંચિત ન રહી જાય. અમારા મતે, અમારી સામે ચાલી રહેલી સંપૂર્ણ ચર્ચાને તપાસનાં ઝડપી સમાપન અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના દ્રષ્ટિકોણથી જોવી જોઈએ અને નહિ કે, સંપૂર્ણ શબ્દકોષીય કે પુસ્તકિયા દ્રષ્ટિકોણથી, કે જેનો પ્રચાર સરકાર તરફથી હાજર થતાં વિધવાન વકિલ દ્વારા કરાયો છે તે મુજબ.

XXX XXX XXX

૪૧. અમે આ દ્રષ્ટિકોણને એવું ધ્યાનમાં રાખીને અપનાવીએ છીએ કે વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા અને બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૧ની બાબતોમાં હંમેશા ઔપચારિકતા અથવા ટેકનિકલ હોવું સલાહભર્યું નથી. આ કોર્ટ અને અન્ય બંધારણીય અદાલતોના વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા ન્યાયશાસ્ત્રના ઇતિહાસમાં, હેબિયસ કોર્પસની રિટ અને મુખ્ય ન્યાયાધીશ અથવા અદાલતને સંબોધવામાં આવેલા પત્રના આધારે પણ અન્ય રિટ માટેની અરજીઓનો સમાવેશ થાય છે. (શબ્દભાર આપવામાં આવે છે.)

આથી, અનુચ્છેદ ૨૧માં સમાયેલા અધિકારોને સ્પર્શતી કોઈ પણ બાબત પર વિચાર કરતી વખતે કોર્ટ કઠોર અથવા ઔપચારિકતાપૂર્ણ અભિગમ ન અપનાવી શકે.

૧૭.૮ એસ. કાશી વિરુદ્ધ રાજ્ય [એસ. કાશી વિરુદ્ધ રાજ્ય, (૨૦૨૧) ૧૨ એસસીસી ૧:૨૦૨૦ એસસીસી ઓનલાઈન એસ.સી. ૫૨૯] માં આ અદાલતના તાજેતરના ચુકાદાના લાભ સાથે પણ આપણે સંદર્ભ આપી શકીએ, જેમાં એવું અવલોકન કરવામાં આવ્યું હતું કે કલમ ૧૬૭ (૨) હેઠળ ડિફોલ્ટ જમીન મેળવવાનો

અધિકાર અનુચ્છેદ ૨૧ હેઠળ વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાનો અભિન્ન હિસ્સો છે અને પ્રવર્તમાન રોગચાળાની સ્થિતિ દરમિયાન પણ જામીન મેળવવાનો કથિત અધિકાર રદ કરી શકાય નહીં. આ બાબત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે, આરોપીને મુક્ત કરવાનો અધિકાર, તપાસ હાથ ધરવા અને ચાર્જશીટ રજૂ કરવા માટે રાજ્યના અધિકાર કરતાં અગ્રતા ધરાવે છે.

૧૭.૯ વધુમાં, તે બાબત સારી રીતે સ્થાપિત છે કે દંડાત્મક કાયદાના નિર્માણમાં કોઈ અસ્પષ્ટતા હોય તો, અદાલતોએ વ્યક્તિગત આરોપી અને રાજ્ય મશીનરી વચ્ચેની સર્વવ્યાપી શક્તિની અસમાનતાને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપીના અધિકારોના રક્ષણ તરફ ઝુકાવ ધરાવતા અર્થઘટનનું સમર્થન કરવું જોઈએ. આ કાયદો માત્ર નક્કર દંડાત્મક કાયદાઓના કિસ્સામાં જ લાગુ નથી પડતો, પરંતુ આરોપીની સ્વતંત્રતા છીનવી લેવાની જોગવાઈ કરતી પ્રક્રિયાઓના કિસ્સામાં પણ લાગુ પડે છે.

૧૭.૧૦ ખાસ કરીને સીઆરપીસીના સંદર્ભમાં, હેતુ અને કારણોનું નિવેદન (સુપ્રા) તે રચનામાં ખાસ સહાયક છે. કલમ ૧૬૭(૨) નું અર્થઘટન વિધાનમંડળ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવેલા ત્રિપાંખીય મુખ્ય હેતુઓને ધ્યાનમાં રાખીને કરવું પડશે, એટલે કે નિષ્પક્ષ સુનાવણી, ઝડપી તપાસ અને ટ્રાયલ સુનિશ્ચિત કરવી અને સમાજના ગરીબ વર્ગોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે એક તર્કસંગત પ્રક્રિયા સ્થાપિત કરવી. આ હેતુઓ બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૧ હેઠળ મળેલા વ્યાપક મૂળભૂત અધિકારના ઉપગણ સિવાય બીજું કંઈ નથી.

૧૭.૧૧ આથી, અનુચ્છેદ-૨૧ હેઠળ જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના મૂળભૂત અધિકારને જાળવી રાખવાના પરિપ્રેક્ષ્યમાં આપણે હાલના કેસમાં ઊભી થયેલી

મૂંઝવણના ઉકેલ માટે કલમ-૧૬૭(૨) ના વિવિધ ન્યાયિક અર્થઘટનોને સ્પષ્ટ અને સંકલિત કરીશું."

૩૫. સદરહુ જોગવાઈ અન્વયે મળેલ અધિકારના પરિણામે અદાલતોએ તેને યોગ્ય અસર આપવી પડશે અને આ રીતે આ સમયગાળા પછી કોઈપણ અટકાયત નિશ્ચિત રીતે ગેરકાયદેસર ગણાશે, કારણ કે તે સંબંધિત વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા પર હુમલો છે. એટલા માટે આરોપીને કલમ-૧૬૭ (૨) નો લાભ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવું તે માત્ર તપાસ એજન્સીની જ નહીં, પરંતુ અદાલતોની પણ ફરજ છે.

સંહિતાની કલમ-૧૭૦:

"૧૭૦. પૂરાવો પૂરતો હોય ત્યારે કેસો મેજિસ્ટ્રેટને મોકલવા. -

(૧) આ પ્રકરણ હેઠળ તપાસ કર્યા પછી, પોલીસ સ્ટેશનના પ્રભારી અધિકારીને જો એવું લાગે કે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે પૂરતો પુરાવો અથવા વાજબી આધાર છે, તો તે અધિકારી પોલીસ અહેવાલ પર ગુનાની નોંધ લેવા માટે અને આરોપીનો કેસ ચલાવવા અથવા કેસ કમીટ કરવા સક્ષમ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ આરોપીને મોકલી આપશે, અથવા, જો ગુનો જામીનપાત્ર હોય અને આરોપી જામીન પુરા પાડવા સક્ષમ હોય, તો નિર્ધારિત દિવસે આવા મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ હાજર થવા માટે અને અન્યથા સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી આવા મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ દરરોજ હાજર રહેવા માટે તેની પાસેથી જામીન લેશે."

૩૬. સિદ્ધાર્થ વિરુદ્ધ ચુપી રાજ્ય, (૨૦૨૧)૧-એસસીસી-૬૭૬ ના કેસમાં કલમ-૧૭૦ના વ્યાપ અને વ્યાપકતા અંગે આ અદાલતે અગાઉ ચર્ચા કરેલ છે. આ એક એવી સત્તા છે જેનો ઉપયોગ અદાલત દ્વારા સંબંધિત એજન્સી દ્વારા તપાસ પૂર્ણ થયા પછી કરવામાં આવે છે. એટલા માટે, આ માત્ર અદાલતના દ્રષ્ટિકોણથી પ્રક્રિયાગત અનુપાલન છે અને આ રીતે તપાસ એજન્સીની ભૂમિકા મર્યાદિત છે. જ્યારે ફરિયાદી પક્ષને આરોપીઓની કસ્ટડીની જરૂર ન હોય, ત્યારે સંહિતાની કલમ-૧૭૦ હેઠળ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ કેસ મોકલવામાં આવે ત્યારે ઘરપકડ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ઉપરાંત, જામીન અરજી દાખલ કરવાની પણ જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે આરોપીને માત્ર આરોપનામું ઘડવાના હેતુથી અને ટ્રાયલ માટે પ્રોસેસ જારી કરવા માટે જ અદાલત મોકલવામાં આવે છે. જો અદાલતને એવું લાગે કે રિમાન્ડની કોઈ જરૂર નથી, તો અદાલત સંહિતાની કલમ-૮૮ પર પરત ફરી શકે છે અને ટ્રાયલની શરૂઆતમાં આરોપીની હાજરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે જરૂરી ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરી શકે છે. અલબત્ત, એવી પરિસ્થિતિ હોઈ શકે છે કે જ્યાં રિમાન્ડની જરૂર પડી શકે છે, માત્ર તેવા કિસ્સાઓમાં જ આરોપીને સાંભળવો પડશે. એટલે, આવી પરિસ્થિતિમાં જો અદાલતને પ્રથમ દ્રષ્ટિએ લાગે કે રિમાન્ડની જરૂર પડશે તો આરોપીઓને એક તક આપવી પડશે. અમે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે, જે કેસોમાં

આરોપીઓ પહેલાંથી જ કસ્ટડીમાં છે, તે કેસો વિશે અમે કશું કહ્યું નથી, તેના માટે જામીન અરજીનો નિર્ણય અરજીના ગુણદોષ પર લેવાનો રહેશે. એટલું જ પૂરતું છે કે સંહિતાની કલમ-૧૭૦નું યોગ્ય પાલન કરવા માટે જામીન અરજી દાખલ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. આ અદાલતે **સિદ્ધાર્થ વિરુદ્ધ ચુપી રાજ્ય, (૨૦૨૧)૧-એસસીસી-૬૭૬**ના કેસમાં ઠરાવેલ છે કે:

"ઉપરોક્ત જોગવાઈના અર્થઘટન પર ન્યાયિક પૂર્વધારણાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે, અલબત્ત, તે દિલ્હી ઉચ્ચ અદાલતની છે.

૫. દિલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયાલય વિ. સી. બી. આઈ. [દિલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયાલય વિ. સી. બી. આઈ., ૨૦૦૪-એસસીસી ઓનલાઈન દિલ્હી-૫૩:(૨૦૦૪)૭૨-ડીઆરજે-૬૨૯], દિલ્હી હાઈકોર્ટે પણ સામાવાળાની દલીલ જેવી જ દલીલ ધ્યાને લીધી હતી કે સીઆરપીસીની કલમ-૧૭૦ જ્યાં સુધી આરોપીને કસ્ટડીમાં ન લેવામાં આવે ત્યાં સુધી ટ્રાયલ કોર્ટને ચાર્જશીટ સ્વીકારતાં અવરોધે છે. સંબંધિત સાર નીચે મુજબ છે:(એસસીસી ઓનલાઈન દિલ્હી પેરા-૧૫-૧૬ અને ૧૯-૨૦)

"૧૫. આ કલમમાં 'કસ્ટડી' શબ્દનો અર્થ પોલીસ કે ન્યાયિક કસ્ટડી જણાતો નથી.તેમાં માત્ર તપાસ અધિકારી દ્વારા ચાર્જશીટ દાખલ કરતી વખતે આરોપીને રજૂ કરવાનો ઉદ્દેશ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારબાદ, અદાલતની ભૂમિકા શરૂ થાય છે. જો એવું ન હોત તો તપાસ અધિકારીને આરોપીની સુનાવણી કરવા માટે પૂરતા પુરાવા મળ્યા પછી જામીનપાત્ર ગુનામાં વ્યક્તિને જામીન પર છોડવાની સત્તા આપવામાં આવી ન હોત અને આવા આરોપીને અદાલત દ્વારા જામીન પર છોડવા માટે મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ કસ્ટડીમાં રજૂ કરવો તેના માટે ફરજિયાત હોત.

૧૬. જો પોલીસ/તપાસ અધિકારી એવું માને છે કે આરોપી ભાગેડુ નહીં બને અને સમન્સની અવગણના નહીં કરે, કારણ કે તે તપાસમાં સહયોગ આપી રહ્યો હોવાથી અને તેની ઘરપકડ વિના પણ તપાસ પૂરી થઈ શકે છે, તો ત.ક.અ. આવા આરોપીને કસ્ટડીમાં રજૂ કરવા માટે બંધાયેલ નથી.

XXX

XXX

XXX

૧૮. એવું જણાય છે કે વિદ્વાન વિશેષ ન્યાયાધીશ, દરેક બિન-જમીનપાત્ર અને પોલીસ અધિકારના ગુનામાં પોલીસને હંમેશાં કોઈ વ્યક્તિની ઘરપકડ કરવાની જરૂર છે, ભલે તે તપાસના હેતુ માટે જરૂરી ન હોય, તેવી ગેરસમજ હેઠળ મહેનત કરી રહ્યા હતા.

૨૦. તેના બદલે કાયદો જુદો છે.જો પોલીસ માટે વ્યક્તિની ઘરપકડ વિના તપાસ પૂર્ણ કરવી શક્ય હોય અને જો આરોપી દ્વારા તપાસ પૂર્ણ કરવામાં તપાસ અધિકારીને તમામ પ્રકારનો સહકાર આપવામાં આવે, તો સામાન્ય અને સાધારણ ક્રમમાં પોલીસે હંમેશા કોઈ વ્યક્તિની ઘરપકડ કરવાથી અને તેને જેલમાં મોકલવાથી બચવું જોઈએ.માત્ર અત્યંત જરૂરિયાતના કિસ્સાઓમાં જ, જેમાં વ્યક્તિની ઘરપકડ વિના તપાસ પૂર્ણ કરવી શક્ય નથી, ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ વ્યક્તિને ગુનાહિત વસ્તુઓ અથવા હથિયારોની બરામદગી માટે અથવા તેના સહયોગીઓ અથવા કોઈ સાંયોગિક પુરાવા વિશે કેટલીક માહિતી અથવા સુરાગ મેળવવા માટે જરૂર પડી શકે છે, જેથી તેની ઘરપકડ જરૂરી બની શકે.આ પ્રકારની ઘરપકડ ત્યારે પણ જરૂરી બની શકે છે, જ્યારે સંબંધિત તપાસ અધિકારી અથવા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ અધિકારીને લાગે કે જઘન્ય અપરાધના આક્ષેપને કારણે આરોપીની હાજરી મેળવવી મુશ્કેલ છે, કારણ કે તેના ફરાર થવાની અથવા પ્રક્રિયાનું ઉલ્લંઘન કરવાની અથવા ન્યાયથી ભાગવાની શક્યતા નકારી શકાય નહીં."

૬. ત્યારબાદના એક ચુકાદામાં દિલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયાલયની ડિવિઝન બેંચે દિલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયાલય વિરુદ્ધ રાજ્ય [દિલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયાલય વિરુદ્ધ રાજ્ય, ૨૦૧૮-એસસીસી ઓનલાઇન-દિલ્હી-૧૨૩૦૬ : (૨૦૧૮)૨૫૪-ડીએલટી-૬૪૧] માં દિલ્હી ઉચ્ચ અદાલત [દિલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયાલય વિરુદ્ધ સીબીઆઈ, ૨૦૦૪-એસસીસી-ઓનલાઇન દિલ્હી-૫૩ : (૨૦૦૪) ૭૨-ડીઆરજે-૬૨૯]ના આ અવલોકનો પર આધાર રાખ્યો હતો અને નોંધ્યું હતું કે ચાર્જશીટ/આખરી અહેવાલ દાખલ કરતી વખતે આરોપીને કેદમાં મોકલવો એ પોલીસ અધિકારના અને બિન જામીનપાત્ર ગુના સાથે સંકળાયેલા દરેક કેસમાં આવશ્યક નથી.

૭. માત્ર દિલ્હી ઉચ્ચ અદાલતે જ આ અભિપ્રાય અપનાવ્યો છે એવું નથી, અન્ય ઉચ્ચ અદાલતોએ પણ સ્પષ્ટપણે આ પ્રસ્તાવને અનુસર્યો છે કે આરોપીની ઘરપકડ કરવામાં આવેલ ન હોય અને તેને અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલ ન હોય માત્ર એટલા કારણથી ફોજદારી અદાલતો ચાર્જશીટ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી શકે નહીં.

૮. દીનદયાળ કિશનચંદ વિ. ગુજરાત રાજ્ય (દીનદયાળ કિશનચંદ વિ. ગુજરાત રાજ્ય, ૧૯૮૨-એસસીસી ઓનલાઇન ગુજરાત-૧૭૨ : ૧૯૮૩-કિલોજ-૧૫૮૩) માં ઉચ્ચ અદાલતે નીચે મુજબ નોંધ લીધી હતી: (એસસીસી ઓનલાઇન ગુજરાત પેરા-૨ અને ૮)

"૨.....તે ફરિયાદપક્ષનો કેસ હતો કે બે આરોપી એટલે કે હાલના અરજદાર નં.૪ અને ૫, જે મહિલાઓ છે, તેમને અગાઉ જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં તેઓ ચાર્જશીટ સાથે અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવા સમયે ઉપલબ્ધ ન હતા.આથી, જ્યાં સુધી તમામ આરોપીઓ રજૂ ન થાય ત્યાં સુધી અદાલતે ચાર્જશીટ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી દીધો હોવાથી ચાર્જશીટ રજૂ કરી શકાયેલ નહીં અને આખરે, એક ચોક્કસ પત્ર દ્વારા પણ, રેકૉર્ડમાંથી એવું લાગે છે કે

ચાર્જશીટ આરોપી નં.૪ અને ૫ વિના રજૂ કરવામાં આવેલ હતી.રેકૉર્ડ પરના પુરાવાઓમાંથી આ ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે.

XXX

XXX

XXX

૮. આ તબક્કે મારે કહેવું જોઈએ કે ફોજદારી અદાલતો દ્વારા વિદ્વાન મેજિસ્ટ્રેટ અથવા તેમના કચેરી કર્મચારીઓ મારફતે આરોપી વ્યક્તિઓને રજૂ કર્યા વિના ચાર્જશીટ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કાયદાની કોઈ જોગવાઈ દ્વારા વાજબી નથી.તેથી, તમામ અદાલતોએ એ વાત ધ્યાને લેવી જોઈએ કે જ્યારે પણ પોલીસ દ્વારા ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવે ત્યારે કર્મચારીઓ અથવા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા ચાર્જશીટ પર કોઈ ક્ષતિ અથવા જરૂરિયાત સાથે સંબંધિત કોઈ પણ શેરા સાથે ચાર્જશીટને સ્વીકારી લેવી જોઈએ.પરંતુ જ્યારે પોલીસ ચાર્જશીટ રજૂ કરે, ત્યારે ખાસ કરીને સંહિતાની કલમ-૪૬૮ની જોગવાઈ, જે ગુનાઓનું સંજ્ઞાન લેવાની સમયમર્યાદા દર્શાવે છે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને તે સ્વીકારવી અદાલતની ફરજ છે.તેવી જ રીતે, પોલીસ સત્તામંડળોએ પણ તમામ પોલીસ અધિકારીઓને ભારપૂર્વક જણાવવું જોઈએ કે જો આવા કોઈ કારણોસર ચાર્જશીટ સ્વીકારવામાં ન આવે તો, સત્ર ન્યાયાધીશનું ધ્યાન આ હકીકતો તરફ દોરવું જોઈએ અને યોગ્ય હુકમ મેળવવો જોઈએ, જેથી ભવિષ્યમાં આવી મુશ્કેલીઓ ઊભી ન થાય."

૯. અમે ઉચ્ચ અદાલતોના ઉપરોક્ત દ્રષ્ટિકોણ સાથે સંમત છીએ અને સદરહુ ન્યાયિક દ્રષ્ટિકોણને અમારી મંજૂરી આપવા માંગીએ છીએ.સીઆરપીસીની કલમ-૧૭૦ને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય રીતે નોંધવામાં આવ્યું છે કે ચાર્જશીટ દાખલ કરતી વખતે દરેક આરોપીની ઘરપકડ કરવાની જવાબદારી ઇનચાર્જ અધિકારી પર નથી.હકીકતમાં, અમે એવા કેસો જોયા છે, જેમાં આરોપીએ સમગ્ર તપાસમાં સહકાર આપ્યો છે અને છતાં પણ દાખલ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટ અન્વયે બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવામાં

આવ્યું છે, જે એવું માનીને કે, આરોપીની ઘરપકડ કરવાની અને તેને અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવાની ફરજ છે.અમારું માનવું છે કે જો તપાસ અધિકારીને આરોપી ભાગી જશે અથવા સમન્સની અવગણના કરશે તેવું નથી લાગતું, તો તેને/તેણીને કસ્ટડીમાં રજૂ કરવાની જરૂર નથી.સીઆરપીસીની કલમ-૧૭૦મા ‘કસ્ટડી’ શબ્દનો અર્થ પોલીસ અથવા ન્યાયિક કસ્ટડી એવો નથી થતો પરંતુ તે માત્ર ચાર્જશીટ દાખલ કરતી વખતે તપાસ અધિકારી દ્વારા આરોપીને રજૂ કરવાનો સંકેત આપે છે.

૧૦. અમે નોંધીએ છીએ કે વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા આપણા બંધારણીય જનાદેશનું એક મહત્વપૂર્ણ પાસું છે.તપાસ દરમિયાન આરોપીની ઘરપકડ કરવાનો પ્રસંગ ત્યારે જરૂરી બને છે જ્યારે કસ્ટડીમાં તપાસ જરૂરી હોય અથવા તે ઘૃણાસ્પદ અપરાધ હોય અથવા જ્યાં સાક્ષીઓને પ્રભાવિત કરવાની શક્યતા હોય અથવા આરોપી ફરાર થાય તેમ હોય.માત્ર એટલા કારણસર કે ઘરપકડ કરવી કાયદેસર છે, તેથી ઘરપકડ કરવી જ જોઈએ તેવું જરૂરી નથી.ઘરપકડ કરવાની સત્તાના અસ્તિત્વ અને તેના ઉપયોગ માટેના વાજબીપણાં વચ્ચે તફાવત હોવો જ જોઈએ. જો ઘરપકડને સામાન્ય બનાવવામાં આવે, તો તે વ્યક્તિની પ્રતિષ્ઠા અને આત્મસન્માનને પારાવાર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો તપાસ અધિકારી પાસે એવું માનવાનું કોઈ કારણ ન હોય કે આરોપી ભાગી જશે અથવા સમન્સની અવગણના કરશે અને હકીકતમાં, તેણે તપાસમાં સંપૂર્ણ સહકાર આપ્યો હોય તો, અમે આ વાતને સમજી શકતા નથી કે શા માટે અધિકારી પર આરોપીની ઘરપકડ કરવાની ફરજ પાડવી જોઈએ.

૧૧. હકીકતમાં, આપણે, એવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છીએ કે જ્યાં જોગીન્દર કુમાર કેસ [જોગીન્દર કુમાર વિ. સ્ટેટ ઓફ યુ.પી., (૧૯૮૪) ૪ એસસીસી ૨૬૦ : ૧૯૮૪ એસસીસી (ક્રિ) ૧૧૭૨]માંના અવલોકનોથી વિપરીત, પોલીસ અધિકારીએ ઘરપકડ સમયે કેવી રીતે સામનો કરવો પડે છે, ટ્રાયલ કોર્ટ સીઆરપીસીની કલમ-૧૭૦ની જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં રાખીને ચાર્જશીટ રેકૉર્ડ પર લેવાની પૂર્વ-

ઓપચારિકતા તરીકે આરોપીની ઘરપકડનો આગ્રહ રાખે છે. અમે આવા ક્રમને ખોટો ગણીએ છીએ અને તે સીઆરપીસીની કલમ-૧૭૦ના ઉદ્દેશ્યની વિરુદ્ધ છીએ.

સંહિતાની કલમ-૨૦૪ અને ૨૦૯

"૨૦૪. કામગીરી હુકમ.

(૧) જો ગુનાનું સંજ્ઞાન લેનાર મેજિસ્ટ્રેટના મતે, ગુના અંગે કાર્યવાહી કરવા માટે પૂરતો આધાર હોય, અને કેસ -

(ક) સમન્સ કેસ હોય, તો તે આરોપીની હાજરી માટે સમન્સ બહાર પાડશે, અથવા

(ખ) વોરન્ટ-કેસ, તો એવા મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ (જો તેને પોતાને હકૂમત ન હોય તો) અથવા હકૂમત ધરાવતા મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ અમુક સમયે આરોપીને લાવવા વોરન્ટ અથવા જો તેને યોગ્ય લાગે તો, હાજર થવાને સમન્સ કાઢી શકશે."

"૨૦૯. જ્યારે ગુનો માત્ર સત્ર અદાલત દ્વારા જ ચલાવવાપાત્ર હોય ત્યારે તેને કેસ કમીટ કરવો.-

જ્યારે કેસ પોલીસ અહેવાલ અન્વયે અથવા અન્ય રીતે દાખલ કરવામાં આવેલ હોય તો, કેસમાં આરોપી મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ હાજર થાય છે અથવા લાવવામાં આવે છે અને મેજિસ્ટ્રેટને એવું લાગે છે કે ગુનો માત્ર સત્ર અદાલત દ્વારા જ ચલાવવાપાત્ર છે, તો તે -

(ક) કલમ-૨૦૭ અથવા કલમ-૨૦૮, જે લાગુ પડતું હોય, તેની જોગવાઈઓનું પાલન કર્યા બાદ, તે કેસ સત્ર અદાલતમાં કમીટ કરશે અને જ્યાં સુધી કેસ કમીટ કરવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી, જામીન સાથે સંબંધિત આ સંહિતાની જોગવાઈઓને આધિન, આરોપીને કસ્ટડીમાં પરત મોકલશે;

(ખ) જામીન સાથે સંબંધિત આ સંહિતાની જોગવાઈઓને અધીન, ટ્રાયલ દરમિયાન અને તેના નિર્ણય સુધી આરોપીને કસ્ટડીમાં મોકલી શકશે.”

૩૭. સંહિતાની કલમ-૨૦૪ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ કાર્યવાહી શરૂ કરતી વખતે પ્રોસેસ જારી કરવા બાબતે છે. પેટા કલમ (૧) (ખ) મેજિસ્ટ્રેટને વોરંટ કેસમાં વોરંટ અથવા સમન્સ જારી કરવાનો અધિકાર આપે છે. આ જોગવાઈ વિવેકાધિકાર આપતી હોઈ તેમજ પ્રક્રિયાત્મક સ્વરૂપની હોઈ, કેસ સંહિતાની કલમ-૮૮ના લખાણનું પાલન કરીને કેસ પ્રમાણે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આમ, વોરંટ જારી કરવું અપવાદ હોઈ શકે છે અને તેમાં મેજિસ્ટ્રેટે કારણ આપવું પડશે.

૩૮. આ સંહિતાની કલમ-૨૦૯ મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા સત્ર અદાલત સમક્ષ કેસ કમિટ કરવા બાબતે છે, જ્યારે અપરાધ માત્ર સદરહુ અદાલત દ્વારા જ ચલાવવાપાત્ર હોય. સંહિતાની કલમ-૨૦૯ની પેટાકલમ (ક) અને (ખ) મેજિસ્ટ્રેટને ટ્રાયલ દરમિયાન કે નિર્ણય ન થાયત્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિને કસ્ટડીમાં મોકલવાની પૂરતી સત્તા આપે છે. મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા પ્રતિ કેસ ધોરણે આ સત્તાનો ઉપયોગ કરવાનો રહેતો હોવાથી, આરોપીને કેદમાં મોકલવો અથવા તેના જામીન મંજૂર કરવા એ તેમની સમજને આધિન છે. અહીં પણ, મેજિસ્ટ્રેટે ન્યાયિક વિવેકાધિકારનો ઉપયોગ કરવો

પડે છે.અમે પહેલેથી જ જામીનની વ્યાખ્યા અંગે ચર્ચા કરેલ છે, જેનો સરળ ભાષામાં અર્થ પ્રતિબંધો અને શરતોને આધિન મુક્તિ થાય છે, જો કોઈ મેજિસ્ટ્રેટ આવું કરવા ઈચ્છે તો જામીનની અરજી વિના પણ કરી શકે છે. આવા કિસ્સામાં તે ખત અથવા જામીનગીરી માંગી શકે છે અને આ રીતે કલમ-૮૮નો ઉપયોગ થઈ શકે છે. જોકે, જો તે કેસને કારણો સહિત રીમાન્ડ કરવા માંગતા હોય તો તે વ્યક્તિને સાંભળવો જ પડે. અહીં ફરી એકવાર, અમે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે અલગથી અરજી કરવાની જરૂર નથી અને મેજિસ્ટ્રેટે એક તક આપવી પડે અને જામીન બાબતે હુકમ કારણો સહિત આપવો જરૂરી છે.

સંહિતાની કલમ-૩૦૯

૩૯. આ જોગવાઈ ૨૦૧૩ના અધિનિયમ-૧૩ અને ૨૦૧૮ના અધિનિયમ-૨૨ દ્વારા બદલવામાં આવી છે.વધુ સારા મૂલ્યાંકન માટે સદરહુ જોગવાઈનું પુનરાવર્તન કરવું યોગ્ય રહેશે:

"૩૦૯. કાર્યવાહીને મુલતવી અથવા મોકૂફ રાખવાની સત્તા.-

(૧) દરેક તપાસ અથવા ઇન્સાફી કાર્યવાહીમાં, શક્ય હોય તેટલી ઝડપથી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, અને ખાસ કરીને જ્યારે એકવાર સાક્ષીઓની તપાસ શરૂ થઈ હોય ત્યારે હાજર બધા જ સાક્ષીઓને તપાસવામાં આવે ત્યાં સુધી રોજ રોજ તેને ચાલુ રાખવામાં

આવશે, સિવાય કે નોંધવામાં આવેલા કારણોને માટે, કોર્ટને જણાય કે પછીના દિવસથી તેને વધુ મોકુફ રાખવાનું જરૂરી છે.

પરંતુ જ્યારે ઇન્કવાયરી કે ટ્રાયલ ભારતીય દંડ સંહિતા (૧૮૬૦ નો ૪૫મો અધિનિયમ) ની કલમ-૩૭૬ [કલમ-૩૭૬ક, કલમ-૩૭૬કખ, કલમ-૩૭૬ખ, કલમ-૩૭૬ગ, કલમ-૩૭૬ઘ, કલમ-૩૭૬ઘક અથવા કલમ-૩૭૬ઘખ) હેઠળ ગુના સાથે સંબંધિત હોય, ત્યારે ઇન્કવાયરી કે ટ્રાયલ ચાર્જશીટ દાખલ થયાની તારીખથી બે મહિનાની અંદર પૂર્ણ કરવાની રહેશે.

(૨) કોઈ ગુનાનું સંજ્ઞાન લીધા પછી અથવા ટ્રાયલની શરૂઆત કર્યા પછી, જો કોઈ ઇન્કવાયરી કે ટ્રાયલની શરૂઆત પાછી ઠેલવવી અથવા મુલતવી રાખવી જરૂરી અથવા સલાહભર્યું લાગે તો, તે વખતોવખત, પોતાને યોગ્ય લાગે તેવી શરતો અનુસાર, તે સમયગાળા માટે ઇન્કવાયરી કે ટ્રાયલ પાછી ઠેલવી શકે છે અથવા મુલતવી રાખી શકે છે અને જો આરોપી કસ્ટડીમાં હોય તો પોરન્ટ દ્વારા તેને બોલાવી શકે છે:

પરંતુ કોઈ પણ મેજિસ્ટ્રેટ આરોપીને આ કલમ હેઠળ એક જ સમયે પંદર દિવસથી વધુ સમયગાળા માટે કસ્ટડીમાં મોકલી શકશે નહીં:

વધુમાં, જ્યારે સાક્ષીઓની હાજરી હોય, ત્યારે તેમની તપાસ કર્યા વિના, લેખિત રીતે નોંધેલા ખાસ કારણો સિવાય, કોઈપણ મુદત અથવા ઠેલવણી મંજૂર કરવામાં આવશે નહીં:

પરંતુ એ પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે, આરોપી વ્યક્તિ તેને આપવામાં આવનાર સજા સામે કારણ દર્શાવવા સક્ષમ બને તે માટે મુલતવી રાખવામાં આવશે નહીં.

[તેમાં એવી પણ જોગવાઈ છે કે -

(ક) કોઈપણ પક્ષકારની વિનંતીથી મુદત આપવામાં આવશે નહિ, સિવાય કે સંજોગો તે પક્ષકારના નિયંત્રણથી બહાર હોય;

(ખ) કોઈ પક્ષકારના વકીલ અન્ય અદાલતમાં કાર્યરત છે, તેવું કારણ મુદત માટે આધારરૂપ નહીં ગણાય.

(ગ) જ્યારે કોઈ સાક્ષી અદાલતમાં હાજર હોય, પરંતુ પક્ષકાર અથવા તેના વકીલ હાજર ન હોય અથવા, પક્ષકાર અથવા તેના વકીલ અદાલતમાં હાજર હોય તેમ છતાં સાક્ષીની સરતપાસ કરવા અથવા ઉલટતપાસ કરવા તૈયાર ન હોય, તો અદાલતને, જો યોગ્ય લાગે તો, સાક્ષીનું નિવેદન નોંધી શકશે અને, યથાપ્રસંગે, સાક્ષીની સરતપાસ કે ઉલટતપાસમાંથી મુક્તિ આપતા આદેશ પસાર કરી શકશે.

સમજુતી-૧.- જો આરોપીએ ગુનો કર્યો હોવાની શંકા ઊભી કરવા માટે પૂરાવા પ્રાપ્ત થયા હોય અને એવું લાગે છે કે રિમાન્ડ દ્વારા વધુ પુરાવા મળી શકે છે, તો તે રિમાન્ડ માટેનું વાજબી કારણ છે.

સમજુતી-૨.- મુલતવી રાખવા અથવા પાછી ઠેલવવા માટેની શરતોમાં, યોગ્ય કેસમાં, ફરિયાદપક્ષ અથવા આરોપી દ્વારા ખર્ચની ચૂકવણી સામેલ છે."

૪૦. પેટા-કલમ (૧) અદાલતોને પૂરાવા પૂરા થાય ત્યાં સુધી પ્રતિદિન ધોરણે કાર્યવાહી ચાલુ રાખવાની આદેશ આપે છે. એટલા માટે, એકવાર ટ્રાયલ શરૂ થાય તો, તે તાર્કિક અંત સુધી પહોંચવી જોઈએ. આ અદાલતે વિવિધ દિશાનિર્દેશો જારી કર્યા છે કે બિનજરૂરી મુલતવી ન રાખવી જેથી સાક્ષીઓ ફેરવી ન નંખાય. જોકે, કલમ-૩૦૯નું પાલન ન થવું તે અવિચારી રીતે ચાલુ રહ્યું છે. કદાચ ફક્ત અદાલતોનો દોષ કાઢી શકાય નહીં, કારણ કે આ પ્રકારની મુદતો માટે અનેક કારણો જવાબદાર છે. જો કે આ કલમ અપવાદરૂપે મુદતની જોગવાઈ કરે છે અને તે પણ લાંબા ગાળા માટે નહીં, તો પણ તે માપદંડ બની ગયો છે. અમે આ જોગવાઈનો

ઉલ્લેખ માત્ર એ દર્શાવવા માટે કરી રહ્યા છીએ કે, અદાલત અથવા ફરિયાદપક્ષ તરફથી કોઈપણ પ્રકારનો વિલંબ ચોક્કસપણે અનુચ્છેદ-૨૧નું ઉલ્લંઘન કરશે. જ્યારે આરોપી વ્યક્તિ જેલમાં હોય ત્યારે આપું વધારે બને છે. જામીન માટેની અરજીની વિચારણા કરતી વખતે આ જોગવાઈને આરોપીના લાભ માટે લાગુ કરવી જોઈએ. ગુનાનો પ્રકાર ગમે તે હોય, લાંબો સમય ચાલતી ટ્રાયલ, અપીલ અથવા રિવીઝન, આરોપી અથવા કસ્ટડીમાં અથવા સજા પામેલ કેદી બાબતે બંધારણના અનુચ્છેદ-૨૧નું ઉલ્લંઘન કરશે. આ અદાલતે ઘણી વાર સૂચવ્યું છે તેમ, જ્યારે અદાલતે ઓછામાં ઓછા ખાનગી સાક્ષીઓના પુરાવા રેકૉર્ડ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો રહેશે, ત્યારે તેમણે એ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈશે કે પોતાનો કોઈ દોષ ન હોવાના કારણે વિલંબ થયો હોય તો આરોપીને નુકસાન ન થાય.

૪૧. પેટા-કલમ (૨) ને પેટા-કલમ (૧) ની સાથે વાંચવી પડશે. પેટા કલમ (૨) ની જોગવાઈ માં રિમાન્ડનો ગાળો એક સમયે મહત્તમ ૧૫ દિવસ સુધી મર્યાદિત કરવામાં આવ્યો છે. બીજા પરંતુકમાં ખાસ કારણોને બાદ કરતા જ્યારે સાક્ષીઓની હાજરી હોય ત્યારે કેસ મોકૂફ રાખવાની મનાઈ છે. મુલતવી રાખવા માટેના ચોક્કસ કારણોને મંજૂરી આપવામાં આવે છે. આ જોગવાઈને ન્યાય

આપવાના દ્રષ્ટિકોણથી વાંચવી જોઈએ. છેવટે, નિષ્પક્ષ અને ઝડપી સુનાવણીનો અધિકાર એ અનુચ્છેદ ૨૧નું અન્ય એક પાસું છે. એટલા માટે જ્યારે કોર્ટ પાસેથી સંહિતાની કલમ ૩૦૮નું શક્ય હોય ત્યાં સુધી પાલન કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે, જેમાં ટ્રાયલ, અપીલ અથવા સુધારામાં સમજાવી ન શકાય તેવો અને લાંબો વિલંબ ચોક્કસપણે જામીન પર વિચારણા માટે એક પરિબળ બની શકે છે. સંહિતાની કલમ ૪૩૬-એ અંતર્ગત લાભદાયક જોગવાઈ હોવા છતાં અમે આ નિર્ણય લીધો છે, જે જુદો જ આધાર ધરાવે છે.

પૂર્વવર્તીઓ:

- હુસૈનઆરા ખાતૂન અને અન્યો વિ. ગૃહ સચિવ, બિહાર રાજ્ય,

૧૯૮૦ (૧) એસ. સી. સી.

“૨. જોકે અમે બે અઠવાડિયા પહેલાં બિહાર રાજ્યને નોટિસ જારી કરી હતી, પરંતુ તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે ૫ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૭૯ના રોજ રાજ્ય તરફથી કોઈ પણ વ્યક્તિ હાજર નથી અને તેથી આપણે આ તબક્કે આ આધાર પર આગળ વધવું પડશે કે ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના ૮ જાન્યુઆરી, અને ૯ જાન્યુઆરી, ૧૯૭૯ના અંકોમાં સામેલ આરોપો જે રિટ પિટિશનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે તે સાચા છે. આ અખબારોની કટિંગમાં સમાયેલી માહિતી અત્યંત દુઃખદાયક છે અને કોઈ પણ સામાજિક રીતે પ્રેરિત વકીલ અથવા ન્યાયાધીશની અંતરાત્માને ઉત્તેજિત કરવા અને તેમની સમતુલા ભંગ કરવા માટે તે પૂરતું છે. કેટલાક કાર્યાકામના કેદીઓ, જેમના નામ અખબારોના કટિંગમાં આપવામાં આવ્યા છે, તેઓ ૪,૭ અથવા ૯ વર્ષથી જેલમાં છે અને તેમાંના કેટલાક, ૧૦ વર્ષથી પણ વધુ સમયથી, તેમની સુનાવણી શરૂ થયા વિના જેલમાં છે. આવા હારી ગયેલા

આત્માઓને ન્યાયિક વ્યવસ્થામાં શું વિશ્વાસ હોઈ શકે, જે તેમને આટલા વર્ષોથી માત્ર ટ્રાયલથી વંચિત રાખે છે અને તેમને જેલમાં રાખે છે, કારણ તેઓ દોષિત નથી તે નહીં, પરંતુ તેઓ એટલા ગરીબ છે કે જામીન પરવડી શકે તેમ નથી અને અદાલતો પાસે તેમનો કેસ ચલાવવા માટે સમય નથી. તે ન્યાયની મજાક છે કે ઘણા ગરીબ આરોપીઓ, નાના ભારતીયો, નાના અપરાધો માટે લાંબા સમયની સેલુલર સેવામાં ફરજ પાડવામાં આવે છે કારણ કે જામીનની પ્રક્રિયા તેમના નાનાં સંશાધનોથી ઉપર છે અને ટ્રાયલ શરૂ થતી નથી અને ભલે તેઓ કરે પણ તેઓ ક્યારેય નિષ્કર્ષ કાઢતા નથી. મેનકા ગાંધી વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા [(૧૯૭૮) ૨ એસસીઆર ૬૨૧: (૧૯૭૮) ૧ એસસીસી ૨૪૮] માં અનુચ્છેદ ૨૧ પર આ અદાલત દ્વારા યોગ્ય અર્થઘટન મૂક્યા પછી થોડી શંકા થઈ શકે છે કે જે પ્રક્રિયા આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકોને લાંબા સમય સુધી ટ્રાયલ વગર જેલ પાછળ રાખે છે તેને તે અનુચ્છેદની જરૂરિયાતને અનુરૂપ ‘વાજબી, ન્યાયી અથવા યોગ્ય’ ગણી શકાય નહીં. એટલે એ જરૂરી છે કે, વિધાનમંડળે જે કાયદો બનાવ્યો છે અને જે રીતે અદાલતોએ વહીવટ કર્યો છે, તે ટ્રાયલ પૂર્વેની અટકાયત માટેના તેના અભિગમને મૂળભૂત રીતે બદલવો જોઈએ અને ‘વાજબી, ન્યાયી અને યોગ્ય પ્રક્રિયા’ સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ, જેનો મેનકા ગાંધી કેસ [(૧૯૭૮) ૨ એસસીઆર ૬૨૧] પછી રચનાત્મક અર્થ છે.

૩. હવે, આપણી કાયદાકીય અને ન્યાયિક વ્યવસ્થા ગરીબોને લાંબા સમય સુધી અટકાયતમાં રાખીને ન્યાય આપવાનો સતત ઇનકાર કરે છે તેનું એક કારણ આપણી અત્યંત અસંતોષજનક જામીન વ્યવસ્થા છે. તે, તે મિલકત લક્ષી અભિગમથી પીડાય છે, જે ખોટી ધારણા પર આગળ વધતું લાગે છે કે, નાણાંકીય નુકસાનનું જોખમ જ ન્યાયથી ભાગી જતાં અટકાવે છે. ફોજદારી કાર્યવાહીની સંહિતા, તેના પુનઃઅધિનિયમ પછી પણ, તે જ પ્રાચીન અભિગમ અપનાવવાનું ચાલુ રાખેલ છે, જે અગાઉની સંહિતા છેલ્લી સદીના અંતમાં ઘડવામાં આવી હતી અને જ્યાં આરોપીને તેના અંગત બોન્ડ પર છોડવામાં આવે છે, તે આગ્રહ રાખે છે કે બોન્ડ જો આરોપી ટ્રાયલમાં હાજર થવામાં નિષ્ફળ જાય તો તેને નાણાંની

રકમ ચૂકવવાની આવશ્યક નાણાકીય જવાબદારી હોવી જોઈએ. વધુમાં, જેમ કે આ ગરીબો માટે પૂરતા પ્રમાણમાં અવરોધક ન હોય તેમ, અદાલતો યાંત્રિકપણે અને સ્વાભાવિક રીતે આગ્રહ કરે છે કે આરોપીએ જામીનગીરી રજૂ કરવી જોઈએ, જે તેના માટે જામીન આપશે અને આ જામીનગીરીઓએ ફરીવાર તેમની સદ્ધરતા સ્થાપિત કરવી જોઈએ, જેથી જો આરોપી આરોપ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો જામીનગીરીની રકમ ચૂકવી શકાય. ગરીબો માટે આ જામીનની વ્યવસ્થા ખૂબ જ કડક રીતે કામ કરે છે અને તેનો લાભ ગરીબ સિવાયના લોકો જ ઉઠાવી શકે છે અને જામીન પર મુક્ત થઈ શકે છે. ગરીબોને જામીનની રકમ વિના પણ જામીન આપવામાં મુશ્કેલી પડે છે કારણ કે ઘણી વાર અદાલતો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી જામીનની રકમ એટલી અવાસ્તવિક રીતે વધારે હોય છે કે મોટાભાગના કેસોમાં ગરીબો જામીનની રકમ માટે તેમના સદ્ધરપણાની બાબતમાં પોલીસ અથવા મેજિસ્ટ્રેટને સંતુષ્ટ કરવામાં અસમર્થ હોય છે અને જેમ કે સામાન્ય રીતે થાય છે, જ્યાં જામીનની રકમ જામીનદારો સાથે હોય છે, ત્યાં ગરીબો માટે જામીનદારો તરીકે રહેવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં સદ્ધર વ્યક્તિઓ શોધવી લગભગ અશક્ય બની જાય છે. પરિણામ એ આવે છે કે તેઓ પોલીસ અને મહેસૂલ અધિકારીઓ અથવા દલાલો અને વ્યવસાયિક જામીનદારો દ્વારા છળનો ભોગ બને છે અને કેટલીકવાર તેમને તેમની મુક્તિ મેળવવા માટે દેવું પણ કરવું પડે છે અથવા, છૂટવા માટે અસમર્થ હોવાને કારણે, તેમને જ્યાં સુધી કોર્ટ દ્વારા તેમના કેસો હાથ ધરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી જેલમાં રહેવું પડે છે, જેના ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડે છે, જેમ કે (૧) તેમને નિર્દોષ માનવામાં આવે છે છતાં તેમને જેલના જીવનના માનસિક અને શારીરિક યાતનાઓના ભોગ બનવું પડે છે, (૨) તેમને તેમના બચાવ માટેની તૈયારીમાં યોગદાન આપવાથી અટકાવવામાં આવે છે, અને (૩) જો તેમની પાસે નોકરી હોય તો તેઓ તેમની નોકરી ગુમાવે છે, અને તેઓ પોતાને અને તેમના પરિવારના સભ્યોને ટેકો આપવા માટે કામ કરવાની તકથી વંચિત રહે છે પરિણામે તેમની અટકાયતનો બોજ લગભગ હંમેશા નિર્દોષ સભ્યો પર ભારે પડે છે અને તેમની અટકાયતનું ભારણ લગભગ હંમેશાં પરિવારના નિર્દોષ સભ્યો પર પડે છે. આ તે જગ્યા છે જ્યાં

ગરીબોને આપણી કાયદાકીય અને ન્યાયિક વ્યવસ્થા દમનકારી અને તેમની સામે ભારે ભારણ ધરાવતી લાગે છે અને તેમને નિરાશા અને હતાશાની લાગણી થાય છે કારણ કે તેઓ બિન-ગરીબ લોકો સાથે અસમાનતાની સ્થિતિમાં છે. ન્યાયમૂર્તિ શ્રી ભગવતીની અધ્યક્ષતામાં ગુજરાત સરકારે નિયુક્ત કરેલી કાયદાકીય સહાય સમિતિએ નીચેના શબ્દોમાં આ સ્પષ્ટ અસમાનતા પર ભાર મૂક્યો છે:

“આજે અમે જોયું છે કે, જામીન પ્રણાલી અત્યંત અસંતોષજનક છે અને તેમાં આમૂલ પરિવર્તનની જરૂર છે. જેમ કે, આપણે આજે ફોજદારી અદાલતોમાં જામીન પ્રણાલીનું સંચાલન જોઈએ છીએ, તે અત્યંત અસંતોષકારક છે અને તેમાં ધરખમ ફેરફારની જરૂર છે. પ્રથમ, આરોપી દ્વારા હાજર ન થવાના જોખમને નાણાકીય દ્રષ્ટિએ સચોટ રીતે રૂપાંતરિત કરવું લગભગ અશક્ય છે અને તેની મૂળભૂત માન્યતા એ છે કે આરોપીને ભાગી જવાથી રોકવા માટે નાણાકીય નુકસાનનું જોખમ જરૂરી છે. એવી ઘણી બાબતો છે જે આરોપીને ન્યાયથી ભાગતા અટકાવે છે અને નાણાકીય નુકસાનનું જોખમ તેમાંથી માત્ર એક છે અને તે પણ મુખ્ય નથી. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં મેનહટ્ટન બેલ પ્રોજેક્ટ અને ડી. સી. બેલ પ્રોજેક્ટ જેવા પ્રબુદ્ધ બેલ પ્રોજેક્ટ્સનો અનુભવ દર્શાવે છે કે નાણાકીય બેલ વિના પણ મોટી સંખ્યામાં કેસોમાં ટ્રાયલમાં આરોપીઓની હાજરી સુનિશ્ચિત કરવી શક્ય બન્યું છે. વધુમાં, જામીન વ્યવસ્થા ગરીબો સામે ભેદભાવનું કારણ બને છે, કારણ કે ગરીબો તેમની ગરીબીને કારણે જામીન આપી શકતા નથી, જ્યારે ધનવાન લોકો અન્યથા સમાન સ્થિતિમાં તેમની સ્વતંત્રતા સુરક્ષિત કરી શકશે, કારણ કે તેઓ જામીન આપી શકે તેમ છે. જો મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા જામીનની રકમ વધારે ન હોય તો પણ આ ભેદભાવ ઊભો થાય છે, કારણ કે ફોજદારી કેસોમાં કોર્ટ સમક્ષ લાવવામાં આવેલા મોટા ભાગના લોકો એટલા ગરીબ હોય છે કે તેમને ઓછી રકમમાં પણ જામીન આપવાનું મુશ્કેલ લાગે છે.

ગુજરાત સમિતિએ એ એ બાબત પર પણ ધ્યાન દોર્યું હતું કે, આરોપીના વ્યક્તિગત નાણાકીય સંજોગો અને સુનાવણી પહેલાં ભાગી જવાની સંભાવના જેવા સુસંગત પરિબલોને ધ્યાનમાં લીધા વગર આરોપોની પ્રકૃતિના સંદર્ભમાં જામીનની રકમ નક્કી કરવાની પ્રથા કેવી રીતે કઠોર અને પીડાદાયક છે અને ગરીબો સાથે ભેદભાવ કરે છે:

જામીન પ્રણાલીને જે યાંત્રિક રીતે ચલાવવામાં આવે છે તેને કારણે તેની ભેદભાવપૂર્ણ પ્રકૃતિ વધુ તીવ્ર બની જાય છે. તે વાત નિઃશંકપણે સાચી છે કે સૈદ્ધાંતિક રીતે મેજિસ્ટ્રેટ પાસે જામીનની રકમ નક્કી કરવામાં વ્યાપક વિવેકાધિકાર છે પરંતુ વ્યવહારમાં એવું લાગે છે કે જામીનની રકમ લગભગ હંમેશા ગુનાની ગંભીરતા પર આધાર રાખે છે. તે આરોપના પ્રકાર સાથે સંબંધિત શેડ્યૂલ અનુસાર નક્કી કરવામાં આવે છે. કાં તો આરોપી તેની ટ્રાયલ પહેલા ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરશે તેવી સંભાવનાને અથવા તેના વ્યક્તિગત નાણાકીય સંજોગોને થોડું વજન આપવામાં આવે છે, જો જામીનનો હેતુ ટ્રાયલ વખતે આરોપીના દેખાવની ખાતરી આપવાનો હોય તો તે ખૂબ જ સુસંગત લાગે છે. આ પરિબલોને અવગણવા અને માત્ર અપરાધની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જામીનની રકમ નક્કી કરવાનું પરિણામ એ છે કે ગરીબો સાથે ભેદભાવ કરવામાં આવે છે, જે જામીન આપવાની ક્ષમતાના સંબંધમાં અમીરો જેવી જ સ્થિતિમાં નથી. ન્યાયાલયોએ અમીર અને ગરીબની જામીન આપવાની તફાવત ક્ષમતાની અવગણના કરીને અને તેમને અમીર અને ગરીબ વચ્ચેની અસમાનતા પેદા કરી છે: સમાન સંજોગોમાં સમાન ગુનાનો આરોપી ધનિક તેની મુક્તિ સુરક્ષિત કરવામાં સક્ષમ છે જ્યારે ગરીબ તેની ગરીબીને કારણે આમ કરી શકતો નથી. આજે સંચાલિત પ્રણાલીઓમાં આ જામીન પ્રણાલીમાં કેટલીક મોટી ખામીઓ છે.

રાષ્ટ્રપતિ લિન્ડન બી. જહોનસને જામીન સુધારા ધારો, ૧૯૬૬ પર હસ્તાક્ષર કરતા સમયે પણ આવી જ પીડા વ્યક્ત કરી હતી:

આજે, અમે ગુનાહિત ન્યાયની આપણી પ્રણાલીમાં મોટા વિકાસને માન્યતા આપવા જોડાયા છીએ:જામીનગીરી વ્યવસ્થામાં સુધારો.

આ વ્યવસ્થા કાયમ રહી છે-જૂની, અન્યાયી અને વાસ્તવમાં ચકાસવામાં આવી નથી, ૧૭૮૯ના જ્યુડિશિયરી એક્ટ પછી.

જામીન આપવાનો મુખ્ય હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે જો કોઈ આરોપીને ઘરપકડ પછી મુક્ત કરવામાં આવે તો તે ટ્રાયલ માટે પાછો આવશે.

વર્તમાન વ્યવસ્થામાં આ હેતુ કઈ રીતે પૂરો થાય છે?સાધન સંપન્ન પ્રતિવાદી જામીન આપી શકે છે.તે પોતાની આઝાદી ખરીદી શકે છે.પરંતુ ગરીબ પ્રતિવાદી કિંમત ચૂકવી શકતો નથી.તે અઠવાડિયા, મહિનાઓ અને કદાચ વર્ષો સુધી જેલમાં રહે છે.

તે જેલમાં નથી રહેતો કારણ કે તે દોષી છે.

તે જેલમાં નથી રહેતા કારણ કે કોઈ પણ સજા આપી દેવામાં આવી છે.

તે જેલમાં રહેતો નથી કારણ કે તેની સુનાવણી પહેલાં જ ભાગી જવાની વધુ શક્યતા છે.

તે માત્ર એક જ કારણથી જેલમાં રહે છે, કારણ કે તે ગરીબ છે.....

આજે જે રીતે, જામીનની વ્યવસ્થા કામ કરી રહી છે, તે ગરીબો માટે ઘણી મુશ્કેલીઓનો સ્ત્રોત છે, અને જો આપણે ખરેખર ગરીબીની ખરાબ અસરને દૂર કરવા માંગીએ છીએ અને ગરીબોને ન્યાયના વહીવટીતંત્રમાં ન્યાયી અને ન્યાયી વર્તણૂકની ખાતરી આપવા માંગીએ

છીએ, તો એ જરૂરી છે કે જામીન પ્રણાલીમાં સંપૂર્ણ સુધારો કરવામાં આવે જેથી ગરીબો માટે ન્યાય હિતમાં જોખમ ઊભું કર્યા વગર પૂર્વ-ટ્રાયલ મુક્તિ મેળવવી શક્ય બને.

૪. હવે સમય આવી ગયો છે કે આપણી સંસદ સમજે કે નાણાકીય નુકસાનનું જોખમ ન્યાયમાંથી નાસી છૂટવા સામે એકમાત્ર અવરોધ નથી, પરંતુ અન્ય પરિબલો પણ છે જે ભાગવા સામે સમાન અવરોધ તરીકે કામ કરે છે. આપણો સમાજવાદી પ્રજાસત્તાક દેશ સામાજિક ન્યાય સાથે જોડાયેલો છે, કારણ કે આપણાં બંધારણની સિગ્નેચર ટ્યૂન છે અને સંસદને આ બાબત પર વિચાર કરવો જોઈએ કે શું તે આપણા બંધારણની નીતિઓ સાથે વધુ સુસંગત નથી કે નાણાકીય નુકસાનના જોખમને બદલે, કૌટુંબિક સંબંધો, સમુદાયના મૂળિયા, નોકરીની સુરક્ષા, સ્થિર સંસ્થાઓના સભ્યપદ વગેરે જેવા અન્ય પ્રાસંગિક પરિબલો જામીન મંજૂર કરવામાં નિર્ણાયક પરિબલો હોવા જોઈએ અને યોગ્ય કેસમાં આરોપીને નાણાકીય જવાબદારી વગર પોતાના વ્યક્તિગત બોન્ડ પર મુક્ત કરવો જોઈએ. અલબત્ત, આવા કિસ્સામાં દંડાત્મક કાયદામાં સુધારો કરીને એવી જોગવાઈ કરવી જરૂરી બની શકે છે કે જો આરોપી પોતાના પર્સનલ બોન્ડમાં આપેલા વચનોનું પાલન કરવામાં ઈરાદાપૂર્વક હાજર ન થાય તો તે દંડાત્મક કાર્યવાહીનો ભાગી શકે છે. પરંતુ કાયદા હેઠળ પણ, જે આજે છે, અદાલતોએ આ જૂની અવધારણાને છોડી દેવી જોઈએ, જે અંતર્ગત માત્ર જામીનની સામે જામીનની સાથે પ્રી-ટ્રાયલ મુક્તિનો આદેશ આપવામાં આવે છે. તે વિચાર જૂનો છે અને અનુભવે બતાવ્યું છે કે તેનાથી લાભ કરતાં વધુ નુકસાન થયું છે. સામાજિક રીતે વિકસિત દેશોમાં અને ખાસ કરીને અમેરિકામાં ટ્રાયલ-પૂર્વ રિલીઝના વિષયમાં નવી સમજણ વિકસાવવામાં આવી છે, જેને હવે ટ્રાયલ-પૂર્વ રિલીઝના સંબંધમાં આપણી અદાલતોના નિર્ણયોની જાણકારી આપવી જોઈએ. જો કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલી માહિતીના આધારે તેને સંતોષ થાય છે કે આરોપીના મૂળિયા સમુદાયમાં છે અને તે ફરાર થવાની શક્યતા નથી, તો તે વ્યક્તિગત બોન્ડ પર આરોપીને સલામત રીતે મુક્ત કરી શકે છે. આરોપીના મૂળિયા સમુદાયમાં છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે, જે તેને ભાગી

જવાથી રોકી શકે છે, કોર્ટે આરોપી સંબંધિત નીચેના પરિબલોને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ:

૧. સમુદાયમાં તેમના રહેઠાણનો વ્યાપ,
૨. તેમની રોજગારીની સ્થિતિ, ઇતિહાસ અને તેમની નાણાકીય સ્થિતિ
૩. તેમના કૌટુંબિક બંધનો અને સંબંધો,
૪. તેમની પ્રતિષ્ઠા, ચરિત્ર અને નાણાકીય સ્થિતિ,
૫. તેનો અગાઉનો ગુનાહિત રેકૉર્ડ જેમાં ઓળખાણ પર અથવા જામીન પર મુક્ત થયાના કોઈપણ રેકૉર્ડનો સમાવેશ થાય છે,
૬. સમુદાયના જવાબદાર સભ્યોની ઓળખ કે જેઓ તેની વિશ્વસનીયતાની ખાતરી કરશે,
૭. ચાર્જ કરાયેલા ગુનાની પ્રકૃતિ અને દોષિત ઠેરવવાની દેખીતી સંભાવના અને સંભવિત સજા જ્યાં સુધી આ પરિબલો હાજૂ નહીં રહેવાના જોખમ સાથે સંબંધિત છે, અને
૮. સમુદાય સાથે આરોપીના જોડાણ દર્શાવતા કોઈ અન્ય પરિબલો અથવા ઇરાદાપૂર્વક હાજર ન રહેવાનું જોખમ ધરાવતા અન્ય પરિબલો.

જો અદાલત સંબંધિત પરિબલોને ધ્યાનમાં રાખીને સંતુષ્ટ થાય છે કે આરોપીને સમુદાયમાં તેનો સંબંધ છે અને હાજર ન થવાનું કોઈ નોંધપાત્ર જોખમ નથી, તો આરોપીને શક્ય હોય ત્યાં સુધી તેના વ્યક્તિગત બોન્ડ પર મુક્ત કરી શકાય છે. અલબત્ત, જો અદાલતના ધ્યાનમાં તથ્યો લાવવામાં આવે, જે દર્શાવે છે કે આરોપીની સ્થિતિ અને પૃષ્ઠભૂમિ, તેના અગાઉના રેકૉર્ડ અને અપરાધની પ્રકૃતિ અને સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને, ટ્રાયલમાં હાજર ન રહેવાનું નોંધપાત્ર જોખમ હોઈ શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, જ્યાં આરોપી એક કુખ્યાત ખરાબ ચારિત્ર છે અથવા રીઢો અપરાધી છે અથવા ગુનો ગંભીર છે (આ ઉદાહરણો માત્ર ઉદાહરણ તરીકે જ છે), તો કોર્ટ આરોપીને તેના વ્યક્તિગત બોન્ડ પર મુક્ત ન કરી શકે અને જામીન પર છૂટકારો મેળવવા માટે આગ્રહ રાખી શકે છે. પરંતુ મોટા ભાગના

કિસ્સાઓમાં, કૌટુંબિક બંધનો અને સંબંધો, સમુદાયના મૂળ, રોજગારીની સ્થિતિ વગેરે જેવી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપીને તેના અંગત બોન્ડ પર મુક્ત કરવામાં કોર્ટ આગળ રહી શકે છે અને ખાસ કરીને એવા કિસ્સાઓમાં જ્યારે ગુનો ગંભીર ન હોય અને આરોપી ગરીબ હોય અથવા સમુદાયના નબળા વર્ગનો હોય, તો શક્ય હોય ત્યાં સુધી વ્યક્તિગત બોન્ડ પર છૂટછાટને પ્રાથમિકતા આપી શકાય છે. પરંતુ આરોપીને વ્યક્તિગત બોન્ડ પર છોડતી વખતે પણ અદાલતને ચેતવણી આપવી જરૂરી છે કે, બોન્ડની રકમ જે તે નક્કી કરે છે તે માત્ર ચાર્જની પ્રકૃતિ પર આધારિત ન હોવી જોઈએ. બોન્ડની રકમનાં સંબંધમાં નિર્ણય આરોપીની વ્યક્તિગત નાણાકીય પરિસ્થિતિ અને ફરાર થવાની સંભાવનાને આધારે વ્યક્તિગત નિર્ણય હોવો જોઈએ. બોન્ડની રકમ આ સુસંગત પરિબલોને ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી કરવી જોઈએ અને ચાર્જના સ્વરૂપને અનુરૂપ શેડ્યૂલ અનુસાર યાંત્રિકરીતે ફિક્સ ન કરવી જોઈએ. નહીંતર આરોપી માટે અંગત બોન્ડ ભર્યા પછી પણ તેની મુક્તિ મેળવવી મુશ્કેલ બની જશે. વધુમાં, જ્યારે આરોપીને તેના વ્યક્તિગત બોન્ડ પર મુક્ત કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે ખૂબ જ કઠોર અને પીડાદાયક હશે જો તેણે અદાલતને સંતુષ્ટ કરવાની જરૂર હોય—અને અમે અહીં અદાલત વિશે જે કહ્યું છે તે જામીન આપતી વખતે પોલીસ સાથે સમાન રીતે લાગુ થવું જોઈએ—કે તે બોન્ડની રકમ ચૂકવવા માટે પર્યાપ્તરીતે સદ્ધર છે જો તે ટ્રાયલમાં હાજર ન થાય અને પરિણામે બોન્ડ જપ્ત થઈ જાય. આરોપીની સદ્ધરતા અંગેની તપાસ તેના માટે ખૂબ જ હેરાનગતિનો સ્ત્રોત બની શકે છે અને ઘણીવાર તેના પરિણામે જામીનનો ઇનકાર થાય છે અને સ્વતંત્રતા છીનવાઈ જાય છે અને તેથી વ્યક્તિગત બોન્ડની સ્વીકૃતિની શરત તરીકે તેના પર ભાર મૂકવો જોઈએ નહીં. અમને કોઈ શંકા નથી કે જો વર્તમાન કાયદા હેઠળ પણ જામીનની વ્યવસ્થા અમે આ ચુકાદામાં દર્શાવેલી રીતે હાથ ધરવામાં આવે તો તે ગરીબોની મુશ્કેલીઓ દૂર કરવામાં અને તેમને કેદમાંથી પૂર્વ-ટ્રાયલ મુક્તિ મેળવવામાં મદદ કરશે. આ જ કારણ છે કે અમે ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના બે અંકોમાં જેમના નામ આપવામાં આવ્યા છે તેવા કેદીઓને તેમના અંગત બોન્ડ પર મુક્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. અમારે સામાન્ય રીતે કહેવું જોઈતું હતું કે

તેમના દ્વારા વ્યક્તિગત બોન્ડનો અમલ નાણાકીય જવાબદારી સાથે થવો જોઈએ, પરંતુ અમે એક અપવાદરૂપ પગલા તરીકે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે વ્યક્તિગત બોન્ડમાં કોઈ નાણાકીય જવાબદારીની જરૂર નથી કારણ કે અમને જાણવા મળ્યું છે કે આ તમામ વ્યક્તિઓ ઘણા વર્ષોથી ટ્રાયલ વગર જેલમાં છે, અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં ગુના માટે સજા તેમની અટકાયતના સમયગાળાથી ઓછી હશે અને વધુમાં, અમે જે આદેશ આપી રહ્યા હતા તે માત્ર એક વચગાળાનો આદેશ હતો. આ કેસની વિચિત્ર હકીકતો અને સંજોગોએ આ પ્રકારનો અસામાન્ય માર્ગ નક્કી કર્યો હતો.

૫. કાયદાકીય અને ન્યાયિક વ્યવસ્થાની અન્ય એક ખામી પણ છે, જે કાર્યાક્રમના કેદીઓને ન્યાયથી વંચિત રાખવા માટે જવાબદાર છે અને તે છે કેસોના નિકાલ માટે કુખ્યાત વિલંબ. કાયદાકીય અને ન્યાયિક વ્યવસ્થાનું દુઃખદ પ્રતિબિંબ છે કે આરોપીઓની સુનાવણી લાંબા સમય સુધી પણ શરૂ ન થઈ શકે. ટ્રાયલની શરૂઆતમાં એક વર્ષનો વિલંબ પણ પૂરતો ખરાબ છે: જ્યારે ૩ વર્ષ, ૫ વર્ષ, ૭ વર્ષ, ૧૦ વર્ષ સુધી વિલંબ થાય છે ત્યારે તે કેટલું ખરાબ હોઈ શકે છે. ઝડપથી સુનાવણી કરવી એ ગુનાહિત ન્યાયનો સાર છે અને એમાં કોઈ શંકા નથી કે સુનાવણીમાં વિલંબ થવો એ પોતાનામાં જ ન્યાયનો ઇનકાર છે. તે નોંધવું રસપ્રદ છે કે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં ઝડપી ટ્રાયલ બંધારણીય રીતે બાંધધરી આપવામાં આવેલા અધિકારોમાંથી એક છે. બંધારણના છઠ્ઠા સુધારામાં આ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે:

તમામ ફોજદારી કાર્યવાહીમાં આરોપીને ઝડપી અને જાહેર સુનાવણીનો અધિકાર મળશે.

એટલું જ નહીં, યુરોપિયન કન્વેન્શન ઓન હ્યુમન રાઈટ્સની કલમ ૩ પણ જણાવે છે કે: ઘરપકડ કરાયેલા અથવા અટકાયતમાં લેવામાં આવેલા દરેક વ્યક્તિને વાજબી સમયની અંદર મુકદ્દમો ચલાવવાનો અથવા ચાલુ મુકદ્દમાએ મુક્ત થવાનો હક રહેશે.

અમારું માનવું છે કે આપણા બંધારણ હેઠળ પણ, ઝડપી સુનાવણીને મૂળભૂત અધિકાર

તરીકે ગણવામાં આવેલ નથી, તેમ છતાં આ અદાલતે મેનકા ગાંધી વિરુદ્ધ ભારત સંઘ [(૧૯૭૮) ૨ એસસીઆર ૬૨૧:(૧૯૭૮) ૧ એસસીસી ૨૪૮) ના કેસમાં અનુચ્છેદ ૨૧માં નીહીત છે. અમે તે કેસમાં ચુકાદો આપ્યો છે કે, અનુચ્છેદ ૨૧ દરેક વ્યક્તિને કાયદાથી નિર્ધારિત પ્રક્રિયા સિવાય તેના જીવન અને સ્વતંત્રતાથી વંચિત ન રહેવાનો મૂળભૂત અધિકાર આપે છે અને તે અનુચ્છેદની જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવા માટે પર્યાપ્ત નથી કે કાયદાથી પ્રક્રિયાનું થોડું પાલન થવું જોઈએ, પરંતુ પ્રક્રિયા વાજબી, નિષ્પક્ષ અને ન્યાયી હોવી જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્તિ ‘વાજબી, યોગ્ય કે ન્યાયી’ ન હોય તેવી પ્રક્રિયા હેઠળ પોતાની સ્વતંત્રતાથી વંચિત રહેશે તો આ પ્રકારે વંચિત રાખવું એ અનુચ્છેદ ૨૧ હેઠળ તેના મૂળભૂત અધિકારનું ઉલ્લંઘન થશે અને તે આ પ્રકારનાં મૂળભૂત અધિકારનો અમલ કરવાનો અને તેની મુક્તિ મેળવવાનો હકદાર હશે. હવે સ્પષ્ટ છે કે વ્યક્તિને સ્વતંત્રતાથી વંચિત કરવા માટે કાયદા દ્વારા સૂચિત પ્રક્રિયા ‘વાજબી, નિષ્પક્ષ અથવા ન્યાયી’ ન હોઈ શકે જ્યાં સુધી તે પ્રક્રિયા એ વ્યક્તિના અપરાધના નિર્ધારણ માટે ઝડપી ટ્રાયલ સુનિશ્ચિત ન કરે. કોઈ પણ પ્રક્રિયા કે જે વાજબી રીતે ઝડપી ટ્રાયલની ખાતરી ન આપે તેને ‘વાજબી, નિષ્પક્ષ અથવા ન્યાય’ ન માની શકાય અને તે અનુચ્છેદ ૨૧ની વિરૂદ્ધમાં હશે. એટલે એમાં કોઈ શંકા નથી કે ઝડપી ટ્રાયલ એ બંધારણ અનુચ્છેદ ૨૧માં ઉલ્લેખિત જીવન અને સ્વતંત્રતાના મૂળભૂત અધિકારનો અભિન્ન અને આવશ્યક હિસ્સો છે. પરંતુ પ્રશ્ન એવો ઉપસ્થિત થાય કે શું થશે જો કોઈ ગુના માટે આરોપી વ્યક્તિને ઝડપી ટ્રાયલથી વંચિત રાખવામાં આવે અને અનુચ્છેદ ૨૧ હેઠળ તેના મૂળભૂત અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરીને લાંબા સમયથી વિલંબિત ટ્રાયલનું પરિણામ સ્વરૂપે જેલની સજા દ્વારા તેની સ્વતંત્રતાથી વંચિત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે તો તેને સજા બરાબર ગણાય. શું તે આ આધાર પર પોતાની વિરુદ્ધ લગાવવામાં આવેલા આરોપોમાંથી મુક્ત થવાનો હકદાર હશે કે લાંબા સમયગાળા પછી તેની વિરુદ્ધ બિનજરૂરી રીતે ટ્રાયલ ચલાવી અને આવી ટ્રાયલ પછી તેને સજા આપવી એ અનુચ્છેદ ૨૧ હેઠળ તેના મૂળભૂત અધિકારનું ઉલ્લંઘન છે. આ પ્રશ્ન આપણે મુલતવી રાખવામાં આવેલી તારીખે યોગ્યતાના આધારે રિટ પિટિશનની સુનાવણી વખતે

ધ્યાનમાં લેવો પડશે. પરંતુ એક વાત નક્કી છે અને અમે રાજ્ય સરકાર પર એટલી મજબૂત રીતે ભાર મૂકી શકીએ તેમ નથી કે હવે સમય આવી ગયો છે કે રાજ્ય સરકારે ન્યાયના વહીવટીતંત્રમાં લોકોની જવાબદારી સમજી લેવી જોઈએ અને કેસોની સુનાવણી માટે વધુ ન્યાયાલયોની રચના કરવી જોઈએ. આપણે જણાવી શકીએ કે માત્ર વધુ ન્યાયાલયોની સ્થાપના કરવી પૂરતી નથી પરંતુ રાજ્ય સરકાર પણ વધુ ન્યાયાલયોની સ્થાપના કરશે. તેમને સક્ષમ ન્યાયાધીશો પણ નિયુક્ત કરવા પડશે અને સક્ષમ ન્યાયાધીશોની ભરતી માટે જે પણ જરૂરી છે, જેમ કે તેમની સેવાની શરતોમાં સુધારો કરવો, જો તેઓ ન્યાય વહીવટની વ્યવસ્થાને સુધારવા માંગતા હોય અને મોટી સંખ્યામાં લોકો સુધી ન્યાય પહોંચાડવા માટે તેને એક અસરકારક સાધન બનાવવા માંગતા હોય તો રાજ્ય સરકારે તે કરવું પડશે, જેના માટે ન્યાય આજે અર્થહીન અને ખાલી શબ્દ છે."

● હુસૈન અને અન્યો વિ.યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્ય,

૨૦૧૭ (૫) એસસીસી ૭૦૨:

"૨૮ ન્યાયિક સેવાઓ તેમજ કાયદાકીય સેવાઓ અન્ય સેવાઓની જેમ નથી. તેઓ સમાજની સેવા કરવા માટેના મિશન છે. જો લાંબા સમય સુધી કતારમાં ઊભા રહેલા અરજદારને પોતાનો વારો ન મળે તો આ મિશન સફળ થતું નથી. મુખ્ય ન્યાયાધીશો અને મુખ્યમંત્રીઓએ એવો ઠરાવ કર્યો છે કે તમામ કેસોનો પાંચ વર્ષની અંદર નિકાલ લાવવો જોઈએ. કસ્ટડીમાં વિચારાધીન કેસોનો નિર્ણય એ પ્રાથમિકતાનાં ક્ષેત્રોમાંનો એક છે. ઝડપી ટ્રાયલના અધિકારના અમલીકરણમાં દરેક સ્તરે અવરોધો આવે છે – નિહિત સ્વાર્થ અથવા અનૈતિક તત્વો કાર્યવાહીમાં વિલંબ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો અભાવ એક અન્ય અવરોધ છે. તમામ અવરોધો હોવા છતાં, મિશનની સફળતા માટે દરેક સ્તરે ઢ્રઢ પ્રયાસોની જરૂર છે. સતત વિચાર કરીને, સતત મોનિટરીંગ કરીને રીતો અને સાધનો શોધવા પડશે. અદાલતના પ્રિસાઈડિંગ ઓફિસર અસહાય સ્થિતિમાં બેસી શકે નહીં. કેસોનો સમયસર નિકાલ સુનિશ્ચિત કરવા માટે જરૂરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રદાન કરવાની

અને ગૌણ અદાલતોની કામગીરી પર દેખરેખ રાખવાની ઉચ્ચ અદાલતોની આ બંધારણીય જવાબદારી છે. આ દિશામાં પ્રથમ પગલું ઉચ્ચ અદાલતના સ્તરે અને ત્યારબાદ દરેક અને દરેક વ્યક્તિગત ન્યાયિક અધિકારીના સ્તરે યોગ્ય કાર્યયોજના તૈયાર કરવી છે. આ દિશામાં પ્રથમ પગલું હાઈકોર્ટના સ્તરે અને ત્યારબાદ દરેક વ્યક્તિગત ન્યાયિક અધિકારીના સ્તરે યોગ્ય કાર્ય યોજના તૈયાર કરવાનું છે. આ કાર્યયોજનાના અમલીકરણમાં ગંભીર પ્રયાસો અને સતત દેખરેખની જરૂર પડશે.

૨૯. ટૂંકમાં,

૨૯.૧. ઉચ્ચ ન્યાયાલયો નીચેની અદાલતોને સૂચનો આપી શકે છે કે –

૨૯.૧.૧. જામીન અરજીઓનો સામાન્ય રીતે એક અઠવાડિયાની અંદર નિકાલ કરવી જોઈશે;

૨૯.૧.૨. મેજિસ્ટ્રેટ ટ્રાયલ, જ્યાં આરોપીઓ કસ્ટડીમાં હોય, ત્યાં સામાન્ય રીતે છ મહિનાની અંદર પુરો કરવો જોઈએ અને જ્યાં આરોપીઓ કસ્ટડીમાં હોય ત્યાં સેશન ટ્રાયલ સામાન્ય રીતે બે વર્ષની અંદર પુરો કરવો જોઈએ;

૨૯.૧.૩ આ વર્ષના અંત સુધીમાં પાંચ વર્ષ જૂના તમામ કેસોના નિકાલ માટે પ્રયાસો હાથ ધરવા;

૨૯.૧.૪ કલમ ૪૩૬-એ ના પૂરક સ્વરૂપે પરંતુ તેની ભાવના સાથે સુસંગત, જો કોઈ વિચારાધીન કેદીએ સંભવિત સજા કરતા વધુ કસ્ટડીનો ગાળો પૂરો કર્યો હોય, તો તેને વ્યક્તિગત બોન્ડ પર મુક્ત કરવો જોઈએ. સંબંધિત અદાલતોએ સમયાંતરે આ પ્રકારનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ;

૨૯.૧.૫. ઉપરોક્ત સમયમર્યાદા વાર્ષિક ગોપનીય અહેવાલોમાં ન્યાયિક કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે માપદંડ બની શકે છે.

૨૯.૨. ઉચ્ચ ન્યાયાલયોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ એક મહિનાની અંદર શક્ય હોય ત્યાં સુધી તેમની સમક્ષ દાખલ કરવામાં આવેલી જામીન અરજીઓનો નિર્ણય

કરે અને પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી આરોપીઓ કસ્ટડીમાં હોય તેવી ફોજદારી અપીલોનો વહેલામાં વહેલી તકે નિકાલ કરે;

૨૯.૩. ઉચ્ચ ન્યાયાલયો નીચલી અદાલતો માટે યોગ્ય કાર્યયોજના તૈયાર કરશે, જારી કરશે અને તેના પર નજર રાખશે;

૨૯.૪ ઉચ્ચ ન્યાયાલયો સમયસર વહીવટી અને ન્યાયિક બાજુએ ઝડપી તપાસ અને સુનાવણી માટે પગલાં પર દેખરેખ રાખશે;

૨૯.૫. ઉચ્ચ ન્યાયાલયો હરિશ ઉપ્પલ [હરીશ ઉપ્પલ વિ. ભારત સંઘ, (૨૦૦૩) ૨એસ. સી. સી. ૪૫] માં આ અદાલતના ચુકાદાને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂરી જણાય તેવા આકરાં પગલાં લઈ શકે છે.

૩૦. તે મુજબ, અમે તમામ ઉચ્ચ ન્યાયાલયોના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિઓને

હુસૈનારા ખાતૂન [હુસૈનારા ખાતૂન (૭) વિરુદ્ધ બિહાર રાજ્ય, (૧૯૯૫) ૫ એસસીસી ૩૨૬ :૧૯૯૫ એસ. સી. સી. (ફોજ.) ૯૧૩], અખતારી બી.૨૦૦૧ એસસીસી (ફોજ.) ૭૧૪), નૂર મોહમ્મદ (નૂર મોહમ્મદ વિ. જેઠાનંદ, (૨૦૧૩) ૫ એસસીસી ૨૦૨ : (૨૦૧૩) ૨ એસસીસી (સીઆરવી) ૭૫૪], થાના સિંહ વિરુદ્ધ સેન્ટ્રલ બ્યૂરો ઓફ નાર્કોટિક્સ, (૨૦૧૩) ૨ એસસીસી ૫૯૦ : (૨૦૧૩) ૨ એસસીસી (ફોજ.) ૮૧૮], સુપ્રીમ કોર્ટ લીગલ એઈડ કમિટી (સુપ્રીમ કોર્ટ લીગલ એઈડ કમિટી (રીપ્રેઝન્ટેંગ અન્ડરટ્રાયલ પ્રિઝનર્સ) વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા, (૧૯૯૪) ૬ એસસીસી ૭૩૧, પેરા ૧૫ :૧૯૯૫ એસસીસી (ફોજ.) ૩૯], ઇમ્તિયાઝ અહમદ [ઇમ્તિયાઝ અહમદ વિ. યુ. પી. રાજ્ય, (૨૦૧૨) ૨ એસસીસી ૬૮૮ : (૨૦૧૨) ૧ એસસીસી (સીઆરઆઈ) ૯૮૬], [ઇમ્તિયાઝ અહમદ વિ. યુ. પી. રાજ્ય, (૨૦૧૭) ૩ એસસીસી ૬૫૮ : (૨૦૧૭) ૩ એસસીસી ૬૬૫ : (૨૦૧૭) ૨ એસસીસી (સીઆઈવી) ૩૧૧ : (૨૦૧૭)

૨ એસસીસી (સીઆઈવી) ૩૧૮ : (૨૦૧૭) ૨ એસસીસી (ફોજ.) ૨૨૮: (૨૦૧૭) ૨ એસસીસી (સીઆરઆઈ) ૨૩૫ : (૨૦૧૭) ૧ એસસીસી (એલ અને એસ) ૭૨૪ : (૨૦૧૭) ૧ એસસીસી (એલ એન્ડ એસ) ૭૩૧], હરીશ ઉપ્પલ (હરીશ ઉપ્પલ વિરુદ્ધ ભારત સંઘ, (૨૦૦૩) ૨ એસસીસી ૪૫) અને મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિઓની કોન્ફરન્સ અને અવલોકનોનો ઠરાવ, આમાં ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તેમાં આપેલા દિશાનિર્દેશો મુજબ ત્વરિત પગલાં ભરવા વિનંતિ કરીએ છીએ."

● સુરિન્દર સિંહ @શિંગારા સિંહ વિરુદ્ધ પંજાબ રાજ્ય, ૨૦૦૫ (૭) એસસીસી ૩૮૭ :

"૮. આ વાત નિઃશંકપણે સાચી છે કે, આ અદાલતે એ બાબત પર વારંવાર ભાર મૂક્યો છે કે બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૧ ના વ્યાપક પરિપ્રેક્ષ્ય અને વિષયમાં નિહિત ઝડપી સુનાવણી એ મૂળભૂત અધિકાર છે. ઉપરોક્ત અનુચ્છેદ દરેક વ્યક્તિને કાયદાથી નિર્ધારિત પ્રક્રિયા સિવાય તેમના જીવન અને સ્વતંત્રતાથી વંચિત ન રહેવાનો મૂળભૂત અધિકાર આપે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ એવી પ્રક્રિયા હેઠળ તેની સ્વતંત્રતાથી વંચિત રહે છે જે વાજબી, ન્યાયી અથવા ન્યાયી નથી, તો આવી વંચિતતા બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૧ હેઠળના તેના મૂળભૂત અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરશે. આ અદાલતે એ બાબત પર પણ ભાર મૂક્યો છે કે, આ પ્રકારની સૂચિત પ્રક્રિયામાં આવી વ્યક્તિના અપરાધને નક્કી કરવા માટે ઝડપી સુનાવણી સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ. એવું માનવામાં આવે છે કે વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્યથી કેટલાંક અંશે વંચિત રાખવાનું ટાળી શકાતું નથી, પરંતુ જો સુનાવણી બાકી રહેલો સમયગાળો અનાવશ્યક રીતે લાંબો થઈ જાય, તો અનુચ્છેદ ૨૧ દ્વારા ખાતરી આપવામાં આવેલી નિષ્પક્ષતાને આંચકો લાગશે. ઝડપી સુનાવણીના વિષય સાથે સંબંધિત આ અદાલતના કેટલાક નિર્ણયોમાં આ ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં અમે એવા કેસ સાથે સંબંધિત છીએ, જેમાં કોઈ વ્યક્તિને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૦૨ હેઠળ દંડનીય ગુના માટે દોષી ઠેરવવામાં આવી છે અને જેને આજીવન કેદની સજા સંભળાવવામાં આવી છે. ફોજદારી પ્રક્રિયા સંહિતા આવા દોષિત વ્યક્તિને

અપીલ કરવાનો અધિકાર આપે છે. જ્યારે આવા દોષિત દ્વારા કરવામાં આવેલી અપીલનો યોગ્ય સમયની અંદર નિકાલ ન કરી શકાય ત્યારે મુશ્કેલી ઊભી થાય છે. કાશ્મીરા સિંહ વિરુદ્ધ પંજાબ રાજ્ય [(૧૯૭૭) ૪ એસસીસી ૨૯૧ : [૧૯૭૭ એસસીસી (ફાજ.) ૫૫૮] આ કોર્ટે આ પ્રકારનાં કેસની સુનાવણી કરી હતી તે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે:(એસસીસી પાન ૨૯૨-૯૩, પેરા ૨)

"આજીવન કેદની સજા પામેલી વ્યક્તિને જામીન પર ન છોડવાની પ્રથા ઉચ્ચ અદાલતોમાં અને આ અદાલતમાં આ આધાર પર વિકસાવવામાં આવી હતી કે એકવાર કોઈ વ્યક્તિ દોષિત સાબિત થઈ જાય અને આજીવન કેદની સજા પામેલી વ્યક્તિ, જ્યાં સુધી તેની દોષસિદ્ધિ અને સજાનો નિકાલ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેને છોડવી જોઈએ નહીં, પરંતુ આ પ્રથાની મૂળભૂત પૂર્વધારણા એ હતી કે આવી વ્યક્તિની અપીલનો સમયની અંદર નિકાલ કરવામાં આવશે, જેથી જો તે છેવટે નિર્દોષ સાબિત થાય, તો તેને અનાવશ્યક રીતે લાંબા સમય સુધી જેલમાં ન રહેવું પડે. જ્યાં કોર્ટ પાંચ કે છ વર્ષ માટે અપીલનો નિકાલ કરવાની સ્થિતિમાં ન હોય, ત્યાં આ પ્રથાના તર્કમાં કોઈ ઉપયોગ થઈ શકે નહીં.કોઈ વ્યક્તિને એવા ગુના માટે પાંચ કે છ વર્ષ સુધી જેલમાં રાખવો એ ખરેખર ન્યાયની વિટંબણા હશે જે આખરે તેના દ્વારા આચરવામાં આવ્યું નથી. શું અદાલત ક્યારેય તેમની જેલની સજા માટે વળતર આપી શકે છે, જે અન્યાયી હોવાનું જણાયું છે? શું કોર્ટ માટે કોઈને કહેવું યોગ્ય હશે:અમે તમારી અપીલ સ્વીકારી છે, કારણ કે અમને લાગે છે કે તમારી સામે પ્રથમ દ્રષ્ટીએ કેસ છે, પરંતુ કમનસીબે અમારી પાસે થોડા વર્ષોથી તમારી અપીલ સાંભળવાનો સમય નથી અને તેથી જ્યાં સુધી અમે તમારી અપીલ સાંભળતા નથી, ત્યાં સુધી તમારે જેલમાં રહેવું પડશે, ભલે તમે નિર્દોષ છો?આવા ન્યાયના વહીવટીતંત્રથી લોકોનાં મનમાં કેવો વિશ્વાસ જાગશે?એવું બની શકે છે અને હકીકતમાં આ અદાલતના કેટલાક કેસોમાં એવું

બન્યું છે કે કોઈ વ્યક્તિ તેની અપીલની સુનાવણી હાથ ધરતા પહેલા પોતાની સંપૂર્ણ કેદની સજા ભોગવી લે છે. શું કોઈ ન્યાયાધીશ આ પ્રકારની વ્યક્તિને અપીલ સાંભળ્યા પછી નિર્દોષ જાહેર કરતી વખતે ન્યાયાધીશને પશ્ચાત્તાપની લાગણી થશે નહીં? શું આ તેમની ન્યાયની ભાવનાને ઠેસ નહીં પહોંચાડે? જેમણે જેલની સજા ભોગવી છે અથવા જેમણે જેલની મોટા ભાગની સજા ભોગવી છે તેમને આ મુક્તિથી શું ફાયદો થશે? આથી, એ અત્યંત આવશ્યક છે કે ભૂતકાળમાં આ કોર્ટ જે રીતનું પાલન કરી રહી છે તેના પર પુનર્વિચાર થવો જોઈએ અને જ્યાં સુધી આ અદાલત આરોપીની અપીલ વાજબી સમયગાળાની અંદર સુનાવણી કરવાની સ્થિતિમાં ન હોય ત્યાં સુધી, અદાલતે સામાન્ય રીતે, સિવાય કે અન્યથા કાર્ય કરવા માટેના જવાબદાર કારણો ન હોય ત્યાં સુધી, આરોપીને એવા કેસોમાં જામીન પર મુક્ત કરો કે જ્યાં આરોપીને તેની સજા અને સજા સામે અપીલ કરવા માટે વિશેષ રજા આપવામાં આવી હોય."

૯. આવા જ અવલોકનો આ અદાલતના અન્ય કેટલાક નિર્ણયોમાં પણ જોવા મળ્યા છે, જે અમારા ધ્યાનમાં આવ્યા છે. પરંતુ, જો કે, એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ તમામ નિર્ણયો માત્ર વ્યાપક દિશાનિર્દેશો મૂકે છે જે કોર્ટ સમક્ષ અપીલકર્તાને જામીન આપવા માટેની અરજી નક્કી વખતે અદાલતોએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. કોઈપણ નિર્ણયમાં કર્ટડીનો ચોક્કસ સમયગાળો પૂરો થયા પછી જામીન આપવા માટે કોઈ અપરિવર્તનીય નિયમ નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યો નથી. વાસ્તવમાં જામીન મંજૂર કરવા અથવા નામંજૂર કરવા જેવી વિવેકાધીન બાબતોમાં કોઈ પણ અપરિવર્તનીય નિયમ નક્કી કરવો અથવા સ્ટ્રેટજિકેટ ફોર્મ્યુલા વિકસાવવી અશક્ય છે. કોર્ટે તમામ સંબંધિત તથ્યો અને સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના વિવેકાધિકારનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અદાલતોએ જે હકીકતો અને સંજોગો ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ, તે આ દેશની અદાલતોએ વર્ષોથી મોટી

સંખ્યામાં નિર્ણયો લીધા છે, જે સર્વવિદિત છે.એટલે આવી બાબતોમાં કોઈ પણ અપરિવર્તનીય નિયમ કે ફોર્મ્યુલા નક્કી કરવાનો પ્રયાસ નકામી છે.

૧૦. પક્ષોના વકીલે અમારી સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે, પંજાબની અદાલતોએ આ વાતને આટલું સમજાયું હોવા છતાં, ધર્મપાલ કેસમાં [(૨૦૦૦)૧ ચાન એલઆર ૭૪] પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટના નિર્ણયમાં માત્ર માર્ગદર્શિકા જ આપવામાં આવી છે, કોઈ અપરિવર્તનીય નિયમ નથી. કમનસીબે, ઉપરોક્ત ચુકાદામાં જે રીતે સિદ્ધાંતો પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને અદાલતે આ નિર્ણયને ખોટો સમજ્યો છે. આ અદાલતના વિવિધ નિર્ણયો અને અદાલતોએ સામનો કરેલી મુશ્કેલીઓ પર વિચાર કર્યા પછી, ઉચ્ચ અદાલતે ધર્મ પાલ કેસમાં [(૨૦૦૦) ૧ ચાન એલઆર ૭૪] નોંધ્યું હતું કે: (ચાન એલઆર પી. ૮૭, પેરા ૧૮)

" તેથી, અમે નિર્દેશ કરીએ છીએ કે આજીવન કેદના દોષિતો, જેમણે ઓછામાં ઓછી પાંચ વર્ષની જેલની સજા ભોગવી હોય, જેમાંથી ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષની સજા તકસીરવાન ઠર્યા પછી હોય, જો તેઓ આ હેતુ માટે અરજી કરે તો તેમની અપીલની સુનાવણી બાકી હોય ત્યાં સુધી જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે. અમારો એવો પણ મત છે કે આ જ સિદ્ધાંતો કોર્ટ માર્શલ દ્વારા દોષિત ઠેરવવામાં આવેલા કેદીઓને પણ લાગુ થવા જોઈએ અને આવા કેદીઓને પણ તેમની સજા રદ કરવાની માંગણી કર્યા પછી મુક્ત કરવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ. અમે વધુમાં નિર્દેશ આપીએ છીએ કે મહિલાઓ અને સગીરો માટે પાંચ વર્ષનો સમયગાળો ઘટાડીને ચાર વર્ષ કરવામાં આવે અને દોષિત ઠરાવ્યા પછી ઓછામાં ઓછી બે વર્ષની જેલની સજા થશે.જોકે, અમે સ્પષ્ટતા કરીએ છીએ કે, આ નિર્દેશો એવા કિસ્સાઓમાં લાગુ નહીં પડે જ્યાં જામીન આપવા પર કાયદાકીય પ્રતિબંધ છે."

"૩૮૯. અપીલ ન થાય ત્યાં સુધી સજાને મુલતવી રાખી અરજદારને જામીન પર મુક્ત કરવાની વિનંતી. –

(૧) દોષિત વ્યક્તિ દ્વારા કોઈ પણ અપીલ પડતર હોય ત્યારે, અપીલ ન્યાયાલય, પોતે લેખિત રીતે નોંધેલા કારણોસર, જે સજા કે હુકમ સામે અપીલ કરવામાં આવી હોય તેના અમલ પર રોક લગાવી શકે છે અને જો તે કેદમાં હોય તો તેને જામીન પર અથવા અંગત બોન્ડ પર મુક્ત કરી શકાય છે. પરંતુ અપીલ ન્યાયાલય, જામીન પર અથવા તેના અંગત બોન્ડ પર મુક્ત થતાં પહેલાં, મૃત્યુદંડ અથવા આજીવન કારાવાસની સજાને પાત્ર ગુનામાં દોષિત ઠરેલી દોષિત ઠરેલી વ્યક્તિ અથવા ઓછામાં ઓછી દસ વર્ષથી ઓછી ન હોય તેવી સજાને પાત્ર ઠરે તે સરકારી વકીલને આવી મુક્તિ સામે લેખિતમાં કારણ દર્શાવવાની તક આપશે: વધુમાં શરત એ છે કે જે કેસોમાં દોષિત વ્યક્તિને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે છે તેવા કિસ્સાઓમાં જામીન રદ કરવા માટે સરકારી વકીલ અરજી દાખલ કરી શકે છે.

(૨) આ કલમ દ્વારા અપાયેલી સત્તાનો ઉપયોગ કોઈ દોષિત વ્યક્તિ દ્વારા તેની અધીનસ્થ અદાલતમાં અપીલ કરવાના કિસ્સામાં ઉચ્ચ ન્યાયાલય પણ કરી શકશે.

(૩) જ્યાં દોષિત વ્યક્તિ, જેના દ્વારા તેને ગુનેગાર ઠરાવવામાં આવી હોય તે કોર્ટને સંતોષ આપે કે તે અપીલ રજૂ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો તે કોર્ટ –

(i) એવી વ્યક્તિ જામીન પર હોય અને ત્રણ વર્ષથી વધુ મુદતની ન હોય તેવી કેદની સજા થઈ હોય, અથવા

(ii) જે ગુનામાં એવી વ્યક્તિને દોષિત ઠેરવવામાં આવી છે તે જામીનપાત્ર ગુનો હોય અને તે જામીન પર હોય તો, જ્યાં સુધી જામીન નામંજૂર કરવા માટે ખાસ કારણો ન હોય ત્યાં સુધી, પેટા-કલમ (૧) હેઠળ અપીલ રજૂ કરવા અને અપીલીય અદાલતનો આદેશ મેળવવા પૂરતો સમય મળે

ત્યાં સુધી, દોષિત વ્યક્તિને જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપી શકાશે અને જ્યાં સુધી તેને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે ત્યાં સુધી કેદની સજા મુલતવી રાખવામાં આવી હોવાનું માનવામાં આવશે.

(જ) જ્યારે અપીલકર્તા આખરે કેદની સજા ભોગવે છે અથવા આજીવન કેદની સજા ભોગવે છે, ત્યારે જે સમયગાળા દરમિયાન તેને મુક્ત કરવામાં આવે છે તે સમયને તેને જે માટે સજા ફટકારવામાં આવી છે તેની ગણતરી કરવામાં બાકાત રાખવામાં આવશે."

૪૨. સંહિતાની કલમ ૩૮૯ પોતે જામીન પર અપીલકર્તાની મુક્તિ તરફ દોરી જતી અપીલ પેઝિંગ સંજોગો સાથે સંબંધિત છે. કલમ ૩૮૯ હેઠળ ઉપયોગમાં લેવાતી સત્તા કલમ ૪૩૭ હેઠળ અથવા સંહિતાની કલમ ૪૩૯ હેઠળ જે સત્તા છે તેનાથી અલગ છે. આ કારણોસર ‘નિર્દોષની ધારણા’ અને ‘જામીન એક નિયમ છે અને જેલ અપવાદ છે’ તે અપીલકર્તાને ઉપલબ્ધ ન હોઈ શકે કે જેણે દોષસિદ્ધિ ભોગવી હોય. માત્ર અપીલ પડતર હોવી એ કોઈ પરિબળ નથી.

૪૩. સજાને મુલતવી રાખવી એ સજાને મોકૂફ રાખવાની કામગીરી છે, જે અંતિમ ચુકાદો આવે ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે. મુખ્ય અપીલ સ્વીકારવામાં વિલંબ ચોક્કસપણે એક પરિબળ હશે અને કલમ ૪૩૯ એ હેઠળ ઉપલબ્ધ લાભ પર પણ વિચાર કરવામાં આવશે, છતાં ન્યાયાલયોએ ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી

સજા સહિત સંબંધિત પરિબળો પર ધ્યાન આપવું પડશે. જ્યારે તે એટલું સ્પષ્ટ છે કે અપીલો હાથ ધરવાની અને નિકાલ કરવાની સંભાવના નથી, ત્યારે વિલંબ ચોક્કસપણે અપીલકર્તાના પક્ષમાં એક પરિબળ હશે.

૪૪. આમ, અમે માનીએ છીએ કે મુખ્ય અપીલ અથવા સુધારણા હાથ ધરવામાં વિલંબ અને અન્ય પરિબળો વચ્ચે સંહિતાની કલમ ૪૩૬ અ હેઠળ આપવામાં આવેલા લાભ સાથે જામીન પર અનુકૂળ મુક્તિ માટે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ.

પૂર્વનિર્ણયો.

અતુલ ત્રિપાઠી વિરુદ્ધ યુપી રાજ્ય અને અન્ય, ૨૦૧૪ (૯) એસસીસી ૧૭૭:

"૧૩. અહીં નોંધનીય છે કે, કલમ ૪૩૯ હેઠળ જામીનની વિચારણા માટેની પ્રક્રિયા તે દોષિત ઠેરવવા પહેલાંનો તબક્કો છે અને સીઆરપીસીની કલમ ૩૮૯, જે દોષિત ઠેરવ્યા પછીનો તબક્કો છે, તે વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. કલમ ૪૩૯ ના કિસ્સામાં સંહિતામાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે કોઈ વ્યક્તિને જામીન આપતા પહેલાં સરકારી વકીલને નોટિસ આપવામાં આવે, જ્યાં સુધી તે વ્યક્તિને જામીન આપતા પહેલાં નોટિસ આપવી બિનવ્યવહારુ હોય કે જે સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા વિચારણીય છે અથવા જ્યાં ગુના માટે સજા આજીવન કેદની છે, જ્યારે સીઆરપીસીની કલમ ૩૮૯ હેઠળ દોષસિદ્ધિ પછી જામીન આપવાના કિસ્સામાં, જ્યાં મૃત્યુ અથવા આજીવન કેદની સજા અથવા ઓછામાં ઓછી ૧૦ વર્ષની જેલની સજા સાથે ગંભીર ગુના માટે દોષિત ઠરાવવામાં આવે છે, ત્યાં અપીલ કોર્ટ સરકારી વકીલને લેખિત કારણ દર્શાવવાની તક આપે છે.

૧૪... જો અપીલ કોર્ટ ગુનેગારને જામીન પર મુક્ત કરવા અંગે વિચારણા ધરાવે છે, તો

સરકારી વકીલને લેખિતમાં કારણ બતાવવાની તક આપવામાં આવશે કે શા માટે અપીલકર્તાને જામીન પર મુક્ત કરવામાં ન આવે. આવી કડક જોગવાઈ માત્ર એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે દાખલ કરવામાં આવી છે કે અદાલતને તમામ સંબંધિત પરિબળોથી માહિતગાર કરવામાં આવે જેથી અદાલત એ બાબત પર વિચાર કરી શકે કે ગુનો જે રીતે આચરવામાં આવ્યો છે, ગુનાની ગંભીરતા, ઉંમર, ગુનેગારના ગુનાહિત પૂર્વજો, ન્યાય-વિતરણ પ્રણાલીમાં લોકોના વિશ્વાસ પર અસર, વગેરે. સરકારી વકીલને આવી તક આપવામાં આવી હોવા છતાં, જો લેખિતમાં કોઈ કારણ બતાવવામાં ન આવે તો, અપીલ કોર્ટ નોંધશે કે રાજ્યએ લેખિતમાં કોઈ વાંધો દાખલ કર્યો નથી. આ પ્રક્રિયાનો આશય પારદર્શકતા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે, જેથી કોઈ પણ પ્રકારનાં મેળાપીપણાંનો આરોપ ન લાગે અને ગંભીર અપરાધોનાં સંબંધમાં જામીન મંજૂર કરવા સંબંધિત સાચી અને સત્ય હકીકતો સાથે રાજ્ય દ્વારા અદાલતને યોગ્ય રીતે મદદ મળે તે સુનિશ્ચિત થાય. આ પ્રક્રિયાનો હેતુ પારદર્શકતા સુનિશ્ચિત કરવાનો, મેળાપીપણાં અંગે કોઈ આક્ષેપ ન થાય તેની ખાતરી કરવાનો અને દોષિત ઠર્યા બાદના તબક્કે ગંભીર ગુનાઓના સંદર્ભમાં જામીન આપવા માટેની પ્રસ્તુત વિચારણાના સંબંધમાં સાચી અને સાચી હકીકતો સાથે રાજ્ય દ્વારા અદાલતને યોગ્ય રીતે સહાય કરવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે."

- **અંગના વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રાજ્ય, (૨૦૦૯) ૩ એસસીસી ૭૬૭ :**

"૧૪. જ્યારે ઉચ્ચ અદાલતમાં દોષસિદ્ધિ સામે અપીલ કરવામાં આવે છે, ત્યારે સજા મુલતવી રાખવા માટે અદાલત પાસે પૂરતી તાકાત અને વિવેકાધિકાર હોય છે, પરંતુ તે વિવેકાધિકારનો ઉપયોગ દરેક કેસના તથ્યો અને સંજોગોને આધારે વિવેકપૂર્ણ રીતે કરવો જોઈએ. સજાને મુલતવી રાખવાની બાબતને ધ્યાનમાં રાખતા દરેક કેસને અપરાધની પ્રકૃતિ, જે રીતે આ ઘટના બની છે, અગાઉ આપવામાં આવેલા જામીનનો કોઈપણ રીતે દુરુપયોગ થયો છે તેના આધારે ધ્યાનમાં લેવાશે. હકીકતમાં, કોઈ સ્ટ્રેટજેક્ટ ફોર્મ્યુલા

નથી કે જે વિવેકાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે લાગુ કરી શકાય. ગુનાહિત પ્રક્રિયા સંહિતાની કલમ ૩૮૯ હેઠળ દોષી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીનો વિચાર કરતી વખતે દરેક કેસની હકીકતો અને સંજોગો ન્યાયિક વિવેકાધિકારનો ઉપયોગ કરશે."

• સુનીલ કુમાર વિ. વિપિન કુમાર (૨૦૧૪) ૮ એસસીસી ૮૬૮ :

"૧૩. અમે બંને પક્ષો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રતિદ્વંદ્વી કાયદાકીય દાવાઓને સાંભળ્યા છે. અમે બંને પક્ષો દ્વારા ઊભા કરાયેલી પ્રતિપક્ષીય કાનૂની દલીલો સાંભળી છે. અમારો મત છે કે, ઉચ્ચ અદાલતે દંડ પ્રક્રિયા સંહિતાની કલમ ૩૮૯ હેઠળ પ્રતિવાદીઓને જામીન પર મુક્ત કરવા માટે પોતાની વિવેકાધીન શક્તિનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કર્યો છે. સૌ પ્રથમ, બંને પક્ષો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફોજદારી અપીલ અને ફોજદારી સંશોધન બંને ઉચ્ચ અદાલતમાં જારી છે, જેનો અર્થ એ છે કે અપીલ અદાલત દ્વારા પ્રતિવાદીઓની સજાની પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. બીજી વાત એ છે કે, પ્રતિવાદીઓને અગાઉ જામીન આપવામાં આવ્યા હતા અને તેમણે સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કર્યો નહોતો. આ ઉપરાંત પ્રતિવાદીઓએ ઘટના બની હોવાની કબૂલાત પણ કરી હતી, જોકે તે એક અલગ સંસ્કરણ હતું.

૧૪. અમારો મત છે કે ઉચ્ચ અદાલતે તમામ સંબંધિત હકીકતોને ધ્યાનમાં લીધી છે, જેમાં એ હકીકત સામેલ છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં અપીલની સુનાવણી થવાની શક્યતા અત્યંત દુર્લભ છે, તેથી ઉચ્ચ અદાલતે પ્રતિવાદીઓને મજબૂત કાયદાકીય તર્કના આધારે જામીન પર મુક્ત કર્યા છે. અમે આ તબક્કે હાઈકોર્ટના નિર્ણયમાં હસ્તક્ષેપ કરવા માંગતા નથી. જેથી, અરજીને ફગાવી દેવામાં આવે છે."

૪૫. જો કે, અમે વધુમાં ઉમેરીએ છીએ કે જો અદાલત અપીલકર્તાને જામીન પર છોડવા માંગે છે, તો પેટા-કલમ (૧) ની સગવડ અનુસાર તેના પોતાના બોન્ડ પર

અનુમાન લગાવવું પડશે.

સંહિતાની કલમ ૪૩૬ અ

૪૩૬ ક. મહત્તમ સમયગાળા માટે કાચા કામના કેદીની અટકાયત કરી શકાશે:
જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ પણ કાયદા હેઠળના ગુનાની આ સંહિતા હેઠળની તપાસ,
પૂછપરછ અથવા અજમાયશના સમયગાળા દરમિયાન (તે કાયદા હેઠળની સજામાંની
એક સજા તરીકે મૃત્યુની સજાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય તેવો ગુનો ન હોય તો) તે
કાયદા હેઠળ તે ગુના માટે નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવેલી કેદની મહત્તમ અવધિના અડધા
ભાગ સુધીના સમયગાળા માટે અટકાયતમાંથી પસાર થયો હોય, તેને જામીનગીરીઓ
સાથેના અથવા તેના વિનાના તેના જાતમુચરકા પર કોર્ટ દ્વારા મુક્ત કરવામાં આવશે:

જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે સરકારી વકીલને સાંભળ્યા પછી અને તેના દ્વારા
લેખિતમાં નોંધાયેલા કારણોસર, આવી વ્યક્તિને ઉપરોક્ત સમયગાળાના અડધાથી વધુ
સમયગાળા માટે સતત અટકાયતમાં રાખવાનો આદેશ આપી શકાશે અથવા જામીન
સાથે અથવા જામીન વિનાના અંગત ખત પર તેને જામીન પર મુક્ત કરી શકાશે :

વધુમાં એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે, આવી કોઈ પણ વ્યક્તિની તપાસ,
પૂછપરછ અથવા સુનાવણીના સમયગાળા દરમિયાન તે કાયદા હેઠળ ઉપરોક્ત ગુના
માટે પૂરી પાડવામાં આવેલી કેદની મહત્તમ અવધિથી વધુ સમય માટે અટકાયત કરવામાં
આવશે નહીં.

સ્પષ્ટીકરણ— જામીન મંજૂર કરવા માટે આ કલમ હેઠળ અટકાયતના સમયગાળાની
ગણતરી કરવામાં આવે ત્યારે, આરોપી દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીમાં
વિલંબ થવાને કારણે પસાર કરવામાં આવેલી અટકાયતના સમયગાળાને બાકાત
રાખવામાં આવશે.

૪૬. સંહિતાની કલમ ૪૩૬એ, વર્ષ ૨૦૦૫ના અધિનિયમ ૨૫ દ્વારા ઉમેરવામાં આવી છે. આ જોગવાઈ પાછળ એક પ્રશંસનીય ઉદ્દેશ્ય છે, ખાસ કરીને જામીન આપવાના દ્રષ્ટિકોણથી. આ જોગવાઈ મુજબ મહત્તમ સમયગાળા સુધી કેદીઓની અટકાયત કરી શકાય છે. આ સમયગાળો તપાસ, પૂછપરછ અને ટ્રાયલ દરમિયાન આરોપીની કસ્ટડીમાં ગણવો પડશે.અમે પહેલેથી જ સમજાવ્યું છે કે 'ટ્રાયલ' શબ્દનો વિસ્તૃત અર્થ આપવો પડશે, ખાસ કરીને જ્યારે અપીલ અથવા દાખલ બાકી હોય. આમ, જ્યાં અપીલ લાંબા સમયથી જારી છે, તેને કલમ ૪૩૬ –એ હેઠળ લાવવા માટે, તમામ સ્વરૂપોમાં કેદીઓના સમયગાળાની ગણતરી કરવી પડશે.

૪૭. આ જોગવાઈ હેઠળ, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તે અપરાધ માટે નિર્ધારિત કેદની મહત્તમ અવધિના અડધા સમયગાળા સુધી અટકાયતમાં હોય, તો તેને જામીન સાથે કે વગર વ્યક્તિગત બોન્ડ પર અદાલત દ્વારા મુક્ત કરવામાં આવશે. 'ફરજિયાત' શબ્દ સ્પષ્ટપણે આ જોગવાઈનું પાલન કરવાનો સંકેત આપે છે. અમને એવું લાગે છે કે આ પ્રકારનાં કેસમાં જામીન અરજીની પાછા જરૂર નથી, ખાસ

કરીને જ્યારે આરોપી સામે વિલંબ થવાનાં કારણો જવાબદાર નથી. અમે એ હકીકતથી પણ વાકેફ છીએ કે નિર્ણય લેતી વખતે સરકારી વકીલની વાત સાંભળવી પડશે અને જો અદાલતનું માનવું હોય કે આ સમયગાળાના અડધાથી વધુ સમય સુધી સતત અટકાયતની જરૂર છે, તો તે કરવું પડશે. જોકે, સામાન્ય નિયમનો અપવાદ હોવાના કારણે સત્તાનો આ પ્રકારનો પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. ફરી એકવાર આપણે એ વાત પર ભાર મૂકવો પડશે કે, 'જમીન એ નિયમ છે અને જેલ એક અપવાદ છે' અને નિર્દોષતાની ધારણાને સંચાલિત કરતા સિદ્ધાંત સાથે જોડવામાં આવે છે. આપણા મનમાં કોઈ શંકા નથી કે આ જોગવાઈ મહત્વપૂર્ણ છે, જે સ્વતંત્રતાને સરળ બનાવે છે, જે કલમ ૨૧ નો મૂળ આશય છે. ખુલાસા હેઠળ રજૂ કરવામાં આવેલી એકમાત્ર ચેતવણી એ છે કે આરોપીને બાકાત રાખવાને કારણે કાર્યવાહીમાં વિલંબ થયો છે. આ અદાલતે **ભીમસિંહ વિ. ભારત સંઘ**, (૨૦૧૫) ૧૩ એસ. સી. સી. ૬૦૫ માં ઉપરોક્ત જોગવાઈ પર વિચાર કરતી વખતે આદેશ આપ્યો છે કે:

"૫. કલમ ૪૩૬-એમાં સમાવિષ્ટ કાયદાકીય નીતિ અને મોટી સંખ્યામાં અંડરટ્રાયલ કેદીઓને જેલમાં રાખવામાં આવ્યા છે તે અંગે અમારી વિચારશીલ વિચારણા કર્યા પછી, અમે ધ્યાનમાં લીધેલા અભિપ્રાય મુજબ, અમારો એવો અભિપ્રાય છે કે અમુક આદેશો અમારા દ્વારા પસાર કરવા યોગ્ય છે જેથી અંડરટ્રાયલ કેદીઓને કલમ ૪૩૬-એ હેઠળ

પૂરા પાડવામાં આવેલા મહત્તમ સમયગાળા પછી જેલમાં અટકાયતમાં રાખવાનું ચાલુ ન રહે.

૬. તે મુજબ, અમે નિર્દેશ આપીએ છીએ કે ન્યાયક્ષેત્રીય મેજિસ્ટ્રેટ/મુખ્ય ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટ/સેશન્સ જજ ફોજદારી પ્રક્રિયા સંહિતાની કલમ ૪૩૬-અ ના અસરકારક અમલીકરણના હેતુઓ માટે ૧-૧૦-૨૦૧૪ થી શરૂ થતા બે મહિના માટે દરેક જેલ/બંદીઘર અઠવાડિયામાં એક બેઠક યોજશે. જેલમાં તેની બેઠકોમાં, ઉપરોક્ત ન્યાયિક અધિકારીઓ એવા કાચા કામના કેદીઓની ઓળખ કરશે કે જેમણે કાચદા હેઠળ ઉપરોક્ત અપરાધ માટે મહત્તમ કેદનો અડધો સમયગાળો અથવા મહત્તમ સમયગાળો પૂરો કર્યો છે અને કલમ ૪૩૬-અ હેઠળ સૂચિત પ્રક્રિયાનું પાલન કર્યા પછી જેલમાં જ આવા કાચા કામના કેદીઓની મુક્તિ માટે યોગ્ય આદેશ પસાર કરશે, જે કલમ ૪૩૬-અ ની જરૂરિયાતને તાત્કાલિક પૂર્ણ કરે છે. આવા ન્યાયક્ષેત્રના મેજિસ્ટ્રેટ/ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ/સેશન્સ જજ આવી દરેક બેઠકનો અહેવાલ હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રાર જનરલને સુપરત કરવાનો રહેશે અને બે મહિનાના અંતે દરેક હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રાર જનરલે કોઈ પણ વિલંબ કર્યા વિના આ અહેવાલ આ અદાલતના સેક્રેટરી જનરલને સુપરત કરવાનો રહેશે.ઉપરોક્ત આદેશનું પાલન કરવા માટે અમે દરેક જેલ/જેલના જેલ અધીક્ષકોને નિર્દેશ આપીએ છીએ કે તેઓ ઉપરોક્ત ન્યાયિક અધિકારીઓ દ્વારા કોર્ટ આયોજિત કરવા માટે તમામ જરૂરી સુવિધાઓ પૂરી પાડે. આ આદેશની એક નકલ દરેક હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રાર જનરલને મોકલવી, જે આ આદેશની નકલ તેમના રાજ્યની અંદર તમામ સેશન્સ જજોને જરૂરી પાલન માટે મોકલી આપશે."

૪૮. આ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા ઉપરોક્ત નિર્દેશોનું જો સંપૂર્ણપણે પાલન કરવામાં ન આવે તો, કાચા કામના કેદીઓની બિનજરૂરી કેદ રોકવા, અને દોષીત

સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી નિર્દોષની ધારણાના અનુલ્લંઘનીય સિદ્ધાંતને જાળવી રાખવા માટે તેનું પાલન કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.

સંહિતાની કલમ ૪૩૭.

"૪૩૭. બિન-જમીનપાત્ર ગુનાના કેસમાં જમીન ક્યારે લઈ શકાશે.—

૧[(૧) કોઈ બિનજમીનપાત્ર ગુના માટે આરોપી, અથવા શંકાસ્પદ વ્યક્તિની કોઈ પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ અધિકારી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવે અથવા વોરન્ટ વગર અટકાયત કરવામાં આવે, અથવા ઉચ્ચ ન્યાયાલય અથવા સેશન્સ કોર્ટ સિવાયની કોઈ અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે અથવા રજૂ થાય તો તેને જમીન પર મુક્ત કરી શકાશે, પરંતુ —

- (i) આવી વ્યક્તિ મોતની સજા અથવા આજીવન કેદની સજાને પાત્ર ગુના માટે દોષિત હોવાનું માનવા માટે વાજબી કારણ જણાય તો તેને આ રીતે મુક્ત કરી શકાશે નહીં;
- (ii) આવી વ્યક્તિને આ રીતે મુક્ત કરી શકાશે નહિ જો એવો ગુનો સંજોય ગુનો હોય અને તેને અગાઉ મૃત્યુદંડ, આજીવન કેદ અથવા સાત વર્ષ કે તેથી વધુ કેદની સજાની જોગવાઈ ધરાવતા ગુના માટે દોષિત ઠરાવવામાં આવેલ હોય અથવા તેને ત્રણ વર્ષ કે તેથી વધુ પરંતુ સાત વર્ષથી ઓછી ન હોય તેવી સજાની જોગવાઈ ધરાવતા ગુના માટે અગાઉ દોષિત ઠરાવવામાં આવ્યો હોય:

પરંતુ ન્યાયાલય ખંડ (i) અથવા ખંડ (ii)માં ઉલ્લેખાયેલ વ્યક્તિને જમીન પર છોડવાનો આદેશ આપી શકશે, જો તે વ્યક્તિ સોળ વર્ષથી ઓછી ઉંમરની હોય અથવા કોઈ મહિલા હોય અથવા બીમાર અથવા અશક્ત હોય:

પરંતુ વધુમાં, ન્યાયાલય ખંડ (ii)માં ઉલ્લેખાયેલ વ્યક્તિને જામીન પર છોડવાનો આદેશ પણ આપી શકે છે, જો તે સંતુષ્ટ હોય કે અન્ય કોઈ ખાસ કારણોસર આવું કરવું વાજબી અને યોગ્ય છે:

પરંતુ એ પણ જોગવાઈ કરવામાં આવે છે કે જો આરોપી અન્યથા જામીન પર છૂટવા હકદાર હોય અને એ બાહેધરી આપે કે તે અદાલતે આપેલા નિર્દેશોનું પાલન કરશે તો તપાસ દરમિયાન સાક્ષીઓ પાસે આરોપીની ઓળખ કરાવવી જરૂરી છે તે હકીકત જામીન આપવાનો ઇનકાર કરવા માટે પૂરતો આધાર નથી:]

પરંતુ એ પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે, કોઈ પણ વ્યક્તિએ કરેલો આક્ષેપિત ગુનો મૃત્યુદંડ, આજીવન કેદ અથવા સાત વર્ષ કે તેથી વધુ કેદની સજાને પાત્ર હોય તો આ પેટા-કલમ હેઠળ અદાલત દ્વારા સરકારી વકીલને સાંભળવાની તક આપ્યા વિના જામીન પર મુક્ત કરી શકાશે નહીં.

(૨) તપાસ, પુછપરછ કે સુનાવણીના કોઈ તબક્કે આવા અધિકારી અથવા અદાલતને યથાપ્રસંગે જો એવું જણાય કે આરોપીએ બિન-જામીનપાત્ર ગુનો કર્યો છે એવું માનવા માટે વાજબી આધાર નથી, પરંતુ તેના દોષની વધુ તપાસ માટે પૂરતા આધાર છે તો આરોપીને કલમ ૪૪૬-ક ની જોગવાઈઓ અને અનિર્ણીત તપાસને આદિન રહીને અથવા આવા અધિકારી કે અદાલતના વિવેકાનુસાર તેના દ્વારા પોતાની હાજરી માટે જામીન વગરનો ખત રજુ કર્યેથી હવે પછીથી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ રીતે તેને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવશે.

(૩) જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સાત કે તેથી વધુ વર્ષની કેદની સજાને પાત્ર અથવા ભારતીય દંડ સંહિતા (૧૮૬૦ના ૪૫)ના પ્રકરણ VI, પ્રકરણ XVI કે પ્રકરણ XVII હેઠળના ગુના માટે દોષિત અથવા શંકાસ્પદ હોય અથવા તેણે આવા ગુના કરવા માટે પ્રેરણા આપેલ હોય, કાવતરું કરેલ હોય કે પ્રયત્ન કરેલ હોય તેને પેટા-કલમ (૧) હેઠળ જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે ત્યારે, અદાલત નીચેની શરતો લાદશે –

(ક) આવી વ્યક્તિ આ પ્રકરણ હેઠળ નિષ્પાદિત કરેલ બોન્ડની શરતો અનુસાર હાજરી આપશે.

(ખ) આવી વ્યક્તિ જે ગુના માટે તે આક્ષેપિત છે અથવા તેની ઉપર શંકા કરવામાં આવે છે તે પ્રકારનો ગુનો કરશે નહિ, અને

(ગ) આવી વ્યક્તિ કેસની હકીકતો જાણતી કોઈ વ્યક્તિને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પ્રલોભન, ઘમકી કે વચન આપશે નહિ, જેથી તે ન્યાયાલય અથવા કોઈ પોલીસ અધિકારી સમક્ષ આવી હકીકતો જાહેર કરવાથી અટકી જાય અથવા પુરાવા સાથે છેડછાડ કરી શકાય અને ન્યાયના હિતમાં તેને જરૂરી લાગે તેવી બીજી શરતો પણ લાદી શકશે.]

(જ) પેટા-કલમ (૧) અથવા પેટા-કલમ (૨) હેઠળ કોઈ વ્યક્તિને જામીન પર મુક્ત કરનાર અધિકારી અથવા અદાલતે તેઓના અથવા તેના કારણો અથવા આમ કરવા માટેના ખાસ કારણો લેખિતમાં નોંધવા પડશે.

(પ) કોઈપણ અદાલતને જો એમ કરવું યોગ્ય લાગે તો પેટા-કલમ (૧) અથવા પેટા-કલમ (૨) હેઠળ જામીન પર મુક્ત થયેલ વ્યક્તિની ઘરપકડ કરીને તેને કસ્ટડીમાં સોંપવાનો આદેશ આપી શકશે.

(૬) જો મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા ચલાવી શકાય તેવા કોઈ કેસમાં કોઈ બિનજામીનપાત્ર ગુના માટે આરોપી વ્યક્તિની સુનાવણી આ કેસમાં પુરાવા લેવા માટે નક્કી કરેલી પ્રથમ તારીખથી ૬૦ દિવસની અંદર પૂરી ન થાય તો આવી વ્યક્તિ, જો તે સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન કસ્ટડીમાં હોય, તો મેજિસ્ટ્રેટના સંતોષ અનુસાર જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવશે, સિવાય કે તેવા લેખિત કારણોસર મેજિસ્ટ્રેટ અન્યથા નિર્દેશો આપે.

(૭) જો કોઈપણ સમયે બિન જામીનપાત્ર ગુના માટે આરોપી વ્યક્તિની સુનાવણી પૂર્ણ થયા પછી અને ચુકાદો આપતા પહેલાં અદાલતનો એવો અભિપ્રાય છે કે આવા કોઈ ગુના માટે આરોપી દોષિત નથી તેવું માનવા માટે વાજબી આધાર છે, તો જો તે કસ્ટડીમાં હોય, તો તે આરોપી દ્વારા ચુકાદો સાંભળવા માટે તેની હાજરી માટે જામીનગીરી વગર બોન્ડના નિષ્પાદન પર તેને મુક્ત કરશે."

૪૯. સંસ્થાનવાદી સમયગાળા દરમિયાન તેમની પ્રવૃત્તિઓ માટે વોરેન હેસ્ટિંગ્સની સામે મહાભિયોગ ચલાવવા માટે સર એડમંડ બર્કે બ્રાયન, વિલિયમ જેનિંગ્સ દ્વારા લખવામાં આવેલા અને ન્યુ યોર્ક: ફ્રંક એન્ડ વેગનોલ્સ કંપની, ૧૮૦૬ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ "ધ વર્લ્ડ્સ ફ્રેમ્સ ઓરેશન્સ"માં નીચેનું પ્રસિદ્ધ નિવેદન આપ્યું હતું.

"કાયદો અને મનસ્વી સત્તા વચ્ચે શાશ્વત દુશ્મનાવટ છે. મને મેજિસ્ટ્રેટનું નામ આપો, અને હું મિલકતને નામ આપીશ; મને શક્તિ નામ આપો, અને હું રક્ષણનું નામ આપીશ. તેવું કહેવું કે કોઈ પણ માણસ પાસે મનસ્વી સત્તા હોઈ

શકે છે તે શબ્દોમાં વિરોધાભાસ છે, ધર્મમાં નિંદા છે, રાજનીતિમાં દુષ્ટતા છે. ઓફિસના દરેક એકાધિકારમાં ફરજનો સમાવેશ થાય છે. મેજિસ્ટ્રેટ બીજા શા માટે હોય છે? સત્તા માટે ધારણા કરવી એ વિચારમાં નિર્થકતા છે. ન્યાયદિશો ન્યાયના કાયદાથી માર્ગદર્શિત અને સંચાલિત હોય છે, જેને આપણે સૌ આદીન છીએ. જો આપણે ઈચ્છીએ તો આપણી સાંકળને કાપી શકીએ છીએ, પરંતુ આપણે પોતાની જાતને ઓળખાવવી જોઈએ અને શીખવવું જોઈએ કે માણસ કાયદાથી સંચાલિત થવા માટે જન્મ્યો છે; અને જે તેને બદલશે તે ઈશ્વરનો દુશ્મન છે.”

૫૦. સંહિતાની કલમ ૪૩૭ ઉચ્ચ અદાલત અથવા સત્ર અદાલત સિવાયની કોઈ અદાલત દ્વારા બિનજામીનપાત્ર ગુનાના કેસમાં જામીન સાથે સંબંધિત જોગવાઈ છે.અહીં પણ, જામીન એ નિયમ છે પરંતુ અપવાદ ત્યારે આવશે જ્યારે અદાલત સંતુષ્ટ થશે કે આરોપી મૃત્યુદંડ અથવા આજીવન કેદની સજાને પાત્ર ગુના માટે દોષિત છે.એ જ રીતે, જો ઉપરોક્ત વ્યક્તિ અગાઉ મૃત્યુદંડ અથવા આજીવન કેદ અથવા સાત વર્ષ કે તેથી વધુ કેદની સજાને પાત્ર ગુના માટે દોષિત ઠરેલ છે અથવા અગાઉ બે કે વધારે પ્રસંગે દોષિત ઠરેલ છે તો આરોપીને મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા જામીન પર મુક્ત કરી શકાશે નહીં.

૫૧. સંહિતાની કલમ ૪૩૭ના પરંતુકમાં ફરમાન કરવામાં આવ્યું છે કે, જ્યારે

આરોપી ૧૬ વર્ષથી ઓછી ઉંમરનો હોય, બિમાર કે અશક્ત કે મહિલા હોય તો તેની નોંધ લેવી જરૂરી છે. દેખીતી રીતે, અદાલતે પોતે સંતુષ્ટ થવું પડશે કે આરોપી વ્યક્તિ બિમાર અથવા અશક્ત છે. મહિલાઓને લગતા કેસમાં અદાલત થોડી સંવેદનશીલતા બતાવે તેવી અપેક્ષા હોય છે. આપણે અગાઉથી જ એ હકીકતની નોંધ લીધી છે કે સંજોગ અપરાધ કરનારી ઘણી મહિલાઓ ગરીબ અને નિરક્ષર હોય છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં યુવાન થવા પર તેઓએ બાળકોની સંભાળ લેવી પડે છે, અને ઘણા કિસ્સાઓમાં બાળકો જેલમાં રહેતા હોય છે. આંકડાઓ દર્શાવે છે કે ૧૦૦૦ થી વધુ બાળકો તેમની માતાઓ સાથે જેલમાં રહે છે. આ એક એવું પાસું છે જેની અદાલતોએ નોંધ લેવી જોઈએ કારણ કે તેમાં માત્ર આરોપીઓના હિતો જ નહિં પરંતુ જેમની પાસે જેલના સંપર્કમાં આવવાની અપેક્ષા ન હોય તેવા બાળકોના હિતોનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેઓને માત્ર ગરીબી જ નહીં પરંતુ ગુનાખોરી પણ વારસામાં મળવાનો ગંભીર ખતરો છે.

૫૨. કલમ ૪૩૭ હેઠળ અપાયેલી શક્તિનો ઉપયોગ કરતી વખતે અદાલતની શક્તિ ઘણી વિશાળ હોય છે. આપણે જે સામાન્ય સિદ્ધાંત પર ચર્ચા કરી છે તે ઉપરાંત અદાલતને વિશેષ કારણોસર જામીન આપવાની સત્તા પણ આપવામાં આવી

છે. ઉપરોક્ત સત્તાનો ઉપયોગ પણ સંહિતાની કલમ ૪૧ અને ૪૧-કના આદેશને ધ્યાનમાં રાખીને કરવો પડશે. જો તપાસ એજન્સીઓ અથવા અદાલત દ્વારા સત્તાનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે તો કાચા કામના કેદીઓની મોટાભાગની સમસ્યાની સંભાળ લેવાશે.

૫૩. કલમ ૪૩૭નું પરંતુક મૃત્યુદંડ, આજીવન કેદ અથવા સાત વર્ષ કે તેથી વધુ કેદની સજાને પાત્ર ગુના પર વિચાર કરતી વખતે વિદ્વાન સરકારી વકીલને તક આપવાની જોગવાઈ કરે છે. આ જોગવાઈ કલમ ૪૩૭ (૧)માં સમાયેલી મુખ્ય જોગવાઈથી વિપરીત જણાતી હોવા છતાં, જે હકારાત્મક નિર્દેશો દ્વારા મેજિસ્ટ્રેટને મૃત્યુદંડ અથવા આજીવન કેદની સજાને પાત્ર ગુનેગાર વ્યક્તિને મુક્ત કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે, તે નિરસ બાબત છે કે મુખ્ય જોગવાઈના સંદર્ભમાં એક પરંતુકને સમજવું પડે છે. કલમ ૪૩૭ (૧) (i) અલગ ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે.તેનો ઉદ્દેશ એવા અપરાધને બાકાત રાખવાનો છે જે માત્ર સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા ચલાવવાપાત્ર છે. આમ, કોઈપણ વ્યક્તિએ સંહિતાની કલમ ૪૩૭ અને ૪૩૮ના સંયુક્ત વાંચન દ્વારા પરંતુકને સમજવું પડશે, કારણ કે બીજી જોગવાઈ વિદ્વાન મેજિસ્ટ્રેટને ફક્ત સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા જ ચલાવવાપાત્ર ગુના પર બાકાત રાખવા ઉપરોક્ત જોગવાઈનો પુનરોચ્ચાર

કરે છે. સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા માટે જો મેજિસ્ટ્રેટને એવા કોઈ ગુના માટે ટ્રાયલ ચલાવવાનો અધિકાર મળ્યો હોય કે જેના માટે મહત્તમ સજા આજીવન કેદ કે મૃત્યુ હોય, જ્યારે આપું અધિકાર ક્ષેત્ર વિદ્વાન મેજિસ્ટ્રેટને આપવામાં આવ્યું હોય, ત્યારે તે કહેવાની જરૂર નથી કે કથિત અપરાધ માટે આરોપીને જામીન પર મુક્ત કરવાની શક્તિનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ અદાલતે **પ્રહલાદસિંહ ભાટી વિરુદ્ધ એનસીટી, દિલ્હી, (૨૦૦૧) ૪ એસસીસી ૨૮૦માં** ઠરાવ્યું છે કે:

“૭. જામીન મંજૂર કરવા માટેની અરજીઓ પર વિચાર કરતી વખતે મેજિસ્ટ્રેટની સત્તાઓ જે ગુના માટે જામીન માંગવામાં આવે છે તે માટે નિર્ધારિત સજા દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. સામાન્ય રીતે કહીએ તો જો સજા આજીવન કેદ અને મૃત્યુદંડની હોય અને ગુનો માત્ર સેશન કોર્ટ દ્વારા ચલાવવાપાત્ર હોય તો મેજિસ્ટ્રેટને જામીન આપવા માટે કોઈ અધિકાર ક્ષેત્ર નથી, સિવાય કે આ બાબત સંહિતાની કલમ ૪૩૭ સાથે જોડાયેલ પરંતુક દ્વારા આવરી લેવામાં આવી હોય. મેજિસ્ટ્રેટના અધિકારક્ષેત્રની મર્યાદાઓ દેખીતી અને સ્પષ્ટ છે. અરજી સ્વીકારવા માટેના અધિકારક્ષેત્રની ધારણા એ અધિકારક્ષેત્રના ઉપયોગથી અલગ છે.”

૫૪. અમે બાલાસાહેબ સાતભાઈ મર્યન્ટ કોપ બેંક લિમિટેડ વિરુદ્ધ સ્ટેટ ઓફ મહારાષ્ટ્ર એન્ડ અધર્સ, ૨૦૧૧ એસસીસી ઓનલાઈન બોમ ૧૨૬૨માં બોમ્બે હાઈકોર્ટના ચુકાદા પર આધાર રાખવા માંગીએ છીએ:

"૧૩. આ તબક્કે, ઉપરના "અંગ્રેશી રંગશી પટનિગેરે વિ. મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય"માં આ કોર્ટના અવલોકનો ટાંકવા ઉપયોગી નીવડશે, જે નીચે મુજબ છે -

"૧૭. અહીં નોંધનીય છે કે, હસ્તક્ષેપકર્તા તરફે વિદ્વાન વકીલશ્રીએ દલીલ કરી હતી કે, મેજિસ્ટ્રેટને જામીન મંજૂર કરવાનો અધિકાર નથી કારણ કે આઈપીસીની કલમ ૪૬૭ અને ૪૦૯ હેઠળના ગુનામાં આજીવન કેદની સજા થઈ શકે છે. વિદ્વાન વકીલશ્રીના જણાવ્યા અનુસાર જો ગુનો મોતની સજા અથવા આજીવન કેદની સજાને પાત્ર હોય તો મેજિસ્ટ્રેટ સીઆરપીસીની કલમ ૪૩૭ (૧) હેઠળ જામીન આપી શકે નહીં, સિવાય કે તેમાં વિશેષ આધાર ઉલ્લેખિત હોય. તેમણે આ સંબંધમાં પ્રહલાદ સિંહ ભાટી વિરુદ્ધ એનસીટી, દિલ્હી અને અન્ય જેટી ૨૦૦૧ (૪) એસસીસી ૨૮૦ સહિત કેટલાક ચુકાદાઓ પર આધાર રાખ્યો હતો. તે કેસમાં કલમ ૩૦૨ હેઠળનો ગુનો નોંધાયો હતો, જે ફાંસીની સજા અથવા આજીવન કેદની સજાને પાત્ર છે અને તેની સુનાવણી માત્ર સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા જ થઈ શકે છે. કલમ ૪૦૯ હેઠળના અપરાધ માટે આજીવન કેદ અથવા ૧૦ વર્ષની કેદ અને દંડ થઈ શકે છે. તેવી જ રીતે કલમ ૪૬૭ હેઠળના અપરાધ માટે પણ આજીવન કેદ અથવા ૧૦ વર્ષની કેદ અને દંડ થઈ શકે છે. સીઆરપીસી સાથે જોડાયેલ અનુસૂચિના ભાગ-૧ મુજબ મહત્તમ સજા આજીવન કેદની હોઈ શકે છે, તેમ છતાં આ બંને ગુના પ્રથમ શ્રેણીના મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા ચલાવવા યોગ્ય છે. એવું લાગે છે કે દંડ સંહિતા, ૧૮૬૦ની કલમ ૩૨૬ હેઠળના સહિત અનેક ગુનાઓ છે, જેમાં સજા આજીવન કેદ અથવા ઓછી મુદત માટે જેલની સજા થઈ શકે છે અને આ પ્રકારના અપરાધો પ્રથમ શ્રેણીના મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા ચલાવી શકાય છે. જો મેજિસ્ટ્રેટને કેસની સુનાવણી હાથ ધરવા અને ચુકાદો આપવા તથા દોષસિદ્ધિ અથવા દોષમુક્તિ આપવાનો હૂકમ કરવાની સત્તા આપવામાં આવે છે, તો તે સમજવું મુશ્કેલ છે કે આવા

કિસ્સાઓમાં તેઓ જામીન આપવાનો હૂકમ, કે જે વચગાળાના સ્વરૂપનો હોય છે, કેમ આપી શકતા નથી. હકીકતમાં સીઆરપીસીની કલમ ૪૩૭ (૧) હેઠળ પ્રતિબંધ એ અપરાધોના સંબંધમાં છે કે જે મૃત્યુદંડ અથવા આજીવન કેદની વૈકલ્પિક સજાને પાત્ર છે. જો ગુનો આજીવન કેદ અથવા અન્ય કોઈ ઓછી સજાને પાત્ર હોય અને મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા ચલાવવા યોગ્ય હોય તો એવું ન કહી શકાય કે મેજિસ્ટ્રેટ પાસે જામીન અરજી પર વિચાર કરવાનો અધિકાર નથી. આ દ્રષ્ટિકોણને ધ્યાનમાં રાખતા મને તુલારામ એન્ડ અધર્સ વિ. એમ્પરર ૨૭ ક્રિ.એલ.જે. ૧૯૨૬ પેજ ૧૦૬૩માં નાગપુર જ્યુડિશિયલ કમિશનર્સ કોર્ટના જૂના ચુકાદાનું અને સત્યન વિ. સ્ટેટ ૧૯૮૧ ક્રિ.એલ.જે. ૧૩૧૩માં કેરળ હાઈકોર્ટના ચુકાદાનું સમર્થન મળેલ છે. સત્યનમાં કેરળ હાઈ કોર્ટે અગાઉના કેટલાંક ચુકાદાઓને ધ્યાનમાં લીધેલ અને પરિચ્છેદ ૭ અને ૮માં નોંધેલ કે:-

"૭. વિદ્વાન મેજિસ્ટ્રેટના મત મુજબ જો કોઈ વ્યક્તિએ મૃત્યુદંડ અથવા આજીવન કેદની સજાને પાત્ર ગુનો કર્યો છે તેવું માનવા માટેના વાજબી કારણ હોય તો કલમ ૪૩૭ (૧) તેને જામીન પર છોડવાની સત્તા આપતી નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો મેજિસ્ટ્રેટે કલમ ૪૩૭ (૧)માં "મૃત્યુદંડ અથવા આજીવન કેદની સજાને પાત્ર ગુનો" અભિવ્યક્તિનું અર્થઘટન તેમાં આજીવન કેદ સુધીની સજાનો સમાવેશ કરવા કર્યું છે. નિઃશંકપણે, આ તર્કને જૂના રંગૂન કેસ એચ. એમ. બોડવિલે વિ. એમ્પરર, એઆઈઆર ૧૯૨૫ ૧૨૯: (૧૯૨૫) ૨૬ ક્રિ એલજે ૪૨૭માં સીઆરપીસી, ૧૮૯૮ની કલમ ૪૯૭માં "મૃત્યુદંડ અથવા આજીવન દેશનિકાલની સજાને પાત્ર ગુનો" વાક્યાંશનું અર્થઘટન કરતી વખતે અપનાવવામાં આવ્યું હોવાનું દેખાય છે. પરંતુ આ કેસ સાથે મોહમ્મદ યુસુફ વિરુદ્ધ એમ્પરર, એઆઈઆર ૧૯૨૬ રંગ ૫૧: (૧૯૨૬) ૨૭ ક્રિ એલજે ૪૦૧માં અસંમતી દર્શાવવામાં આવી હતી. રંગૂન હાઈકોર્ટે ઠરાવેલ કે, જામીન આપવા સામે પ્રતિબંધ

એવા કેસો સુધી મર્યાદિત છે જ્યાં સજા મૃત્યુદંડ અથવા વૈકલ્પિક આજીવન દેશનિકાલની છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો અદાલતે એવું ઠરાવેલ કે જૂની સંહિતાની કલમ ૪૮૭માં ‘મૃત્યુ અથવા આજીવન દેશનિકાલ’ વાક્યાંશ માત્ર આજીવન દેશનિકાલની સજાની જોગવાઈ ધરાવતા ગુનાઓ સુધી જ વિસ્તરેલ નથી, ઉપરોક્ત ચુકાદામાંના નીચેના ફકરાની નોંધ લેવી રસપ્રદ બનશે:

"એ સમજવું મુશ્કેલ છે કે, શુદ્ધ અનુભવવાદ સિવાયના કયા સિદ્ધાંત દ્વારા આજીવન દેશનિકાલની સજાને પાત્ર ગુનાઓ અને લાંબા ગાળાના કારાવાસની સજાને પાત્ર ગુનાઓ વચ્ચેનો તફાવત કરવો જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, શા માટે ચોરી કરવાના ઈરાદાથી ઘરમાં ઘૂસણખોરી કરવાના આક્ષેપિત અટકાયતી વ્યક્તિની, જેના માટે ૧૪ વર્ષની સજાની જોગવાઈ છે, એવા વ્યક્તિની સામે ખાસ તરફેણ થવી જોઈએ કે જે એવું જાણતો હોય કે મિલકત ડકેતી દ્વારા મેળવવામાં આવી છે છતાં પણ તેણે અપ્રામાણિક રીતે ચોરેલી મિલકત મેળવી છે, જેના માટે સજા આજીવન દેશનિકાલની થાય છે? ગંભીરતાપૂર્વક તેવી દલીલ કરી શકાય નહિં કે સંભવિત શિક્ષાના હુકમમાં તુલનાત્મક રીતે થોડો તફાવત તેને નૈતિક રીતે ઓછું શક્ય બનાવશે કે ઘરપકડ કરવામાં આવેલી વ્યક્તિ બીજા કેસને બદલે એક કેસમાં હાજરી આપશે. બીજી તરફ આજીવન દેશનિકાલ અને મૃત્યુદંડ વચ્ચેના તફાવતની માત્રા એટલી મોટી છે કે તે માપી શકાય તેમ નથી. તેથી એક વિચારશીલ વિધાનમંડળ એવા કેસોને મેજિસ્ટ્રેસીના વિવેકાધિકારમાંથી પરત ખેંચી લેશે જેમાં, જો દોષની સંભાવના હોય, તો સૌથી વધુ હિંમત ધરાવતો માણસ પણ જીવન માટે કોઈ પણ ભૌતિક કિંમત ચૂકવવા માટે તૈયાર થઈ શકે."

ઉપરોક્ત નિર્ણયને નાગપુર ઉચ્ચ અદાલતે તુલારામ વિરુદ્ધ એમ્પરર, (એઆઈઆર ૧૯૨૭ નાગ ૫૩): (૧૯૨૬) ૨૭ કિ એલજે ૧૦૬૩)ના કેસમાં અનુસર્યો છે.

"૮. આ તર્ક "મૃત્યુદંડ અથવા આજીવન કેદની સજાને પાત્ર ગુનો" વાક્યાંશના અર્થઘટનમાં સમાન બળ સાથે લાગુ પડે છે. જ્યાં સુધી કલમ ૩૨૬ હેઠળનો ગુનો પ્રથમ વર્ગના મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા સુનાવણીપાત્ર છે ત્યાં સુધી આઈ.પી.સી.ની કલમ ૪૨૦ હેઠળ ગુના કે જેના માટે ૭ વર્ષ સુધીની કેદની સજા છે અથવા અન્ય કોઈપણ બિન-જમીનપાત્ર ગુના જેના માટે કેદની સજા છે તેમાં જમીન મંજૂર કરવાની બાબતમાં તેને અલગ રીતે જોવાનું કોઈ કારણ નથી."

એવું કહેવું અતાર્કિક અને અગમ્ય છે કે જે મેજિસ્ટ્રેટ આજીવન કેદની સજા કે ઓછી કેદની સજાને પાત્ર ગુનાઓ, દા.ત. કલમ ૩૨૬, ૪૦૯, ૪૬૭ વગેરે હેઠળના ગુનાઓ માટે ટ્રાયલ ચલાવી શકે છે અને દોષમુક્તિ કે દોષસિદ્ધિનો ચુકાદો આપી શકે છે તે આવા ગુનાઓમાં જમીન માટેની અરજીનો વિચાર કરી શકે નહીં. હકીકતમાં એવું લાગે છે કે કલમ ૪૩૭ (૧) (ક) હેઠળ લાદવામાં આવેલો પ્રતિબંધ માત્ર એવા કેસોને જ લાગુ પડે છે જેમાં મૃત્યુદંડ અથવા વૈકલ્પિક સજા તરીકે આજીવન કેદની સજા થઈ શકે છે. અહીં નોંધનીય છે કે, પ્રહલાદ સિંહ ભાટી (સુપ્રા)માં પરિચ્છેદ ૬માં સર્વોચ્ચ અદાલતે ઠરાવેલ કે, માત્ર સેશન કોર્ટ દ્વારા જ ચલાવવા યોગ્ય કોઈ ગુનામાં ઘરપકડ કરવામાં આવેલી વ્યક્તિને જમીન આપવા માટેની અરજી પર વિચાર કરવા માટે ભલે મેજિસ્ટ્રેટ માટે કોઈ કાયદાકીય પ્રતિબંધ નથી, તેમ છતાં તે ઉચિત અને યોગ્ય રહેશે કે આવા કેસમાં મેજિસ્ટ્રેટ આરોપીને જમીન મેળવવા માટે સેશન કોર્ટમાં જવાની સૂચના આપે. આ એવા ઘણા કેસોને લાગુ પડી શકે છે, જેમાં આપવામાં આવનાર સજા આજીવન કેદની સજા ના હોય, પરંતુ ગુનો માત્ર સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા જ ચલાવવા યોગ્ય હોય, ઉદાહરણ તરીકે કલમ ૩૦૬, ૩૦૮, ૩૧૪, ૩૧૫, ૩૧૬, ૩૯૯, ૪૦૦ અને ૪૫૦ હેઠળ દંડનીય ગુના.

કાયદાકીય સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા મને હસ્તક્ષેપકર્તાના વિદ્વાન વકીલ શ્રી ભટ્ટની દલીલમાં કોઈ સાર મળ્યો નથી કે માત્ર આઈપીસીની કલમ ૪૦૮ અને ૪૬૭ હેઠળનો ગુનો હોવાથી મેજિસ્ટ્રેટ પાસે જામીન આપવા અને સાંભળવા માટેનો અધિકાર નથી.

૧૪. જેનો ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તે "ઈશાન વસંત દેશમુખ વિ. મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય"

કેસમાં આ કોર્ટના અવલોકનો પણ ઉપયોગી નીવડશે, જે નીચે મુજબ છે –

“સામાન્ય રીતે સર્વોચ્ચ અદાલતના અવલોકનો છે કે જો સૂચિત સજા આજીવન કેદ અથવા મૃત્યુદંડની હોય અને ગુનો માત્ર સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા જ ચલાવવા યોગ્ય હોય તો મેજિસ્ટ્રેટને જામીન આપવા માટે કોઈ અધિકારક્ષેત્ર નથી, સિવાય કે આ બાબત સંહિતાની કલમ ૪૩૭ સાથે જોડાયેલ પરંતુકો દ્વારા આવરી લેવામાં આવી હોય. આમ, કોઈ ગુનો માત્ર આજીવન કેદની સજાને પાત્ર હોવાના કારણે મેજિસ્ટ્રેટ જામીન આપવાનું કોઈ અધિકારક્ષેત્ર ધરાવતા નથી એવું કહી શકાય નહિં, સિવાય કે ગુનો સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા પણ અનન્ય રીતે ચલાવવા યોગ્ય હોય. આનો અર્થ એ થાય છે કે ભલે તેમાં નિર્ધારિત સજા આજીવન કેદ સુધીની હોઈ શકે, મેજિસ્ટ્રેટ પોતાના દ્વારા ચલાવી શકાય તેવા કેસોમાં જામીન આપવા માટે હકદાર હશે. પ્રહલાદસિંહ ભાટીના કેસમાં આ ચુકાદો એ ન્યાયાધીશ સમક્ષ ટાંકવામાં આવ્યો નહોતો જેમણે મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય વિરુદ્ધ રાજકુમાર કુંડા સ્વામીનો ચુકાદો આપ્યો હતો. જો તે કેસનો નિર્ણય કરનાર માનનીય ન્યાયાધીશે આ ચુકાદો ધ્યાને લીધો હોત તો કદાચ એવું અવલોકન કરવામાં ન આવ્યું હોત કે જો ગુનો આજીવન કેદની સજાને પાત્ર હોય તો મેજિસ્ટ્રેટ જામીન માટેની અરજીનો નિર્ણય કરી શકે નહિં. પ્રહલાદસિંહ ભાટીના કેસમાં સર્વોચ્ચ અદાલતના અવલોકનોને ધ્યાનમાં રાખતા એ સ્પષ્ટ થાય છે કે ન્યાયમૂર્તિ જે. એચ. ભાટીયાએ ૨૦૧૦ એએલએલ એમઆર (ક્રિ) ૨૭૭૫માં નોંધાયેલ અંબરીશ રંગશાહી પટનિગેરે વિ.

મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં અપનાવેલ ઢ્રષ્ટિકોણ સર્વોચ્ચ અદાલતના ચુકાદા સાથે સુસંગત છે અને તેથી, મેજિસ્ટ્રેટને જામીન આપવાનું અધિકારક્ષેત્ર હશે."

૫૫. આથી, અમે ઉપરોક્ત સ્થિતિનો પુનરોચ્ચાર કરવા માંગીએ છીએ, જેથી અધિકારક્ષેત્ર ધરાવતા મેજિસ્ટ્રેટ કે જેઓ ફોજદારી કેસ ચલાવવા માટેનું અધિકારક્ષેત્ર ધરાવે છે કે જેમાં આજીવન અથવા મૃત્યુદંડની મહત્તમ સજાની જોગવાઈ છે, તે મેજિસ્ટ્રેટને જામીન પર મુક્ત કરવા પર વિચાર કરવાનો પૂરતો અધિકારક્ષેત્ર મળે છે.

સંહિતાની કલમ ૪૩૯

" ૪૩૯. જામીન અંગે ઉચ્ચ અદાલત અથવા સેશન્સ અદાલતની વિશેષ સત્તા -

(૧) ઉચ્ચ અદાલત અથવા સેશન્સ અદાલત -

(એ) કોઈ વ્યક્તિ કોઈ ગુનામાં આરોપી હોય અને કસ્ટડીમાં હોય તો તેને જામીન ઉપર છોડવામાં આવે અને જો ગુનો કલમ ૪૩૭ની પેટા-કલમ (૩) માં નિર્દિષ્ટ કરેલ તે પ્રકારનો હોય તો તે પેટા-કલમ (૧) માં જણાવેલા હેતુ અંગે જરૂરી ગણે તેવી કોઈ શરત લાદી શકશે.

(બી) કોઈ વ્યક્તિને જામીન પર છોડતી વખતે મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા લાદવામાં આવેલી કોઈપણ શરતને રદ કરી શકાય અથવા તેમાં સુધારો કરી શકાય:

પરંતુ એવી વ્યક્તિને જામીન આપતા પહેલા કે જે ગુનાનો તે આરોપી હોય કે જે ગુનો ફક્ત સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા જ ટ્રાયેબલ હોય અથવા જે ટ્રાયેબલ ન હોવા છતાં, આજીવન કેદની સજાને પાત્ર હોય, ઉચ્ચ અદાલત અથવા સેશન્સ અદાલત સરકારી વકીલને જામીન માટેની અરજીની નોટિસ આપી શકશે સિવાય કે તે અદાલત કારણોની લેખિતમાં નોંધ કરી

એવો મત ધરાવતી હોય કે આવી નોટિસ આપવી તે વ્યવહારુ નથી.

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

(૨) ઉચ્ચ અદાલત અથવા સેશન્સ અદાલત આ પ્રકરણ હેઠળ જામીન પર છૂટી ગયેલી કોઈપણ વ્યક્તિની ધરપકડ કરીને તેને કસ્ટડીમાં સોંપવાનો આદેશ આપી શકશે."

૫૬. કલમ ૪૩૯ ઉચ્ચ ન્યાયાલય અથવા સેશન્સ કોર્ટને જામીન સંબંધિત સત્તા આપે છે. આ સત્તાનો ઉપયોગ સંહિતાની કલમ ૪૩૯ હેઠળ ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટના આદેશ સામે અથવા સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા ટ્રાયબલ કેસમાં કરવાનો રહે છે. અગાઉના કિસ્સાઓમાં અમારા દ્વારા કરવામાં આવેલા અવલોકનો કલમ ૪૩૯ હેઠળ સત્તાનો ઉપયોગ કરવા પર પણ લાગુ થશે.

૫૭. રસપ્રદ બાબત એ છે કે કલમ ૪૩૯ ની બીજી જોગવાઈ તેના હેઠળ ઉદ્દેશિત ગુનાઓના કિસ્સામાં ૧૫ દિવસની સમય મર્યાદામાં સરકારી વકીલને અરજીની નોટિસ પાઠવવા અંગે સૂચવે છે.તેવી જ રીતે પેટા-કલમ (૧)(એ) ની જોગવાઈ જામીન માટેની અરજીની સુનાવણીના સમયે સરકારી વકીલ તેમજ માહિતી આપનાર અથવા તેમના દ્વારા અધિકૃત અન્ય કોઈપણ વ્યક્તિને જામીન માટેની અરજીની નોટિસ આપવાનું ફરજિયાત બનાવે છે.આ કાયદાનો આદેશ હોવાથી ઉચ્ચ

અદાલત અને સેશન્સ અદાલત તે સુનિશ્ચિત કરશે કે તેનું પાલન થાય.

૫૮. ફક્ત સેશન્સ અદાલત દ્વારા ટ્રાયેબલ હોય તેવા આજીવન કેદ અથવા મૃત્યુની સજાને પાત્ર હોય તેવા ગુના સિવાયના ગુનામાં જામીન માટેની અરજી પર વિચાર કરતી વખતે સંહિતા ની કલમ ૪૩૭ મેજિસ્ટ્રેટને તમામ ગુનાઓ અંગે કાર્યવાહી કરવાની સત્તા આપે છે. અગાઉ ચર્ચા કરવામાં આવી છે તે મુજબ, જો આરોપી ૧૬ વર્ષથી ઓછી ઉંમરનો હોય અથવા સ્ત્રી હોય અથવા બીમાર અથવા અશક્ત હોય, તે કિસ્સામાં પ્રથમ જોગવાઈ કોર્ટને શરતી રીતે જામીન પર મુક્ત કરવાની સુવિધા આપે છે. આ એક કલ્યાણક કાયદો હોવા છતાં, જોગવાઈ સ્વરૂપે તે રજૂ કરવામાં આવેલ હોવા છતાં, સેશન્સ અદાલત અથવા ઉચ્ચ અદાલત દ્વારા જામીન પર મુક્તિની વિચારણા કરતી વખતે લાગુ કરવાનો રહેશે. સંહિતાની કલમ ૪૩૯ હેઠળની સત્તા નો ઉપયોગ જામીનની અરજી નામંજૂર કરવાના આદેશ સામે તથા સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા વિશેષ રીતે નક્કી કરાયેલા ગુના સામે કરવામાં આવે છે. કલમ ૪૩૯ હેઠળ સત્તાનો ઉપયોગ કરતી વખતે, કલમ ૪૩૭ માટે જોગવાઈનું વિભાજિત અમલીકરણ થઈ શકતું નથી. કલ્યાણકારી કાયદા સાથે કામ કરતી વખતે, જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને લાભ આપતો ઉદ્દેશ ધરાવતું અર્થઘટન એ અદાલત દ્વારા

ભજવવામાં આવતી ભૂમિકા છે.અમે એવું કહેવા માંગતા નથી કે તમામ કિસ્સાઓમાં આ જોગવાઈને અનુકૂળતાપૂર્વક ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે કારણ કે તેનું અમલીકરણ તેમાં સમાવિષ્ટ હકીકતો અને સંજોગો પર આધારિત છે.અન્ય પરિબલોની સાથે આ શરતની કોર્ટ દ્વારા વિચારણા કરવાની જરૂર છે.

સંહિતાની કલમ ૪૪૦

"૪૪૦. બોન્ડની રકમ અને તેમાં ઘટાડો.-

- (૧) આ પ્રકરણ હેઠળ રજુ કરવામાં આવતા દરેક બોન્ડની રકમ કેસની પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી કરવી જોઈએ અને તે વધુ પડતી હોવી જોઈએ નહીં.
- (૨) ઉચ્ચ અદાલત અથવા સેશન્સ અદાલત આદેશ આપી શકે છે કે પોલીસ અધિકારી અથવા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા માંગેલ જામીન ઘટાડવામાં આવે.

૫૯. કલમ ૪૪૦ પાછળના હેતુની ચર્ચા કરતા પહેલા, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકામાં અપનાવવામાં આવેલા કેટલાક ઉદાહરણો અને કાયદાઓની નોંધ લેવી જરૂરી છે.

૬૦. ઇલિનોઈસ રાજ્યમાં જામીન આપતી વખતે વોરંટના અમલમાં મુખ્ય પરિબલ તરીકે ખર્ચની જરૂરિયાતને દૂર કરવાનો સભાન નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, કારણ

કે આવી સ્થિતિ સ્વતંત્રતાનું અપમાન છે, અને આમ, ઘરપકડ કરનારના મૂળભૂત અધિકારોને અસર કરે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાના નિયંત્રણની બહારના સંજોગોને કારણે શરતોનું પાલન કરી શકતી નથી અને આ રીતે તેને આપવામાં આવેલા જામીનનાં ફળનો આનંદ ઉઠાવવાનું અશક્ય બનાવે છે, તો તે ચોક્કસપણે અન્યાય ગણાશે. જામીન આપવા પાછળનો ઉદ્દેશ લાદવામાં આવેલી શરતોથી અલગ છે. ઈલિનોઈસ રાજ્યએ એ હકીકતની નોંધ લીધી હતી કે કેદીને જામીન પર છોડવા માટે પૂર્વ-શરત તરીકે રોકડ જમા કરવા માટે દબાણ કરી શકાય નહીં અને તેથી તેને છોડી દેવામાં આવે.

૬૧. જ્યારે આવી કઠોર સ્થિતિને એ આધાર પર પડકારવામાં આવી હતી કે તે એવી વ્યક્તિઓની શ્રેણીને અસર કરે છે કે જેમની પાસે નાણાકીય સાધન નથી, કામચલાઉ રાહત આપવામાં આવી હોવા છતાં તેમને જેલમાં રહેવું પડે છે અને જે તેમને મુક્ત વ્યક્તિઓ તરીકે ટ્રાયલ ચલાવવાની તક આપે છે. કેલિફોર્નિયાની સર્વોચ્ચ અદાલતે ઇન રે કેનેથ હમ્ફ્રે, **એસ૨૪૭૨૭૮ ૪૮૨ પી.૩ડી ૧૦૦૮ (૨૦૨૧)** કેસમાં એવું ઠેરવ્યું કે તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નાશ પામ્યો છે અને સંભવતઃ બચાવની તૈયારીમાં ઘટાડો કરશે, જેમ કે, કોર્ટનો દષ્ટિકોણ એવો હતો કે આવી

વિકટ પરિસ્થિતિઓ કાયદાની નજરમાં ટકી શકતી નથી. ચુકાદાના સંબંધિત ફકરા

નીચે મુજબ છે:

IV.

..ટ્રાયલ પહેલાની મુક્તિ અને અટકાયત વચ્ચે પસંદગી કરતી વખતે, અમે એવું માનીએ છીએ કે સંપૂર્ણ નિશ્ચિતતા, – ખાસ કરીને ટ્રાયલ પહેલાના સ્ટેજ પર કે જ્યારે ટ્રાયલનો અર્થ દોષ અથવા નિર્દોષતાનો નિર્ણય લેવાનો બાકી હોય – તે બધું જ અશક્ય છતાં બધું સાબિત થશે. આ નિર્ધારણો કરનારી અદાલતે જાહેર જનતા અથવા પીડિતોની સલામતી માટે જોખમો અથવા ન્યાયિક પ્રક્રિયાની અખંડિતતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ કે જે વાજબી રીતે થવાની સંભાવના છે.(સ્ટેક વિ. બોયલ (૧૯૫૧) ૩૪૨ યુ. એસ. ૧, ૮ (કોન્સેપ્ટ. ઓપીએન. ઓફ જેક્સન, નયાયમુરતિ). [“જામીન મંજૂર થવામાં હંમેશા એવું જોખમ હોય છે કે આરોપી ભાગી જશે.આ એક ગણતરીપૂર્વક લીધેલું જોખમ છે જેને કાયદો આપણી ન્યાય વ્યવસ્થાની કિંમત તરીકે લે છે.સાલેર્નો, સુપ્રા, ૪૮૧ યુ. એસ.751 [ઘરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિની “વ્યક્તિ અથવા સમુદાય માટે ઓળખી શકાય તેવા અને સ્પષ્ટ જોખમની ચર્ચા કરવી]

જ્યારે જામીનનો નિર્ણય ઉપરોક્ત પૂર્વશરતો નું પાલન કરે તો પણ અદાલતે એ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે શું પ્રીટ્રાયલ અટકાયતના આદેશને કારણે સ્વતંત્રતાની વંચિતતા રાજ્યના વૈદ્યાનિક અને બંધારણીય કાયદા સાથે સુસંગત છે કે કેમ. એક પ્રશ્ન અહીં ઉકેલાયો નથી – અને યોગ્ય પ્રક્રિયા સાથે.જ્યારે યોગ્ય પ્રક્રિયા સરકારને પ્રીટ્રાયલ અટકાયતનો આદેશ આપવાથી સ્પષ્ટપણે પ્રતિબંધિત કરતી નથી, ત્યારે એ સાચું છે કે “[i]આપણા સમાજમાં સ્વતંત્રતા એ ધોરણ છે, અને ટ્રાયલ પહેલાં અથવા ટ્રાયલ વિના અટકાયત એ સાવચેતીપૂર્વક મર્યાદિત અપવાદ છે.” (સાલેર્નો, સુપ્રા, પૃ. ૭૫૫ પર ૪૮૧ યુ.એસ.)

V.

નિર્ણાયક રીતે મહત્વપૂર્ણ સંદર્ભમાં, કેલિફોર્નિયાનો કાયદો સંઘીય બંધારણ સાથે સુસંગત છે:"સ્વતંત્રતા એ ધોરણ છે અને ટ્રાયલ પહેલાં અથવા ટ્રાયલ વિના અટકાયત કાળજીપૂર્વક મર્યાદિત અપવાદ છે.જેની ધરપકડ થનાર હોય તેને ત્યાં સુધી પેન્ડિંગ ટ્રાયલ કસ્ટડીમાં રાખી શકાશે નહીં જ્યાં સુધી અદાલતે વ્યક્તિગત નિર્ણય ન કર્યો હોય કે (૧) ધરપકડ કરનાર પાસે ચૂકવણી કરવાની નાણાકીય ક્ષમતા હોય તેમ છતાં અદાલતને સરકારી હિતોના રક્ષણ માટે વ્યાજબી રીતે જરૂરી લાગે તેટલી જામીનની રકમ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય, (૨) પીડિત અથવા જાહેર સુરક્ષાના રક્ષણ માટે અટકાયત જરૂરી હોય, અથવા પ્રતિવાદીને હાજર રાખવા જરૂરી હોય અને ત્યાં સ્પષ્ટ અને સચોટ પુરાવા હોય કે કોઈ ઓછો નિષેધાત્મક વિકલ્પ વ્યાજબી રીતે તે હિતોને સમર્થન આપે નહીં. (જુઓ હમ્ફ્રી, સુપ્રા, ૧૯ સીએએલ. એપીપી. ૫મું . પૃષ્ઠ ૧૦૨૬)પીડિતા અને જાહેર સલામતીના આધાર પર ચોક્કસ અને વિશ્વસનીય બંધારણીય પ્રતિબંધોને આધિન અગાઉની અટકાયત આપણી ગુનાહિત ન્યાય વ્યવસ્થાનું મુખ્ય પાસું છે.કોઈ પ્રતિવાદી તે શરતો પૂર્ણ કરી શકે છે કે નહીં અથવા ઓછા પ્રતિબંધાત્મક વિકલ્પો દ્વારા રાજ્યના હિતો પૂર્ણ થઈ શકે છે કે નહીં તેનું મૂલ્યાંકન કર્યા વગર ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિના નાણાકીય સંસાધનો પર આવી અટકાયતનું અનુકૂલન નથી.

૬૨ કલમ ૪૪૦ હેઠળ નિષ્પાદિત દરેક બોન્ડની રકમ પ્રકરણ XXIII

હેઠળ કેસની પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી કરવામાં આવે છે અને તે વધારે નહીં હોય.આ એક કલ્યાણકારી જોગવાઈ છે જેને ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે.તમામ કિસ્સાઓમાં લાગુ કરવામાં આવેલી શરતો ચંત્રવત અને એકસમાન નહીં

હોય.અદાલતની ફરજ છે કે તે કેસની પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં લે અને પોતાને સંતુષ્ટ કરે કે તે વધારે પડતું નથી.અનુપાલન માટે અશક્ય હોય તેવી શરતો લાદવી એ મુકિતના મૂળ ઉદ્દેશને નિષ્ફળ બનાવશે.આ સંબંધમાં અમે માત્ર એટલું જ કહીશું કે સંહિતાની કલમ ૪૩૬, ૪૩૭, ૪૩૮ અને ૪૩૯ને અનુરૂપ વાંચવી પડશે.બોન્ડ અને જામીનગીરીની વ્યાજબીપણું એક એવી બાબત છે, જેના પર જ્યારે પણ આગ્રહ મૂકવામાં આવે ત્યારે અદાલતે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ અને તેથી સંહિતાની કલમ ૮૮ હેઠળ સત્તાનો ઉપયોગ કરતી વખતે પણ કથિત હકીકતને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.આ અદાલતે **હુસૈનારા ખાતૂન અને અન્ય વિરુદ્ધ ગૃહ સચિવ, બિહાર રાજ્ય, ૧૯૮૦ (૧) એસસીસી ૮૧**, કેસમાં એવું ઠેરવ્યું છે કે:

"૮. કેસના ટ્રાયલની રાહ જોતા કેદીને જામીન મુક્ત કરવા માટે ન્યાયિક સત્તાનો ઉપયોગ કરવા અથવા તેની હાજરી માટે જામીનગીરી વગર વ્યક્તિગત બોન્ડના રજૂ કરવા અંગે મારે ટૂંકમાં કહેવું પડશે.ફોજદારી પ્રક્રિયા સંહિતાની હાલની જોગવાઈઓની અંદર આ સંબંધમાં સત્તાનો વ્યાપ છે અને અદાલતોએ તેનો ઉપયોગ કરવામાં પોતાના વિવેકાધિકારની પ્રકૃતિ અને વિસ્તારથી પોતાને સંપૂર્ણપણે પરિચિત કરવાની જરૂર છે.હું માનું છું કે હવે શક્તિની યાંત્રિક ક્વાયતને પ્રોત્સાહન આપવું શક્ય નથી.બોન્ડમાં કેટલી સિક્યોરિટીની જરૂર છે અથવા કેટલી નાણાકીય જવાબદારી છે તે બાબત કેટલાંક પરિબલો પર કાળજીપૂર્વક વિચાર કરવાની જરૂર છે.સમગ્ર ઉદ્દેશ માત્ર એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે કેસના કેદીઓ ભાગી ન જાય અથવા પોતાની જાતને ટ્રાયલથી છુપાવે નહીં, તે પ્રશ્નના નિર્ધારણમાં દાખલ થતી

તમામ સંબંધિત બાબતોને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.[કલમ ૪૪૦, સીઆરપીસી]
યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ બેલ રિફોર્મ એક્ટ, ૧૯૬૬ ની નીચેની જોગવાઈમાંથી શું
વિચારણા થઈ શકે છે તેની સંક્ષિપ્ત છાપ કાઢી શકાય છે:

મુકતિની કઈ શરતો યોગ્ય રીતે હાજરીની ખાતરી કરશે તે નક્કી કરવામાં,
ન્યાયિક અધિકારી, ઉપલબ્ધ માહિતીના આધારે, ગુનાની પ્રકૃતિ અને
સંજોગો, આરોપી સામેના પુરાવાનું વજન, આરોપીના કૌટુંબિક સંબંધો,
રોજગાર, નાણાકીય સંસાધનો, ચારિત્ર્ય અને માનસિક સ્થિતિ,
સમુદાયમાં તેના રહેઠાણનો ગાળો, તેના દોષિત ઠેરવ્યા અંગેનો રેકૉર્ડ અને
કોર્ટની કાર્યવાહીમાં તેની હાજરીનો રેકૉર્ડ, કાર્યવાહીથી ભાગવાનો રેકૉર્ડ
અથવા કોર્ટની કાર્યવાહીમાં હાજર નહીં રહેવાના રેકૉર્ડ ને ધ્યાનમાં લેશે.
[૧૮ યુ. એસ. એસ. એસ. ૩૧૪૬ (બી)]

આ એવી બાબતો છે જે સિક્યોરિટી અથવા નાણાકીય જવાબદારીની રકમ નક્કી કરતી
વખતે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.જો આવું કરવામાં આવે તો ભારતમાં પ્રિ-ટ્રાયલ રીલિઝની
પ્રવર્તમાન વ્યવસ્થામાં દુરુપયોગ ટાળી શકાશે અથવા તો કોઈપણ સંજોગોમાં તેમાં ઘણો
ઘટાડો કરી શકાશે.મોતી રામ વિરુદ્ધ મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય [(૧૯૭૮) ૪ એસસીસી ૪૭]"

શ્રેણી એ અને બી

૬૩. અમે એ અને બી કેટેગરી સંબંધિત જોગવાઈઓ સાથે પહેલાંથી જ કાર્યવાહી
કરી ચૂક્યા છીએ. પુનરાવર્તન ખાતર, અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે, શ્રેણી ‘એ’માં,
કોઈ પણ વ્યક્તિ આરોપીની તરફેણમાં અદાલતમાંથી વિવેકાધિકારના વધુ સારા
ઉપયોગની અપેક્ષા રાખશે.કેટેગરી ‘બી’ની વાત કરીએ તો આ કેસોની સુનાવણી

અમે ચર્ચા કર્યા મુજબ કાયદાના સામાન્ય સિદ્ધાંત અને જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં રાખીને કેસ-ટુ-કેસ ધોરણે કરવી પડશે.

વિશેષ કાયદાઓ (શ્રેણી સી)

૬૪. હવે આપણે શ્રેણી (સી) પર આવીશું.અમે વ્યક્તિગત અધિનિયમો સાથે કાર્યવાહી કરવા માંગતા નથી કારણ કે દરેક વિશેષ અધિનિયમોની પાછળ એક ઉદ્દેશ હોય છે, જે પછી કડક કાયદો લાદવામાં આવે છે.વિલંબ અંગેનો સામાન્ય સિદ્ધાંત આ શ્રેણીને પણ લાગુ પડશે.સ્પષ્ટ કરવા માટે, સંહિતાની કલમ ૪૩૬ –એ માં સમાયેલી જોગવાઈ કોઈ ચોક્કસ જોગવાઈની ગેરહાજરીમાં વિશેષ કાયદાઓને પણ લાગુ પડશે.ઉદાહરણ તરીકે, એનડીપીએસ કાયદાની કલમ ૩૭ હેઠળ આપવામાં આવેલી કડક જોગવાઈ એવા કેસમાં અવરોધશે નહીં કારણ કે આપણે વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા સાથે કામ કરી રહ્યા છીએ.અમને લાગે છે કે જેટલો વધુ કડક, ચુકાદો તેટલો ઝડપી હોવો જોઈએ.છેવટે, આ પ્રકારનાં કેસોમાં સાક્ષીઓની સંખ્યા ખૂબ ઓછી હશે અને ટ્રાયલને લંબાવવા માટે કોઈ વાજબી કારણ હશે નહીં.કદાચ આ પ્રક્રિયામાં ઝડપ લાવવા માટે અને સંહિતાની કલમ ૩૦૯નું કડક પાલન કરવા માટે આ અદાલતના નિર્દેશોનું પાલન કરવાની જરૂર છે.

પૂર્વનિર્ણયો :-

- યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા વિ. કે. એ. નજુબ, (૨૦૨૧) ૩ એસસીસી ૭૧૩:

"૧૫. આ અદાલતે સંખ્યાબંધ ચુકાદાઓમાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે બંધારણના ભાગ III દ્વારા બાંધધરી આપવામાં આવેલી સ્વતંત્રતા માત્ર યોગ્ય પ્રક્રિયા અને નિષ્પક્ષતા જ નહીં પરંતુ ન્યાય અને ઝડપી સુનાવણીને પણ આવરી લેશે. સુપ્રીમ કોર્ટ લીગલ એઈડ કમિટી (અંડરટ્રાયલ પ્રિઝનર્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી) વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા [સુપ્રીમ કોર્ટ લીગલ એઈડ કમિટી (અંડરટ્રાયલ પ્રિઝનર્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી) વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા, (૧૯૮૪) ૬ એસસીસી ૭૩૧, પેરા ૧૫ : ૧૯૯૫ એસસીસી (કી.) ૩૯]આદર્શ રીતે, કોઈ પણ વ્યક્તિએ પોતાના કાર્યોનું વિપરિત પરિણામ ભોગવવું ન જોઈએ, જ્યાં સુધી તે તટસ્થ લવાદ સમક્ષ સ્થાપિત ન થાય. જો કે, વાસ્તવિક જીવનની વ્યવહારિકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને જ્યાં અસરકારક ટ્રાયલ સુનિશ્ચિત કરવી હોય અને સંભવિત અપરાધી મોટા પાયે ટ્રાયલમાં બાકી રહી જાય તો સમાજ પર તોળાતા જોખમને ઘટાડવું હોય તો અદાલતોને નિર્ણય લેવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવે છે કે વ્યક્તિને ટ્રાયલ બાકી હોવા છતાં મુક્ત કરવી જોઈએ કે નહીં. એકવાર એ સ્પષ્ટ થઈ જાય કે સમયસર સુનાવણી શક્ય નથી અને આરોપીએ નોંધપાત્ર સમયગાળા માટે કેદની સજા ભોગવી છે, તો કોર્ટ સામાન્ય રીતે તેમને જામીન પર છોડી આપવા માટે જવાબદાર હશે."

- સુપ્રીમ કોર્ટ લીગલ એઈડ કમિટી વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા

(૧૯૮૪) ૬ એસસીસી ૭૩૧:

"૧૫.....હકીકતમાં, અરજદાર હવે દાદ માંગે છે કે કાયદા હેઠળના કોઈપણ ગુના અથવા ગુનાઓ માટે જેલમાં રહેલા તમામ કાચા કામના કેદીઓ કે જેઓ તેમની સામે નોંધાયેલા કેસોના નિકાલમાં વિલંબને કારણે બે વર્ષથી વધુ સમયગાળા માટે

જેલમાં છે તેઓને જેલમાંથી તાત્કાલિક મુક્ત કરવામાં આવે. તેમની વધુ અટકાયત ગેરકાયદેસર અને રદબાતલ ગણવામાં આવે અને આ વિશાળ મુદ્દા પર આ કોર્ટનો નિર્ણય બાકી હોય ત્યાં સુધી કોઈપણ સંજોગોમાં તેમને જામીન પર મુક્ત કરવા જોઈએ. આ વાત સાચી છે અને કાયદાની કલમ ૩૬ (૧) ની સાદી ભાષા પરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે, કાયદા હેઠળ કોઈ પણ ગુના માટે જે લોકો પર કેસ ચલાવવામાં આવે તેમની સુનાવણી ઝડપથી કરવા માટે વિશેષ અદાલતોની રચના પર વિધાનમંડળે વિચાર કર્યો છે. એ પણ એટલું જ સાચું છે કે સંહિતાની કલમ ૩૦૯ નો ઉદ્દેશ સમાન છે. એ પણ સાચું છે કે, આ અદાલતે શ્રેણીબદ્ધ નિર્ણયોમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે, કલમ ૧૪, ૧ અને ૨૧ એકબીજાને ટકાવી રાખે છે અને પોષણ આપે છે તથા વ્યક્તિને ‘વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા’થી વંચિત રાખતો કોઈપણ કાયદો એવી પ્રક્રિયા નક્કી કરે જે ન્યાયી, યોગ્ય અને વાજબી હોય, એટલે કે એવી પ્રક્રિયા કે જે ઝડપી સુનાવણીને પ્રોત્સાહન આપે. જુઓ હુસૈનારા ખાતૂન (IV) વિ. હોમ સેક્રેટરી. , બિહાર રાજ્ય [(૧૯૮૦) ૧ એસ. સી. સી. ૯૮:૧૯૮૦ એસ. સી. સી. (સીઆરઆઈ) ૪૦], રઘુબીર સિંહ વિ. બિહાર રાજ્ય [(૧૯૮૬) ૪ એસ. સી. સી. ૪૮૧:૧૯૮૬ એસ. સી. સી. (સીઆરઆઈ) ૫૧૧] અને કદરા પહાડિયા વિ. બિહાર રાજ્ય [(૧૯૮૩) ૨ એસ. સી. સી. ૧૦૪:૧૯૮૩ એસ. સી. સી. (સીઆરઆઈ) ૩૬૧] માત્ર થોડા, ટાંકવા માટે. આ પણ અધિનિયમની કલમ ૩૬(૧) નો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય છે. જોકે, આ પ્રશંસનીય હેતુ ત્યારે નિષ્ફળ ગયો જ્યારે રાજ્ય સરકારે ગ્રેટર મુંબઈમાં પર્યાપ્ત સંખ્યામાં વિશેષ અદાલતોની રચનામાં વિલંબ કર્યો. પ્રથમ બે વિશેષ અદાલતોની રચનાની પ્રક્રિયા ૪-૧-૧૯૯૧ના રોજ કલમ ૩૬ (૧) હેઠળ અને ૬-૪-૧૯૯૧ ના રોજ કલમ ૩૬ (૨) હેઠળ અધિસૂચનાઓ ઇશ્યૂ કરીને શરૂ કરવામાં આવી હતી – ૨૯-૫-૧૯૮૯ થી લગભગ બે વર્ષ પછી જ્યારે ૧૯૮૯ નો સુધારા અધિનિયમ ૨ અસરકારક બન્યો. કાયદા હેઠળ ગુનાઓની સુનાવણી કરવા માટે રચાયેલી

અદાલતોની સંખ્યા પર્યાપ્ત ન હોવાથી અને આ અદાલતોમાં ન્યાયાધીશોની નિમણૂક કરવામાં વિલંબ થયો હોવાથી, કેસોના ઢગલા થઈ ગયા હતા અને જામીન પર છોડવાની જોગવાઈ કડક હોવાથી ગુનેગારોને ટ્રાયલ ન ચાલવાને કારણે જેલમાં રહેવું પડ્યું હતું. અગાઉ જણાવ્યા અનુસાર આ કાયદાની કલમ ૩૭ હેઠળ દરેક ગુના સંજોગ અને બિન-જામીનપાત્ર છે અને તેમાં એવી જોગવાઈ છે કે પાંચ વર્ષ કે તેથી વધુ સમયગાળા માટે દંડનીય કોઈ પણ ગુના માટે આરોપી વ્યક્તિને જામીન પર છોડવામાં નહીં આવે જ્યાં સુધી (i) સરકારી વકીલને જામીનનો વિરોધ કરવાની તક ન મળે અને (ii) જો તેનો વિરોધ કરવામાં આવે તો અદાલત સંતુષ્ટ થાય છે કે તે ગુનાનો દોષી નથી અને આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાં સામેલ થવાની સંભાવના નથી એમ માનવા માટે વાજબી આધાર હોય.કથિત જોગવાઈની કડક ભાષાને કારણે કાયદા હેઠળ ચોક્કસ અપરાધોમા આરોપી હોય એવા ખૂબ ઓછા લોકો જામીન મેળવી શક્યા.હવે એક તરફ જામીન આપવાનો ઈનકાર કરવો અને બીજી તરફ કેસોની સુનાવણીમાં વિલંબ કરવો સ્પષ્ટ રીતે અયોગ્ય અને ગેરવ્યાજબી છે તથા કાયદાની કલમ ૩૬(૧), સંહિતાની કલમ ૩૦૯ અને બંધારણની કલમ ૧૪, ૧ અને ૨૧ની ભાવનાથી વિપરીત છે. અમે કાયદાની કલમ ૩૭ માં કાયદાકીય જોગવાઈઓ શોધવા અંગે જાગૃત છીએ, જેમાં કાયદા હેઠળ ગુનાનો આરોપ મૂકવામાં આવેલી વ્યક્તિને મુક્ત કરવા અગાઉ સંતોષી શકાય તેવી શરતો સૂચવવામાં આવી છે. ખરેખર, આપણે ચુકાદાના અગાઉના ભાગમાં આ વિભાગનો ઉદ્દેશ કર્યો છે. અમે કરતાર સિંહ વિરુદ્ધ પંજાબ રાજ્ય [(૧૯૯૪) ૩ એસસીસી ૫૬૮:] સ્ટેટ ઓફ પંજાબ [(૧૯૯૪) ૩ એસસીસી ૫૬૮ :૧૯૯૪ એસ.સી.સી. (ફિ) ૮૯૯)] : માં બંધારણીય બેંચ દ્વારા ટાડા કાયદાની કલમ ૨૦ માં સમાન જોગવાઈ પર મૂકવામાં આવેલા અર્થઘટનને પણ ધ્યાનમાં રાખ્યું છે. આ જોગવાઈ હોવા છતાં, અમે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે મુખ્યત્વે અનુરુદ્ધ ૨૧ ની વિચારણા પર નિર્દેશ કર્યો છે, કારણ કે આ

કોર્ટની બંધારણીય ખંડપીઠ દ્વારા એ. આર. અંતુલે વિ. આર. એસ. નાયક [(૧૯૯૨) ૧ એસ. સી. સી. ૨૨૫:૧૯૯૨ એસ.સી.સી. (ફિ) ૯૩)], જામીન પર મુક્તિ, જેને ઝડપી સુનાવણીના અધિકારમાં સમાવી શકાય છે, કદાચ કેટલાક કિસ્સાઓમાં અનુચ્છેદ ૨૧ ની માંગ હોઈ શકે છે. અમે આખરી રજૂઆત કે જેમાં એવા આરોપીઓ જેમની સુનાવણીમાં અગાઉથી જણાવેલા કારણોસર વ્યાજબી સમયનો વિલંબ થયો છે, તેઓની સામેની કાર્યવાહી રદ કરવાની તથા તેઓને મુક્ત કરવાની વિનંતિ સ્વિકાર્ય નથી. અમે અનુભવ્યું છે કે ઝડપી સુનાવણી સુનિશ્ચિત કર્યા વગર વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાને વંચિત રાખવી પણ અનુચ્છેદ ૨૧ દ્વારા ખાતરી આપવામાં આવેલા અધિકારને અનુરૂપ નથી. અલબત્ત, આવા કિસ્સાઓમાં વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના અમુક પ્રમાણમાં વંચિતતાને ટાળી શકાતી નથી; પરંતુ જો સુનાવણી બાકી રહેતા વંચિતતાનો સમયગાળો અયોગ્ય રીતે લાંબો થઈ જાય, તો અનુચ્છેદ ૨૧ દ્વારા ખાતરી આપવામાં આવેલી નિષ્પક્ષતાને આંચકો લાગશે. આ કારણે અમને એવું લાગ્યું છે કે આરોપી વ્યક્તિઓને જેલની જે સજા થઈ છે, તે અપરાધ માટે આપવામાં આવેલી મહત્તમ સજાનો અડધો ભાગ છે, જેથી તે વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાને વધુ વંચિત રાખવી અનુચ્છેદ ૨૧ દ્વારા કલ્પના કરવામાં આવેલા મૂળભૂત અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરશે, જે અનુચ્છેદ ૧૪ ની ખાતરીથી દૂર કરશે, જે પ્રક્રિયાગત બાબતોમાં ન્યાય, નિષ્પક્ષતા અને વાજબીપણાનું પણ વચન આપે છે. તો ઉપાય શું. આ કાયદા હેઠળના ગુનાઓ ગંભીર છે અને તેથી અમે અરજદારના વિદ્વાન વકીલની રજૂઆત સાથે સહમત નથી કે અમારે ફરિયાદોને રદ કરવી જોઈએ અને આરોપીઓને મુક્ત કરવા જોઈએ, કે જેમની સુનાવણી વાજબી સમયથી વિલંબ કરે છે. વૈકલ્પિક રીતે, તેમણે દલીલ કરી હતી કે આવા આરોપી વ્યક્તિઓ કે જેમની સુનાવણીમાં વાજબી સમયથી વિલંબ થયો છે અને જેમને વધુ વિલંબ થવાની સંભાવના છે તેમને આ કોર્ટ જે શરતો લાદવા યોગ્ય ગણે છે તે શરતો પર જામીન પર મુક્ત કરવા જોઈએ. આ

સૂચન અમારા માટે પ્રશંસનીય છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારના વિદ્વવાન વડીલે અમને જણાવ્યું હતું કે, ત્યારબાદ વધારાની સ્પેશીયલ કોર્ટની રચના કરવામાં આવી છે, પરંતુ રાજ્યમાં આવા કેસો મોટી સંખ્યામાં લંબિત હોવાને કારણે અમને ડર છે કે, તેનાથી આવા કેસોના વિશાળ જથ્થામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની સંભાવના નથી. એટલે અમે નીચે મુજબ નિર્દેશ આપીએ છીએ:

- (i) જ્યાં કાચાકામના કેદી પર પાંચ વર્ષ કે તેનાથી ઓછી કેદની સજા અને દંડની જોગવાઈ ધરાવતા કાયદા હેઠળ કોઈ અપરાધ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવે છે, ત્યાં આ પ્રકારનાં કેદીને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવશે, જો તેણે ઓછામાં ઓછી અડધી સજા જેલમાં ભોગવેલ હોય અને જ્યાં તેના પર એકથી વધુ ગુના માટે આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હોય, તો તેને સૌથી વધુ સજાની જોગવાઈ ધરાવતો ગુનો લાગુ પડશે. જો અપરાધ કે જેનાથી તેને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો છે તે મહત્તમ દંડ નક્કી કરે છે, તો જામીન રકમ કથિત રકમના ૫૦% હશે અને તે જ રકમ માટે બે જામીનગીરી જોઈશે. જો મહત્તમ દંડ નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યો ન હોય તો, સંબંધિત સ્પેશીયલ જજને સંતોષ થાય, એટલી રકમ માટે બે સદ્યદર જામીન સાથે જામીન મંજૂર કરવામાં આવશે.
- (ii) જ્યાં કાચાકામના આરોપીને પાંચ વર્ષથી વધુ સજા અને દંડની જોગવાઈ ધરાવતા કાયદા હેઠળ ગુના(ઓ) માટે આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હોય, ત્યાં આ પ્રકારના કાચાકામના આરોપી ઉપરોક્ત (૧) માં દર્શાવેલી શરત કે તેના જામીનની રકમ કોઈપણ સંજોગોમાં રૂ.૫૦,૦૦૦/- કરતાં ઓછી નહીં અને સરખી રકમ માટે બે જામીન સાથે, જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવશે.
- (iii) જ્યાં કાચાકામના આરોપીને લઘુત્તમ દસ વર્ષની કેદ અને ઓછામાં ઓછા

એક લાખ રૂપિયાના દંડની જોગવાઈ ધરાવતા કાયદા હેઠળ ગુના માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવેલ છે, જો તે ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષથી જેલમાં હોય, સાથે તે એક લાખ રૂપિયાની રકમની બે જામીનગીરી સાથે જામીન આપે છે, તો આ પ્રકારનાં કેદીને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવશે.

(iv) જ્યાં કોઈ કાચાકામના આરોપીને કાયદાની કલમ ૩૧ અને ૩૧-ક હેઠળ દંડનીય અપરાધ કરવા બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવે છે, ત્યાં આ પ્રકારનાં કાચાકામના આરોપીને આ આદેશને આધારે જામીન પર મુક્ત કરવાનો અધિકાર રહેશે નહીં.

ઉપરોક્ત જોગવાઈઓ, ખંડ (i), (ii) અને (iii) માં આપેલા નિર્દેશો નીચેની સામાન્ય શરતોને આધિન રહેશે:

(i) જામીન પર છૂટકારો મેળવવાને હકદાર કાચાકામના આરોપી સંબંધિત સ્પેશીયલ કોર્ટના વિદ્વાન જજની પાસે પોતાનો પાસપોર્ટ જમા કરાવશે અને જો તેની પાસે પાસપોર્ટ ન હોય તો તેણે સ્પેશીયલ જજ દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવેલા નમૂનામાં આ સંબંધમાં સોગંદનામું દાખલ કરવું પડશે. પછીના કિસ્સામાં, વિશેષ ન્યાયાધીશને, જો તેમની પાસેના નિવેદનની ચોકસાઈ પર શંકા કરવાનું કારણ હશે, તો સંબંધિત પાસપોર્ટ અધિકારીને નિવેદનની ચકાસણી કરવા માટે લખશે અને પાસપોર્ટ અધિકારી તેમના રેકૉર્ડની ચકાસણી કરશે અને ત્રણ અઠવાડિયાની અંદર જવાબ આપશે. જો તે સમયની અંદર જવાબ આપવામાં નિષ્ફળ જશે તો સ્પેશીયલ જજ કેદીના નિવેદન પર કાર્યવાહી કરવા માટે હકદાર રહેશે;

(ii) જામીન પર છુટ્ટા બાદ, જ્યાં સુધી વિશેષ ન્યાયાધીશ પાસેથી અગાઉથી ગેરહાજરીની રજા ન લેવામાં આવે ત્યાં સુધી, ખંડ (i) હેઠળ આવરી

લેવાયેલા કાચાકામના કેદીઓના કેસમાં મહિનામાં ઓછામાં ઓછો એક વખત, ખંડ (ii) હેઠળ આવરી લેવાયેલાના કેસમાં પખવાડિયામાં એક વાર અને ખંડ (iii) માં આવરી લેવાયેલાના કેસમાં અઠવાડિયામાં એક વાર, પોલીસ સ્ટેશન કે જ્યાં તેના વિરુદ્ધ ફરિયાદ માંડવામાં આવેલ હોય ત્યાં હાજર રહેશે;

(iii) ખંડ(ii)અને (iii) માં આપવામાં આવેલા નિર્દેશોનો લાભ તે આરોપીઓને નહીં મળે, જેમણે વિદ્વાન સ્પેશીયલ જજના મતે, લેખિત કારણોસર, પુરાવા સાથે છેડછાડ કરવાની અથવા ફરિયાદી સાક્ષીઓને પ્રભાવિત કરવાની સંભાવના હોય;

(iv) કેસના કાચાકામના વિદેશી આરોપીઓના કિસ્સામાં, સ્પેશીયલ જજ તેમના પાસપોર્ટ જપ્ત કરવા ઉપરાંત જે દેશના વિદેશી આરોપીઓ હોય તે દેશના દૂતાવાસ/હાઈ કમિશન પાસેથી બાહેધરી પ્રમાણપત્ર માંગશે કે કથિત આરોપી દેશ છોડશે નહીં અને જ્યારે પણ જરૂર પડશે ત્યારે સ્પેશીયલ કોર્ટ સમક્ષ હાજર થશે;

(v) કાચાકામના આરોપીએ સ્પેશીયલ કોર્ટની રચના કરેલા વિસ્તારમાંથી વિદ્વાન સ્પેશીયલ જજની પરવાનગી વિના બહાર જવું નહીં;

(vi) કાચાકામના આરોપી જામીનની રકમ જેટલી રકમ રોકડમાં જમા કરાવીને જામીન આપી શકે છે;

(vii) જો ઉપરોક્ત શરતોમાંથી કોઈપણ શરતોનું ઉલ્લંઘન થાય અથવા જામીનને રદ કરવાનો કેસ અન્યથા બને તો સ્પેશીયલ જજ રદ કરવા માટે સ્વતંત્ર રહેશે;

(viii) આ આદેશને અનુસરીને કાચાકામના આરોપીઓની મુકિત પછી, જે કેસોની સુનાવણી ચાલી રહી છે અને જેલમાં છે તેવા કેસોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે અને સ્પેશીયલ કોર્ટ સંહિતાની કલમ ૩૦૯ માં

આપવામાં આવેલી જોગવાઈ અનુસાર તેમની સામે કાર્યવાહી કરશે.

૧૬. અમે કહીએ છીએ કે ઉપરોક્ત નિર્દેશોનો આશય એવા કેસો કે જેમાં આરોપીઓ જેલમાં છે અને તેમની સુનાવણી વિલંબમાં છે તેના માટે એક વખતના નિર્દેશો તરીકે કામ કરવાનો છે. તેનો આશય કાયદાની કલમ ૩૭ હેઠળ જામીન મંજૂર કરવાની સ્પેશીયલ કોર્ટની સત્તામાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો નથી. સ્પેશીયલ કોર્ટ બાકી રહેલા કેસોના નિકાલમાં અતિશય વિલંબની ફરિયાદને ધ્યાનમાં રાખીને તે સત્તાનો ઉપયોગ કરવા માટે સ્વતંત્ર રહેશે. જો આરોપી તેનો દુરુપયોગ કરે અને જામીન રદ કરવા માટેના આધાર હોય તો નિર્દેશો હોવા છતાં, સ્પેશીયલ કોર્ટ જામીન રદ કરવા માટે સ્વતંત્ર રહેશે. છેલ્લે, અમે આ આદેશનાં અમલીકરણમાં કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી ઊભી થાય તો તેના અમલીકરણમાં સ્વતંત્રતા આપીએ છીએ."

૬૫. અમે એક પાસા પર સ્પષ્ટતા કરીએ છીએ જે કોડની કલમ ૧૭૦ ના અર્થઘટન પર આધારિત છે. અન્ય અપરાધો માટે કરવામાં આવેલી અમારી ચર્ચા આ કેસોને પણ લાગુ પડશે. આ સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા માટે, અમે એવું કહીએ છીએ કે જો કોઈ આરોપી પહેલેથી જ કેદ છે, તો તે ચાલુ રહેશે અને તેથી, એ કહેવાની જરૂર નથી કે વિશેષ કાયદાની જોગવાઈ પછી લાગુ થશે. તે માત્ર એવા કિસ્સા માટે છે કે જ્યાં ફરિયાદી પક્ષ દ્વારા જાણી જોઈને ઘરપકડ કરવામાં આવી નથી અથવા ઘરપકડ કરવામાં આવી છે અને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવેલ છે, ત્યારે કોર્ટ માટે વધુ ઘરપકડ કરવાની જરૂર નથી. એ જ રીતે, અમે એમ પણ ઉમેરીશું કે સમાન જોગવાઈ

ઘરાવતા અથવા વિશેષ કાયદા હેઠળ ઉપલબ્ધ સંહિતાની કલમ ૧૬૭ (૨) જેવી સમાન જોગવાઈ હોય તો, આરોપીને ડિફોલ્ટ જામીન માટે હકદાર બનાવશે. અહીં પણ સંહિતાની કલમ ૪૪૦ હેઠળના કોર્ટના સંતોષ થવો જોઈએ.

આર્થિક ગુના (શ્રેણી ડી)

૬૬. હવે આપણે આર્થિક અપરાધો પર ચર્ચા કરવાની બાકી છે. વિચારણા માટેનો પ્રશ્ન એ છે કે, તેને પોતે એક વર્ગ તરીકે ગણવો જોઈએ કે નહીં. પી. ચિદમ્બરમ વિ. ડાયરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ, (૨૦૨૦) ૧૩ એસસીસી ૭૯૧ ના કેસમાં આ અદાલતમાં આ મુદ્દે પહેલાંથી જ સુનાવણી થઈ ચૂકી છે. ગુનાની ગંભીરતા, વિશેષ કાયદાનો ઉદ્દેશ અને તેમાં સમાવિષ્ટ સંજોગો એવા કેટલાક પરિબલો છે, જેની નોંધ સજાના સમયગાળાની સાથે લેવી જોઈએ. છેવટે, આર્થિક અપરાધોને આ પ્રમાણે વર્ગીકૃત કરી શકાય નહીં, કારણ કે, તેમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ સામેલ હોય છે અને દરેક કેસમાં તે અલગ અલગ હોઈ શકે છે. આથી, અદાલત તરફથી તમામ અપરાધોને એક જૂથમાં વર્ગીકૃત કરવા અને તે આધારે જામીન નામંજૂર કરવાની સલાહ આપવામાં આવતી નથી. એ કહેવું પૂરતું છે કે, નીચે દર્શાવેલા ચુકાદાઓમાં

જાણાવ્યા અનુસાર કાયદો આ ક્ષેત્રનું સંચાલન કરશે: –

પૂર્વનિર્ણયો :-

- પી. ચિદમ્બરમ વિ. ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ,

(૨૦૨૦) ૧૩ એસસીસી ૭૯૧:

૨૩. આમ, આ અદાલતની બંધારણીય બેંચે આપેલા ચુકાદાઓના સંચિત અવલોકન પરથી એવું તારણ કાઢી શકાય છે કે જામીનને લગતા મૂળભૂત ન્યાયશાસ્ત્ર એ જ રહે છે કારણ કે જામીન મંજૂર કરવા એ નિયમ છે અને ઈન્કાર એ અપવાદ છે જેથી આરોપીને નિષ્પક્ષ સુનાવણી કરવાની તક મળે તે સુનિશ્ચિત થાય. જોકે, આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખતી વખતે ગુનાની ગંભીરતા એક એવું પાસું છે, જેને અદાલતે ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. આ હેતુની ગંભીરતાને દરેક કેસમાં ઊભી થતી હકીકતો અને સંજોગોમાંથી મેળવવી પડશે. નાણાકીય અનિયમિતતાઓના કિસ્સાઓમાં સમાજ પર પડનારા પરિણામોને ધ્યાનમાં રાખીને એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે આર્થિક અપરાધો પણ ગંભીર અપરાધોની શ્રેણીમાં આવશે અને આવી બાબતોમાં જામીન માટે કરવામાં આવેલી અરજીઓ પર વિચાર કરતી વખતે, આરોપીઓ સામે લગાવવામાં આવેલા આરોપોની પ્રકૃતિ પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોવાના કારણે આ બાબતે કોર્ટે વિચાર કરવો પડશે. ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લેવાના સંજોગોમાં, એક આરોપી દ્વારા કરવામાં આવેલા અપરાધ માટે નિર્ધારિત સજાની મુદત પણ છે. ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રકારનો વિચાર એક પરિબળ છે, જે સામાન્ય રીતે લાગુ પડતા ટ્રિપલ ટેસ્ટ અથવા ત્રિગુણીય ટેસ્ટ ઉપરાંત છે. આ સંબંધમાં એ બાબત પણ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે જો આરોપ ગંભીર આર્થિક અપરાધ હોય, તો પણ એવો નિયમ નથી કે દરેક કેસમાં જામીન આપવાનો ઈનકાર કરવો જોઈએ, કારણ કે વિધાનમંડળ દ્વારા પસાર કરવામાં

આવેલા સુસંગત અધિનિયમમાં આવો કોઈ પ્રતિબંધ નથી અને જામીનનાં ન્યાયશાસ્ત્રમાં એવી જોગવાઈ પણ નથી. એટલે નિષ્કર્ષ એ છે કે, આરોપની પ્રકૃતિ અને ગંભીરતા ધ્યાનમાં લીધા વગર, એક અન્ય કેસની પૂર્વવર્તી મંજૂરી અથવા જામીન નામંજૂર કરવા માટે આધાર નહીં બને, ભલે તે સિદ્ધાંત પર અસર કરે. પરંતુ, આખરે તેમાં સામેલ હકીકતોના આધારે કેસ-ટુ-કેસ આધાર પર વિચારણા કરવી પડશે અને ટ્રાયલ માટે આરોપીની હાજરી સુનિશ્ચિત કરવી પડશે.

• સંજય ચંદ્ર વિ. સીબીઆઈ (૨૦૧૨) ૧ એસસીસી ૪૦:

"૩૯. વર્તમાન કેસની હકીકતોનો ઉલ્લેખ કરીએ તો, બંને અદાલતો બે કારણોસર જામીન આપવાનો ઇનકાર કરી ચૂકી છે: પ્રાથમિક આધાર એ છે કે આરોપી વ્યક્તિઓ સામે આરોપ મૂકવામાં આવેલો ગુનો ખૂબ ગંભીર છે, જેમાં ઊંડા પાયાના આયોજનનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં સરકારી તિજોરીને મોટું નાણાકીય નુકસાન થાય છે. વર્તમાન કેસમાં છેતરપિંડી અને અપ્રમાણિક રીતે સંપત્તિ આપવા માટે પ્રેરિત કરે છે અને બનાવટી દસ્તાવેજનો વાસ્તવિક સ્વરૂપે ઉપયોગ કરીને છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. આ અપરાધ માટે કેદની સજાનો ગાળો સાત વર્ષ સુધી લંબાવવામાં આવી શકે છે. એ વાત નિઃશંકપણે સાચી છે કે આરોપોનું સ્વરૂપ પ્રાસંગિક હોઈ શકે છે, પરંતુ સાથે સાથે જો કોઈ પક્ષ દોષી સાબિત થાય તો તેને જે સજા આપવામાં આવે છે તે પણ આ મુદ્દા પર લાગુ પડે છે. આથી, જામીન આપવા કે નહીં તે નક્કી કરવામાં, આરોપોની ગંભીરતા અને સજાની ગંભીરતા બંનેને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.

૪૦. જામીન આપવા અથવા નામંજૂર કરવા એ કોર્ટના વિવેકાધિકાર હેઠળ આવે છે. દરેક ચોક્કસ કેસની હકીકતો અને સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને મોટા પ્રમાણમાં જામીન આપવા અથવા નકારવાનું નિયમન કરવામાં આવે છે. પરંતુ સાથે સાથે આરોપી વિરુદ્ધ સમુદાયની લાગણીઓને કારણે જામીન આપવાનો અધિકાર

છીનવી લેવો જોઈએ નહીં. ફોજદારી કેસમાં જમીન આપવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ચાલુ સુનાવણી ની સાથે સાથે આરોપીને કેદમાંથી મુક્તિ આપવાનો, તેને મુકદમામાં રાખવાના ભારણમાંથી મુક્તિ આપવાનો અને તે જ સમયે, આરોપીને દોષિત ઠરાવ્યા પહેલા કે પછી, જ્યારે તેની હાજરી જરૂરી હોય, રચનાત્મક રીતે કોર્ટની કસ્ટડીમાં રાખવાનો છે.

xxx

xxx

xxx

૪૬. અમે એ હકીકતથી વાકેફ છીએ કે આરોપીઓ પર મોટા પાયે આર્થિક ગુના નોંધાયેલા છે. અમે એ હકીકતથી પણ વાકેફ છીએ કે જો આરોપ સાબિત થાય તો દેશનું અર્થતંત્ર જોખમમાં મુકાઈ શકે છે. સાથે સાથે અમે એ હકીકત ભૂલી શકીએ નહીં કે તપાસ એજન્સીએ પહેલાંથી જ તપાસ પૂર્ણ કરી લીધી છે અને ચાર્જશીટ નવી દિલ્હીના સ્પેશીયલ જજ, સીબીઆઈમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. એટલે આગળની તપાસ માટે કસ્ટડીમાં તેમની હાજરીની જરૂર નહીં પડે. અમારું માનવું છે કે અપીલકર્તાઓ સીબીઆઈ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવેલી આશંકાને સાંકળવા માટે કડક શરતો પર સુનાવણી બાકી હોવા સુધી જમીન મેળવવા માટે હકદાર છે.

કોર્ટની ભૂમિકા

૬૭. ભારતમાં ગુનાહિત કેસોમાં દોષસિદ્ધિનો દર અસાધારણ રીતે નીચો છે. એવું લાગે છે કે આ પરિબળ નકારાત્મક અર્થમાં જમીન અરજીઓનો નિર્ણય કરતી વખતે આ કોર્ટ માટે મહત્વનું છે. કોર્ટોનું માનવું છે કે દોષસિદ્ધિની સંભાવના દુર્લભતાની નજીક હોવાથી, જમીન અરજીઓનો નિર્ણય કડક રીતે કરવો પડશે, જે કાયદાકીય સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ છે. અમે જમીન અરજીની વિચારણાને ટ્રાયલ દ્વારા સંભવિત

ન્યાય સાથે મિશ્રિત કરી શકીએ નહીં. તેનાથી વિપરીત, સતત કસ્ટડી સાથે અંતિમ મુક્તિ એ ગંભીર અન્યાયનો કેસ હશે.

૬૮. સામાન્ય રીતે ક્રિમિનલ કોર્ટ અને ખાસ કરીને ટ્રાયલ કોર્ટ એ ગાર્ડિયન એન્જલ્સ ઓફ લિબર્ટી છે. આ સંહિતામાં સામેલ સ્વતંત્રતાને ફોજદારી અદાલતો દ્વારા જાળવી રાખવી, સુરક્ષિત રાખવી અને લાગુ કરવી પડશે. ફોજદારી અદાલતો દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની સચેત નિષ્ફળતા સ્વતંત્રતા પર હુમલો ગણાશે. બંધારણીય મૂલ્યો અને નીતિઓનું રક્ષણ કરવા માટે ઉત્સાહપૂર્વક રક્ષણ કરવું અને સતત દ્રષ્ટિકોણ જાળવવો એ ફોજદારી અદાલતની પવિત્ર ફરજ છે. ફોજદારી અદાલતે હાઈ પ્રીસ્ટ જેવું વર્તન કરીને બંધારણની ગરિમા અને ફરજિયાત જવાબદારીને જાળવી રાખવી જોઈએ. આ અદાલતે અર્નલ મનોરંજન ગોસ્વામી વિ. મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય, (૨૦૨૧) ૨ એસ.સી.સી. ૪૨૭ માં નોંધ્યું છે કે:

"૬૭. માનવ સ્વતંત્રતા એ એક મૂલ્યવાન બંધારણીય મૂલ્ય છે, જે નિઃશંકપણે કાયદાકીય રીતે નિયમનને આધિન છે. એટલે નાગરિક ફોજદારી કાયદો અને પ્રક્રિયાને આધિન છે.

કલમ ૪૮૨માં સી.આર.પી.સી.ની જોગવાઈઓને લાગુ કરવા માટે અથવા "કોઈ પણ અદાલતની પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ અટકાવવા અથવા ન્યાયના હેતુને સુરક્ષિત કરવા" માટે જરૂરી એવા આદેશો આપવા માટે ઉચ્ચ અદાલતની અંતરનિહિત (અમાપ) સત્તાને માન્યતા આપવામાં આવી છે. આ અદાલતના નિર્ણયોમાં ઉચ્ચ ન્યાયાલયોને કલમ ૪૮૨

હેઠળ તેમને સુપરત કરવામાં આવેલા અધિકારક્ષેત્રનો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે કરવાની જરૂર છે. ઉચ્ચ અદાલતે આ સત્તાનો સંયમ સાથે ઉપયોગ કરવો જોઈએ એ બાબત પર ભાર મૂકીને આ અદાલતના નિર્ણયો મૂળભૂત સિદ્ધાંત પર આધારિત છે કે ગુનાહિત કાયદાના યોગ્ય અમલીકરણમાં આરોપીએ બનાવટ અને વ્યૂહરચનાઓનો આશ્રય લેવો જોઈએ નહીં. ગુનાઓની ઉચિત તપાસ સુનિશ્ચિત કરવામાં જનહિતની સુરક્ષા ઉચ્ચ અદાલતની અંતરનિહિત સત્તાનો સાવધાની સાથે ઉપયોગ કરીને સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે. તે ખરેખર શ્રેણીનો એક અને નોંધપાત્ર અંત છે. શ્રેણીનો બીજો છેડો પણ એટલો જ મહત્વપૂર્ણ છે: પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ અટકાવવા માટે અથવા ન્યાયના હેતુઓ સુરક્ષિત કરવા માટે ઉચ્ચ અદાલતની અંતરનિહિત સત્તાની કલમ ૪૮૨ દ્વારા માન્યતા આપવી એ સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરવા માટેની મૂલ્યવાન સુરક્ષા છે. ફોજદારી કાર્યરીતી સંહિતા, ૧૮૯૮નો કાયદો એ વિધાનમંડળે બનાવ્યો હતો જે બંધારણીય અધિકારો અને મર્યાદાઓને આધિન ન હતો, છતાં તેણે કલમ ૫૬૧-એ માં અંતર્નિહિત સત્તાને માન્યતા આપી હતી. સ્વતંત્રતા પછી સંસદ દ્વારા માન્યતા આપેલી કે [સી.આર.પી.સી., ૧૯૭૩ ની કલમ ૪૮૨] સ્વાતંત્ર્યના બંધારણીય મૂલ્યને જાળવવા માટે ઉચ્ચ ન્યાયાલયની અંતર્નિહિત સત્તાને સહાયક તરીકે ગણવી જોઈએ. સ્વતંત્રતાનો ન્યાયાલય આદેશ બંધારણના તાણાવાણા દ્વારા ચાલે છે. અપરાધની નિષ્પક્ષ તપાસ સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂરિયાત નિઃશંકપણે પોતાનામાં જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે એક સ્તરે પીઠિતના અધિકારોનું રક્ષણ કરે છે અને, વધુ મૂળભૂત સ્તરે, ગુનાઓની તપાસ સુનિશ્ચિત કરવામાં અને કાયદા અનુસાર તેનો સામનો કરવામાં સામાજિક હિતોનું રક્ષણ કરે છે. બીજી તરફ ફોજદારી કાયદાનો દુરુપયોગ એ બાબત છે કે જેના માટે આ દેશમાં ઉચ્ચ ન્યાયાલય અને નીચલી અદાલતો ઘબકતી હોવી જોઈએ. વર્તમાન કેસમાં, ઉચ્ચ ન્યાયાલય ચોક્કસ કારણની જાણકારી મેળવી શકે તેમ નહોતી છતાં અપીલકર્તા દ્વારા તેની સમક્ષ જે કારણ ઉઠાવવામાં આવ્યું હતું કે એપ્રિલ ૨૦૨૦થી ચાલી રહેલી શ્રેણીબદ્ધ ઘટનાઓના ભાગરૂપે તેને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. અપીલકર્તાનો ચોક્કસ કેસ એ છે કે તેમને

નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે કારણ કે તેમની ટેલિવિઝન ચેનલ પર તેમના મંતવ્યો સત્તાધીશો માટે અયોગ્ય છે. શું અપીલકર્તાએ એફ.આઈ.આર.ને રદ કરવા માટેનો કેસ સ્થાપિત કર્યો છે તે એવી બાબત છે કે જેના પર ઉચ્ચ ન્યાયાલય જ્યારે તેની સમક્ષ કાર્યવાહીને સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવશે ત્યારે અંતિમ અભિપ્રાય લેશે પરંતુ અમારો સ્પષ્ટ મત છે કે એફ.આઈ.આર.નું પ્રાથમિક મૂલ્યાંકન કરવામાં પણ નિષ્ફળતા મળવાથી ઉચ્ચ અદાલતે સ્વતંત્રતાના રક્ષક તરીકે તેની બંધારણીય ફરજ અને કાર્ય તરછોડી દીધું. ફોજદારી કાયદાનાં યોગ્ય અમલીકરણમાં અવરોધ ન આવે એ સુનિશ્ચિત કરવા જાહેર હિતોનું રક્ષણ કરવાની જરૂરિયાત પ્રત્યે અદાલતોએ સજાગ રહેવું જોઈએ. ગુનાઓની નિષ્પક્ષ તપાસ તેને મદદ કરે છે. એટલું જ નહીં, તમામ પ્રકારની અદાલતો –જિલ્લા ન્યાયપાલિકાઓ, ઉચ્ચ ન્યાયાલયો અને સર્વોચ્ચ અદાલતની એ સુનિશ્ચિત કરવાની ફરજ છે કે ફોજદારી કાયદો નાગરિકોની પસંદગીની સત્તામણી માટેનું હથિયાર ન બને. ન્યાયાલયએ (કાયદાના) વ્યાપના બન્ને અંતીમો પરત્વે સજાગ રહેવું જોઈએ – એક તરફ ફોજદારી કાયદાનો ઉચિત અમલ સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂર છે, તો બીજી તરફ કાયદો લક્ષિત સત્તામણી માટે ષડયંત્ર ન બને તે સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂર છે. માનવ યુગમાં સ્વતંત્રતા ખુબજ નબળી હોય છે. સ્વતંત્રતા તેના નાગરિકોની સતર્કતા દ્વારા ટકી રહેલ છે, મીડિયાની કર્કશ દ્વનીઓ પર અને અદાલતોના ઘૂળથી ભરેલી લોબીઓમાં કાયદાના શાસન/અમલ દ્વારા (અને નહિ કે ફક્ત કાયદાથી) જીવંત છે . તેમ છતાં, ઘણી વાર જ્યારે આ ઘટકોમાંથી કોઈ એક ઘટકની ઉણપ જણાય છે ત્યારે સ્વતંત્રતા જોખમમાં મૂકાઈ જાય છે.

(ભારપુર્વક જણાવેલ છે)

૬૯. અમે યુનાઈટેડ કિંગડમ અને યુ.એસ.એ.ના વિવિધ રાજ્યોમાં પ્રચલિત જામીન અધિનિયમોના રૂપમાં વિશિષ્ટ અધિનિયમોના અસ્તિત્વની નોંધ લેવા

માંગીએ છીએ. આ અધિનિયમો તપાસ સંસ્થાઓ અને ન્યાયાલયો બંને માટે પર્યાપ્ત માર્ગદર્શિકા સૂચવે છે. હવે આપણે યુનાઈટેડ કિંગડમ સાથે સંબંધિત ૧૯૭૬ના જામીન અધિનિયમની કલમ ૪(૧) ની નોંધ લઈશું:

"આરોપી વ્યક્તિઓ અને અન્ય લોકોને જામીન આપવાનો સામાન્ય અધિકાર.

૪.(૧) જેને આ કલમ લાગુ પડે છે તે વ્યક્તિને આ અધિનિયમની અનુસૂચિ ૧ જોગવાઈ સિવાય જામીન આપવામાં આવશે."

૭૦. ઉપરોક્ત જોગવાઈ સિવાય, કાયદામાં એવા કાયદાના સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા છે, જેની આપણે નિર્દોષની ધારણા અને જામીનની મંજૂરી એ અધિકારની બાબત હોવાની ચર્ચા કરી છે.

૭૧. કોર્ટના નિર્ણયોમાં એકરૂપતા અને નિશ્ચિતતા એ ન્યાયિક વ્યવસ્થાનો પાયો છે. એક જ ગુનાના આરોપી વ્યક્તિઓ સાથે એક જ અદાલત અથવા જુદી જુદી અદાલતો દ્વારા ક્યારેય અલગ રીતે વ્યવહાર કરવામાં આવી શકે નહીં. ન્યાયિક હોવા છતાં આ પ્રકારની કામગીરી ભારતના બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૪ અને ૧૫નું ગંભીર ઉલ્લંઘન છે.

૭૨. યુનાઈટેડ કિંગડમના જામીન અધિનિયમમાં વિવિધ પરિબલોને

ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા છે. આ એક સરળ પ્રક્રિયાને અનુસરીને જામીન સાથે સંબંધિત એક વ્યાપક કાયદો બનાવવાનો પ્રયાસ છે. આ કાયદામાં નીચે દર્શાવેલ બાબતો વિચારાધીન છે; જેવીકે, કાચા કામના કેદીઓથી જેલો ભરવી, વોરંટ ઇશ્યૂ કરવાના કેસો, દોષિત ઠરાવ્યા પહેલા અને પછી જામીન આપવા, તપાસ એજન્સી અને અદાલત દ્વારા સત્તાનો ઉપયોગ, જામીનની શરતોનું ઉલ્લંઘન, અનુમાન અને જામીન મેળવવાના અધિકારના નિર્વિવાદી સિદ્ધાંત પર બોન્ડ અને જામીનનો અમલ – આ બાબતોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે. વિવિધ આકસ્મિક સ્થિતિઓ અને પરિબળો સાથે સંબંધિત અનુસૂચિ-૧માં જણાવ્યા અનુસાર અપવાદો રચવામાં આવ્યા છે, જેમાં ગુનાઓની પ્રકૃતિ અને સાતત્યતા સામેલ છે. તેમાં વિશેષ કાયદાઓ પણ સામેલ છે. અમે માનીએ છીએ કે આપણા દેશમાં પણ આ પ્રકારનો કાયદો ઘડવાની તાતી જરૂર છે. અમે આ અવલોકનથી આગળ કશું કહેવા માંગતા નથી, સિવાય કે ભારત સરકારને યુનાઇટેડ કિંગડમ જેવા અન્ય દેશોની જેમ જામીનની મંજૂરી આપવા માટે ખાસ કાયદો લાવવા પર વિચાર કરવા માટે કહેવામાં આવે. અમારો એ વિશ્વાસ પણ એટલા માટે છે કે આ કાયદો જે આજે અસ્તિત્વમાં છે તે તેના સુધારા સાથે આઝાદી પૂર્વેના કાયદાનું સાતત્યપૂર્ણ સ્વરૂપ છે. અમને આશા અને વિશ્વાસ છે કે ભારત સરકાર આ સૂચનો પર ખરા અર્થમાં વિચાર કરશે.

૭૩. અંતે, અમે સ્પષ્ટ દિશા-નિર્દેશો બહાર પાડવા માંગીએ છીએ. આ નિર્દેશો તપાસ એજન્સીઓ અને અદાલતો માટે છે. જેથી, અમે નીચેનાં નિર્દેશો જારી કરવા ઉચિત ગણીએ છીએ, જે રાજ્યના સુધારાને આધિન હોઈ શકે છે.:

(એ) ભારત સરકાર જામીનની મંજૂરીને સુવ્યવસ્થિત બનાવવા માટે જામીન અધિનિયમના સ્વરૂપમાં એક અલગ અધિનિયમ ઘડવા પર વિચાર કરવો જોઈએ.

(બી) તપાસ એજન્સીઓ અને તેમના અધિકારીઓ કલમ ૪૧ અને ૪૧-એની આચાર સંહિતાના આદેશોનું અને **અર્નેશ કુમાર (ઉપર)** માં આ અદાલતે આપેલા નિર્દેશોનું પાલન કરવા ફરજથી બંધાયેલા છે. તેમની તરફથી કોઈપણ બેદરકારી ઉચ્ચ અધિકારીઓના ધ્યાનમાં લાવવી પડે અને ત્યારબાદ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવી પડે.

(સી) અદાલતોએ સંહિતાની કલમ ૪૧ અને ૪૧-એ નું પાલન કર્યા બાબતે પોતાને સંતુષ્ટ કરવા પડશે. કોઈપણ પ્રકારના ભંગ બદલ આરોપીના જામીન મંજૂર થવા માટે હક્કદાર રહેશે.

(ડી) તમામ રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને નિર્દેશો આપવામાં આવે છે

કે, ૦૭/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ દિલ્હી ઉચ્ચ અદાલતના રિટ પિટીશન (સી) નંબર ૭૬૦૮/૨૦૧૭ માં આપવામાં આવેલા આદેશ અને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા સ્ટેન્ડિંગ ઓર્ડર એટલે કે સ્ટેન્ડિંગ ઓર્ડર નંબર ૧૦૯/૨૦૨૦ ને ધ્યાનમાં રાખીને આચારસંહિતાની કલમ ૪૧ અને ૪૧-એ હેઠળ અનુસરવાની પ્રક્રિયા માટે સ્થાયી આદેશોની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે.

(ઈ) સંહિતાની કલમ ૮૮, ૧૭૦, ૨૦૪ અને ૨૦૯ હેઠળના અમલનો વિચાર કરતી વખતે જામીન અરજીનો આગ્રહ રાખવાની જરૂર નથી.

(એફ) આ અદાલતના **સિદ્ધાંતના** (ઉપર મુજબ)ના કેસમાં આપવામાં ચુકાદામાં આવેલા આદેશોનું ચુસ્ત પાલન કરવાનું રહેશે.

(જી) રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારોએ વિશેષ અદાલતોની રચના કરવાના સંબંધમાં આ અદાલત દ્વારા સમયાંતરે આપવામાં આવેલા નિર્દેશોનું પાલન કરવાનું રહેશે. ઉચ્ચ અદાલતે રાજ્ય સરકારો સાથે પરામર્શ કરીને વિશેષ અદાલતોની જરૂરિયાત પર ક્વાયત હાથ ધરવાની રહેશે. વિશેષ અદાલતોમાં પીઠાસીન અધિકારીઓની જગ્યાઓ ઝડપથી ભરવાની રહેશે.

(એચ) ઉચ્ચ ન્યાયાલયોને નિર્દેશો આપવામાં આવે છે કે જે કેદીઓ જામીનની

શરતોનું પાલન કરી શકતા નથી તેમને શોધવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવે. આમ કર્યા પછી મુકિતની જોગવાઈ કરતી સદર સંહિતાની કલમ ૪૪૦ને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય પગલાં લેવાની રહેશે.

(આઈ) જ્યારે જામીનગીરી પર ભાર મૂકવામાં આવે ત્યારે સંહિતાની કલમ ૪૪૦નો આદેશ ધ્યાનમાં રાખવાનો રહેશે.

(જે) સંહિતાની કલમ ૪૩૬(એ) ના આદેશોનું પાલન કરવા માટે જિલ્લા ન્યાયતંત્ર અને ઉચ્ચ ન્યાયાલય એમ બંને સ્તરે આ અદાલતે અગાઉ **ભીમસિંહ (ઉપર)** માં આપેલા નિર્દેશો અનુસાર યોગ્ય આદેશો સાથે યોગ્ય રીતે કવાયત હાથ ધરવી પડશે.

(કે) જામીન અરજીઓનો બે અઠવાડિયાની અંદર નિકાલ કરવો જોઈશે, સિવાય કે જોગવાઈઓ અન્યથા ફરજિયાત હોય. આગોતરા જામીન માટેની અરજીઓનો નિકાલ કોઈપણ હસ્તક્ષેપ અરજીના અપવાદ સાથે છ અઠવાડિયાની અંદર કરવામાં આવે તેવું અપેક્ષિત છે.

(એલ) તમામ રાજ્ય સરકારો, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો અને ઉચ્ચ ન્યાયાલયોને ચાર મહિનાની અંદર સોગંદનામું/સ્થિતિ અહેવાલ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવે છે.

૭૪. રજિસ્ટ્રીને આ ચુકાદાની નકલ ભારત સરકાર અને તમામ રાજ્ય સરકારો/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને મોકલવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવે છે.

૭૫. આમ, એમ.એ.૧૮૪૯/૨૦૨૧નો ઉપરોક્ત શરતોએ નિકાલ કરવામાં આવે છે. આઈ.એ. નંબર ૫૧૩૧૫/૨૦૨૨ની હસ્તક્ષેપ માટેની અરજીને મંજૂર કરવામાં આવે છે. સ્પષ્ટતા/દિશા-નિર્દેશ માટેની અરજીઓ આઈ.એ. ૧૬૪૭૬૧/૨૦૨૧ અને ૧૪૮૪૨૧/૨૦૨૧ અને એમ.એ.ડાયરી નંબર ૨૯૧૬૪/૨૦૨૧ (આઈ.એ. ૧૫૪૮૬૩/૨૦૨૧)નો પણ નિકાલ કરવામાં આવે છે. આજથી ચાર મહિનાના ગાળા પછી અનુપાલનની ચાટી કરવી.

નવી દિલ્હી,

જુલાઈ ૧૧, ૨૦૨૨.

.....ન્યાયમૂર્તિશ્રી

(સંજય કિશન કૌલ)

..... ન્યાયમૂર્તિશ્રી

(એમ. એમ. સુંદેશ)

This judgment has been translated using AI Tool - SUVAS.

DISCLAIMER: The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.